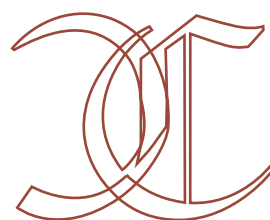


Bulletin des arrêts

Chambre criminelle



N° 6 - Juin 2026



Index

Partie I

Arrêts et ordonnances

A

ATTEINTE A LA VIE PRIVEE

Eléments constitutifs – Élément légal – Enregistrement ou transmission de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement – Caractérisation de l'infraction (oui) – Fixation de l'image avec son consentement – Effet (non)	
Crim., 23 juin 2026, n° 25-82.188, (B), FRH	8

AVOCAT

Secret professionnel – Domaine d'application – Exclusion – Enquête déontologique – Procès-verbaux d'audition – Exception – Eléments relatifs à la défense d'un client – Portée	
Crim., 23 juin 2026, n° 25-84.336, (B), FRH	11
Secret professionnel – Perquisition effectuée dans son cabinet – Correspondance échangée entre l'avocat et un client – Saisie – Condition	
Crim., 23 juin 2026, n° 25-84.652, (B), FS	23

C

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES

Article 10 – Liberté d'expression – Contrôle de proportionnalité – Contrôle des juridictions du fond – Office du juge – Détermination	
Crim., 9 juin 2026, n° 25-83.229, (B), FRH	27

Article 8 – Respect de la vie privée et familiale – Contrôle de proportionnalité – Contrôle des juridictions du fond – Ingérence de l'autorité publique – Cas – Obligation de scolarisation – Incrimination

Crim., 10 juin 2026, n° 25-87.438, (B), FRH 31

D

DETENTION PROVISOIRE

Atteinte à la dignité – Recours préventif – Office du juge – Objet du contentieux – Changement de cellule au sein du même établissement pénitentiaire

Crim., 30 juin 2026, n° 26-81.404, (B), FS 35

DOUANES

Agent des douanes – Pouvoirs – Infractions – Constatation – Procédure – Dispositions applicables – Détermination – Pesée de produits stupéfiants

Crim., 3 juin 2026, n° 25-81.012, (B), FRH 38

DROITS DE LA DEFENSE

Instruction – Mise en examen supplétive – Réquisitoire supplétif – Mise à disposition de l'avocat du mis en examen – Délai prévu par l'article 114 du code de procédure pénale – Inobservation – Effet

Crim., 9 juin 2026, n° 25-88.059, (B), FRH 43

G

GEOLOCALISATION

Procédure – Mise en place du dispositif de géolocalisation – Cas – Parking commun aux occupants d'un immeuble d'habitation – Autorisation spéciale par le procureur de la République – Dispense

Crim., 30 juin 2026, n° 25-88.208, (B), FRH 48

I

INSTRUCTION

Ordonnance – Ordonnance de dessaisissement – Dessaisissement au profit d'un juge d'instruction appartenant au même tribunal ou à un autre – Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 663 du code de procédure pénale) – Requête du ministère public – Nécessité – Portée

Crim., 16 juin 2026, n° 25-88.254, (B), FRH 55

Pouvoirs du juge – Actes utiles à la manifestation de la vérité – Demande d'actes – Examen – Recueil d'éléments à l'appui d'une requête en annulation

Crim., 9 juin 2026, n° 25-88.058, (B), FRH 58

J

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES

Comparution à délai différé – Procédure – Formation de jugement – Conditions – Détermination

Crim., 23 juin 2026, n° 26-96.004, (B), FRH 61

JURIDICTIONS CRIMINELLES

Arrêt – Arrêt rendu par défaut – Acquiescement partiel – Accusé se constituant prisonnier ou arrêté – Effets – Détermination

Crim., 10 juin 2026, n° 26-82.138, (B), FS 62

L

LOIS ET REGLEMENTS

Application dans le temps – Loi pénale plus douce – Rétroactivité – Article L.11-1 du code de la justice pénale des mineurs

Crim., 24 juin 2026, n° 25-88.075, (B), FRH 66

O

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE

Pouvoirs – Infractions – Constatations – Stupéfiants – Pesée de substances saisies avant leur destruction – Procédure – Dispositions applicables – Détermination – Remise à un service d'enquête judiciaire – Infraction douanière*	
Crim., 3 juin 2026, n° 25-81.012, (B), FRH	70

P

PEINES

Exécution – Peine privative de liberté – Condamnation prononcée à l'étranger – Transfèrement du condamné sur le territoire national – Peine restant à exécuter – Régime de réduction de peine – Détermination	
Crim., 24 juin 2026, n° 26-96.003, (B), FRH	75
Non-cumul – Poursuite unique – Double déclaration de culpabilité – Cas – Délit de refus d'obtempérer aggravé	
Crim., 2 juin 2026, n° 25-81.863, (B), FS	77
Peines correctionnelles – Peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle – Conditions – Motivation – Nécessité de la peine et caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction – Caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction – Constatation – Caractère suffisant – Emploi des termes de la loi (non)	
Crim., 10 juin 2026, n° 24-86.126, (B), FS	79
Peines correctionnelles – Peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle – Conditions – Motivation – Nécessité de la peine et caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction – Constatation – Modalités	
Crim., 10 juin 2026, n° 25-85.099, (B), FS	82

PRESCRIPTION

Action publique – Délai – Point de départ – Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public	
Crim., 3 juin 2026, n° 25-82.572, (B), FRH	84
Action publique – Interruption – Acte d'instruction ou de poursuite – Notification de la date d'audience devant la chambre de l'instruction par le procureur général – Effet	
Crim., 30 juin 2026, n° 25-85.907, (B), FRH	88

Action publique – Suspension – Obstacle de droit – Article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale – Impossibilité d'agir – Portée	
Crim., 23 juin 2026, n° 25-87.950, (B), FRH	91

PRESSE

Injures – Personnes et corps protégés – Ministre – Faits liés à la fonction ou à la qualité – Infraction commise à raison de ces fonctions ou de cette qualité	
Crim., 23 juin 2026, n° 25-84.754, (B), FRH	95
Procédure – Citation – Mentions obligatoires – Qualification des faits incriminés – Requalification par le juge – Conséquence	
Crim., 9 juin 2026, n° 25-81.573, (B), FS	97
Responsabilité pénale – Directeur de la publication – Communication audiovisuelle – Responsabilité de plein droit – Délégation de pouvoirs (non)	
Crim., 23 juin 2026, n° 25-82.192, (B), FRH	106

T

TRAVAIL

Travail dissimulé – Travail dissimulé par dissimulation d'activité ou par dissimulation d'emploi salarié – Applications diverses – Certificat A1 – Appréciation du caractère frauduleux – Office du juge – Détermination	
Crim., 9 juin 2026, n° 24-85.090, (B) (R), FS	109

U

URBANISME

Notification de décision – Article R. 424-10 du code de l'urbanisme – Date – Détermination	
Crim., 30 juin 2026, n° 25-85.934, (B), FRH	130

Partie II

Avis de la Cour de cassation

Partie III

Décisions des commissions et juridictions instituées auprès de la Cour de cassation

Partie I

Arrêts et ordonnances

ATTEINTE A LA VIE PRIVEE

Crim., 23 juin 2026, n° 25-82.188, (B), FRH

– Cassation partielle –

- **Éléments constitutifs – Élément légal – Enregistrement ou transmission de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement – Caractérisation de l'infraction (oui) – Fixation de l'image avec son consentement – Effet (non).**

L'article 226-1, 2°, du code pénal incrimine tout enregistrement ou transmission de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, aurait-elle même été fixée avec son consentement, dès lors que cet enregistrement ou transmission est effectué à son insu.

M. [I] [V], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 31 janvier 2025, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme [M] [E] des chefs d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui et conservation, diffusion auprès du public ou d'un tiers d'enregistrements ou de documents issus de ces infractions.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 15 février 2020, M. [I] [V] a déposé plainte pour atteinte à sa vie privée et diffusion d'images à caractère sexuel sur un site internet « Pornopolitique.com » puis sur les réseaux sociaux.
3. Le 18 février 2020, une information a été ouverte contre M. [U] [H] et Mme [M] [E] des chefs d'atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel et de conservation, diffusion auprès du public ou d'un tiers de tels enregistrements ou documents.
4. A l'issue, tous deux ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 11 octobre 2023, a retenu leur culpabilité et a prononcé sur intérêts civils.
5. Mme [E], M. [V] et le procureur de la République ont interjeté appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé Mme [E] des fins de la poursuite et a en conséquence débouté M. [V] de ses demandes, alors :

« 1°/ que, d'une part, le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée réprime la fixation, l'enregistrement ou la transmission de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, sans son consentement ; que cette incrimination s'applique à l'hypothèse de l'enregistrement de vidéos à caractère sexuel envoyées avec une modalité spécifique de transmission, n'autorisant qu'un visionnage unique et garantissant une suppression automatique plusieurs secondes après leur consultation ; qu'en refusant de réprimer l'enregistrement et la conservation des vidéos intimes éphémères de Monsieur [V] aux motifs que « les vidéos ayant été réalisées par la partie civile et transmises volontairement par celle-ci. Etendre la répression à la seule captation de celles-ci sur le téléphone de la destinataire, puis à leur conservation dans la mémoire d'un téléphone portable ou d'un ordinateur personnel apparaît manifestement aller au-delà des prévisions de l'article 226-1 et 226-2 du code pénal », lorsqu'il est pourtant acquis que l'exposant, en envoyant ces vidéos avec une configuration spécifique, n'a pas consenti à ce que Madame [E] enregistre, par un procédé clandestin, son image et la conserve ensuite dans son téléphone et sur le disque dur de son ordinateur, la cour d'appel a violé les articles 111-4, 226-1 et 226-2 du code pénal, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale ;

2°/ que, d'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme une obligation positive pour les Etats de garantir que les droits découlant de l'article 8 de la Convention sont respectés ; que cette exigence implique que les juges nationaux adoptent une interprétation des textes de droit interne d'incrimination des atteintes à la vie privée qui soit conciliable avec les dispositions de la Convention ; qu'en refusant d'appliquer l'incrimination prévue par l'article 226-1 du code pénal à l'hypothèse de l'envoi volontaire de vidéos éphémères, et donc en prononçant la relaxe Madame [E] qui a délibérément porté atteinte à la vie privée de Monsieur [V] en enregistrant et conservant les vidéos litigieuses lorsque ce dernier n'avait consenti qu'à un visionnage unique éphémère sans possibilité de conservation, la cour d'appel, qui a interprété trop restrictivement une disposition de droit interne, a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 226-1 du code pénal, dans sa version applicable à la date des faits :

7. Ce texte, en son 2°, incrimine le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

Le consentement de la personne concernée n'est présumé que lorsque ces actes ont été accomplis au vu et au su de l'intéressée sans qu'elle s'y soit opposée, alors qu'elle était en mesure de le faire.

8. Il s'en déduit que tout enregistrement ou transmission de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, aurait-elle même été fixée avec son consentement, est incriminé dès lors que cet enregistrement ou transmission est effectué à son insu.

9. Pour débouter la partie civile de ses demandes, après relaxe des chefs susvisés, l'arrêt attaqué énonce notamment que la partie civile, qui s'était elle-même filmée, a adressé à Mme [E] ces vidéos à caractère sexuel en mai et août 2018, sous la forme de messages éphémères, qui devaient s'effacer automatiquement après avoir été visionnés.

10. Les juges relèvent que la prévenue a copié ces vidéos sur son téléphone et son ordinateur portables, sans aviser la partie civile de l'existence de ces copies.

11. Ils ajoutent que le principe d'interprétation stricte de la loi pénale amène à exclure du champ répressif des articles 226-1 et 226-2 du code pénal la conservation, dans la mémoire d'un téléphone portable ou d'un ordinateur personnel, à l'insu de la partie civile, des vidéos réalisées et transmises volontairement par cette dernière.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13. En effet, elle ne pouvait prononcer la relaxe et débouter en conséquence la partie civile, après avoir constaté que la prévenue avait procédé à l'enregistrement des images litigieuses à l'insu de la partie civile, que cette dernière ne lui avait transmises que pour un visionnage unique suivi d'une suppression automatique, ce dont il se déduisait son absence de consentement auxdites opérations d'enregistrement.

14. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions civiles de l'arrêt ayant rejeté les demandes de la partie civile concernant Mme [E], la relaxe de celle-ci des chefs précités ayant acquis autorité de chose jugée.

Les autres dispositions seront donc maintenues.

16. Il appartiendra à la cour d'appel de renvoi de rechercher l'existence d'une faute civile, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 31 janvier 2025, mais en ses seules dispositions civiles concernant Mme [E], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Violeau - Avocat général : M. Dureux - Avocat(s) : SCP Spinosi ; Me Laurent Goldman -

Textes visés :

Article 226-1, 2°, du code pénal.

Rapprochement(s) :

Crim., 16 mars 2016, pourvoi n° 15-82.676, *Bull. crim.* 2016, n° 86 (cassation).

AVOCAT

Crim., 23 juin 2026, n° 25-84.336, (B), FRH

– Rejet –

- **Secret professionnel – Domaine d'application – Exclusion – Enquête déontologique – Procès-verbaux d'audition – Exception – Éléments relatifs à la défense d'un client – Portée.**

Les procès-verbaux d'audition d'avocats qui ont été établis à l'occasion d'une enquête déontologique à laquelle le bâtonnier a décidé de procéder à leur égard n'entrent pas dans les prévisions de l'article 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Néanmoins, lorsque le demandeur fait valoir des éléments de nature à établir que le procès-verbal d'audition d'un avocat objet d'une enquête déontologique comporte des mentions relatives à la défense d'un client de cet avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle ou d'une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction, il appartient au juge des libertés et de la détention ou, sur recours, au président de la chambre de l'instruction, saisi de la contestation élevée en application de l'article 56-1 du code de procédure pénale, de vérifier si ces mentions relèvent de l'exercice des droits de la défense de ce client et sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 précitée et, si tel est le cas, d'en ordonner la cancellation.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et MM. [I] [H] et [D] [W] ont formé des pourvois contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juin 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 mars 2025, pourvoi n° 23-86.261), dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec tortures ou actes de barbarie, extorsion, en bande organisée, association de malfaiteurs et menace ou intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet ou au domicile d'un avocat.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Au mois d'août 2022, deux plaintes avec constitution de partie civile ont été déposées des chefs susvisés, relativement au litige ayant opposé le plaignant et son épouse à une personnalité du Qatar, membre du gouvernement de cet Etat.

3. Le plaignant, qui avait accepté d'un proche de cette personnalité la remise en dépôt de pièces compromettantes pour cette dernière, a été arrêté et emprisonné au Qatar au mois de janvier 2020. Son épouse a restitué une partie des pièces et est rentrée en France, où elle a mandaté un cabinet d'avocats pour obtenir la libération de son époux. D'autres pièces étant conservées en France, le directeur adjoint des services de renseignement qataris a proposé la signature d'un protocole d'accord en échange de la libération du plaignant. Des négociations ont alors été menées par les avocats des plaignants avec les avocats français de la partie qatarie. Après restitution des dernières pièces par le truchement des avocats, le plaignant a été libéré et assigné à résidence, et deux protocoles transactionnels ont été signés entre les plaignants et la personnalité qatarie.

Le plaignant est rentré en France le 1^{er} novembre 2020.

4. Le juge des libertés et de la détention a autorisé le juge d'instruction à procéder à des perquisitions au cabinet et au domicile des avocats intervenus dans les négociations.

5. L'une des perquisitions a donné lieu à opposition à la saisie de divers documents de la part des deux délégués du bâtonnier de l'ordre des avocats qui y ont assisté.

6. Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le versement au dossier de la procédure des cinq scellés litigieux.

7. Le bâtonnier de l'ordre des avocats et les deux avocats dont le cabinet a été perquisitionné ont formé des recours contre cette décision.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, proposé pour MM. [H] et [W], et le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour le bâtonnier

8. Les griefs sont sans objet dès lors que, par arrêt du 13 janvier 2026, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Sur le premier moyen proposé pour MM. [H] et [W]

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité soulevées, a rejeté les autres moyens d'irrégularité, a ainsi notamment rejeté la demande des requérants tendant à voir constater l'incompétence des juridictions françaises pour apprécier la légalité d'actes réalisés par l'Etat du Qatar dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, a en conséquence ordonné le versement au dossier de la procédure des scellés suivants : scellé cab [1] huit (cote 10), scellé cab [1] douze (cote 14), scellé cab [1] vingt-deux (cote 24), scellé cab [1] vingt-trois (cote 25),

scellé cab [1] vingt-quatre (cote 26), scellé cab [1] vingt-cinq (cote 27), scellé cab [1] vingt-six (cote 28), scellé cab [1] vingt-huit (cote 30), a dit n'y avoir lieu à cancellation et a ordonné la transmission du dossier au juge d'instruction saisi, alors :

« 1°/ qu'il résulte du principe de souveraineté des États et de son corollaire, le principe de non-ingérence d'un État envers un autre État, que les juridictions françaises n'ont pas le pouvoir d'apprécier l'application, inhérente à l'exercice de la puissance publique, des règles de droit pénal d'un État étranger de nature à fonder la détention, sur son propre territoire, d'une personne suspectée d'une infraction pénale ; qu'en retenant que « le litige dont s'agit constitue un litige d'ordre essentiellement privé, qui a fait l'objet d'un protocole d'accord amiable entre personnes privées, et [qui] ne concerne pas les prérogatives de puissance publique de l'État du Qatar » pour autoriser la saisie, au cabinet d'avocat de MM. [H] et [W], de documents « en lien avec les infractions visées », cependant qu'elle constatait que « des forces de police seraient intervenues au Qatar dans un cadre judiciaire pour interpellier, détenir et perquisitionner le domicile de [E] [L] », que M. [U] avait été arrêté par « des agents des forces de sécurité Qatari », qu'il avait été détenu et interrogé « dans un bâtiment du ministère de l'intérieur », qu'« à compter du 13 janvier 2020, il existait [donc] au Qatar une procédure juridictionnelle engagée à l'encontre de [E] [U], justifiant l'exercice de ses droits de la défense », de sorte que les éléments de nature à constituer les infractions de détention arbitraire, d'extorsion, de menace commise en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte, et d'association de malfaiteurs avaient été commis par les autorités qataries exerçant des prérogatives de puissance publique (des forces de police, des bâtiments publics, une procédure juridictionnelle), ce dont il résultait que, dépourvue du pouvoir d'incriminer tant l'ordre des autorités constituées qataries de détenir M. [U] que la contrainte qu'elles avaient exercée pour décider de sa libération, la juridiction française ne pouvait ordonner la saisie des documents relatifs aux négociations menées par ses avocats avec un État souverain pour l'obtenir, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en violant les principes susvisés, ensemble l'article 55 de la Constitution, les articles préliminaire et 56-1 du code de procédure pénale et les articles 224-1 et suivants, 312-1 et suivants, 434-5 et 450-1 du code pénal ;

2°/ qu'en toute hypothèse il résulte du principe de souveraineté des États et de son corollaire, le principe de non-ingérence d'un État envers un autre État, que les juridictions françaises n'ont pas le pouvoir d'apprécier l'application, inhérente à l'exercice de la puissance publique, des règles de droit pénal d'un État étranger de nature à fonder la détention, sur son propre territoire, d'une personne suspectée d'une infraction pénale ; qu'en retenant que « le litige dont s'agit constitue un litige d'ordre essentiellement privé, qui a fait l'objet d'un protocole d'accord amiable entre personnes privées, et [qui] ne concerne pas les prérogatives de puissance publique de l'État du Qatar » pour autoriser la saisie, au cabinet d'avocat de MM. [H] et [W], de documents « en lien avec les infractions visées », cependant qu'il constatait que M. [U] avait été arrêté par « des agents des forces de sécurité Qatari », qu'« à compter du 13 janvier 2020, il existait [donc] au Qatar une procédure juridictionnelle engagée à l'encontre de [E] [U], justifiant l'exercice de ses droits de la défense », que la conclusion d'un protocole d'accord « pourrait s'analyser comme étant une condition préalable à la libération du plaignant », et que M. [U] avait ainsi confié aux avocats exposants « la mission de l'assister et le représenter afin d'obtenir sa remise en liberté », ce dont il résultait que la détention de M. [U], et son maintien forcé sur le territoire qatari, qui constituaient

des mesures répressives prises par un État souverain dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, avaient été négociées puis levées au moyen d'un accord qui n'avait pu être signé par M. [G] en personne que s'il avait reçu délégation du pouvoir de disposer de ces prérogatives de puissance publique, de sorte qu'agissant au nom et pour le compte de l'État du Qatar il était couvert par l'immunité de juridiction, et que, dépourvue du pouvoir d'incriminer tant l'ordre des autorités constituées qataries de détenir M. [U] que la contrainte qu'elles avaient exercée pour décider de sa libération, la juridiction française ne pouvait ordonner la saisie des documents relatifs aux négociations menées par ses avocats avec un État souverain pour l'obtenir, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en violant les principes susvisés, ensemble l'article 55 de la Constitution, les articles préliminaire et 56-1 du code de procédure pénale et les articles 224-1 et suivants, 312-1 et suivants, 434-5 et 450-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

10. La compétence du juge des libertés et de la détention et du président de la chambre de l'instruction saisi sur recours, statuant sur le fondement de l'article 56-1 du code de procédure pénale, est limitée à l'examen de la contestation élevée par le bâtonnier portant sur l'atteinte aux droits de la défense qui résulterait de la saisie de documents relevant de l'exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil.

11. Dès lors, le moyen pris de l'incompétence des juridictions françaises, qui ne relève pas de l'office du président de la chambre de l'instruction mais du contentieux de la nullité des saisies devant la chambre de l'instruction, est inopérant.

Sur le premier moyen proposé pour le bâtonnier

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris de voir constaté que des pièces couvertes par le secret professionnel lié à l'exercice des droits de la défense de MM. [H] et [W], avocats, à l'égard de leur client M. [U] ont été communiquées, dans le cadre de la procédure d'opposition, au cabinet [2] en violation des règles du secret professionnel, et a rejeté la demande de voir ordonné que ces pièces soient toutes restituées et de faire injonction au cabinet [2] de détruire leur copie et de s'abstenir d'en faire usage, alors :

« 1°/ que l'opposition du bâtonnier à la saisie de documents dans le cabinet d'un avocat qui est soumise au juge des libertés et de la détention, a pour objet d'assurer la protection du secret professionnel de l'avocat et qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi ; que ce magistrat, et sur recours, le président de la chambre de l'instruction, dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la protection du secret professionnel des avocats et statuer sur le sort des scellés qui lui sont soumis ; qu'en tant qu'elle vise à assurer la protection des droits de la défense mais également du secret professionnel de l'avocat, la procédure d'opposition n'étant pas ouverte à des tiers, il s'en déduit que, jusqu'à la décision à intervenir sur le versement éventuel des pièces saisies au dossier de l'instruction, de tels documents ne doivent pas être communiqués à des tiers, particulièrement aux

avocats qui assistaient l'adversaire du client des avocats perquisitionnés ; qu'il entre dans la fonction du Président de la chambre de l'instruction, appelé à connaître du recours contre l'ordonnance rendue par le JLD dans cette procédure d'opposition, de constater les irrégularités commises dans l'instance devant ce magistrat, serait-ce par le greffier qui l'assiste, tenant à la méconnaissance du secret professionnel de l'avocat jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'opposition ; que, saisi de l'opposition à la saisie de documents au cours de la perquisition au cabinet [1] de Me [H] et Me [W], par ordonnance du 3 juillet 2023, le JLD a ordonné une expertise aux fins de traduction des pièces contenues dans certains scellés, avant de statuer sur la demande de restitution ; que le rapport d'expertise a été communiqué non seulement aux avocats perquisitionnés, mais également aux avocats représentant les parties adverses dans le cadre de la procédure sous-jacente à celle ayant donné lieu à la perquisition du cabinet [1], lesquels n'étaient pas parties à la procédure d'opposition ; que le JLD a refusé de constater cette irrégularité ; que, sur recours notamment du Bâtonnier de Paris, le Président de la chambre de l'instruction a rejeté la demande de constatation de cette irrégularité et des mesures propres à la faire cesser, en estimant qu'un tel constat n'entraîne pas dans le cadre de ses fonctions, son pouvoir se limitant à statuer sur la demande de restitution des scellés ou sur leur versement au dossier d'instruction ; que dès lors qu'il appartenait au Président de la chambre de l'instruction de constater l'atteinte au secret professionnel des avocats et notamment au secret des documents se rapportant aux droits de la défense, éventuellement commises dans le cadre de la procédure devant le JLD, l'ordonnance attaquée a méconnu l'article 56-1 du code de procédure pénale ;

2°/ que la procédure d'opposition est organisée afin de garantir la protection du secret professionnel de l'avocat et des droits de la défense ; qu'à cette fin, elle n'est pas ouverte à des tiers ; qu'il appartient dès lors au JLD comme au Président de la chambre de l'instruction de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer cette protection jusqu'à l'issue de la procédure d'opposition ; que dès lors, en refusant de faire injonction au cabinet d'avocat adverse auquel certaines pièces de la procédure d'opposition ont été communiquées, de les restituer, le Président de la chambre de l'instruction a encore méconnu l'article 56-1 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en tout état de cause, en refusant de se prononcer sur l'atteinte au secret de la défense résultant de la communication à l'avocat adverse de pièces saisies se rapportant à la défense du client des avocats perquisitionnés, le Président de la chambre de l'instruction a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ».

Réponse de la Cour

13. Le moyen n'est pas fondé.

14. En effet, pour la raison exposée au paragraphe 10, il n'entre pas dans la compétence du président de la chambre de l'instruction de se prononcer sur l'éventuelle difficulté née de la communication de copies de pièces par un greffe à un tiers ni sur les voies de recours et moyen d'y remédier, le cas échéant.

Sur les deuxième et troisième moyens, et le quatrième moyen, pris en sa première branche, proposés pour le bâtonnier, le deuxième moyen, pris en ses autres branches, et les troisième et quatrième moyens proposés pour MM. [H] et [W]

Enoncé des moyens

15. Le deuxième moyen proposé pour le bâtonnier critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a décidé que les scellés cab [1] huit et douze seraient versés au dossier la procédure d'instruction, alors :

« 1°/ que l'enquête déontologique par le Bâtonnier, saisi d'une plainte du client d'un avocat, constitue un préalable à l'ouverture éventuelle d'une procédure disciplinaire à l'encontre de ce professionnel ; qu'outre le fait qu'à l'issue de l'enquête déontologique, le Bâtonnier peut prononcer une admonestation, dès lors que, dans le cadre de la procédure disciplinaire, l'avocat peut faire l'objet de sanctions disciplinaires ayant un caractère punitif, il s'en déduit que les échanges avec le Bâtonnier pendant l'enquête déontologique, qui en est le préalable, relevant des droits de la défense de l'avocat, ne sont pas saisissables ; que le juge des libertés et de la détention, comme le président de la chambre de l'instruction, compétents pour statuer sur une opposition, sont tenus d'assurer la protection des droits de la défense, qu'ils soient ceux du client de l'avocat perquisitionné ou ceux de cet avocat : qu'en cet état, en considérant, pour statuer sur l'opposition, que la saisie de documents en lien avec un contentieux déontologique mettant en cause Maître [H], à la suite d'une plainte de son client [E] [U] et ne relevant pas de l'exercice des droits de la défense de ce client, était régulière, sans se prononcer sur l'atteinte aux droits de la défense de l'avocat visé par la plainte de M. [E] [U], le Président de la chambre de l'instruction a violé l'article 56-1 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en tout état de cause, aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil ne peut être saisi ; qu'il résulte de l'article 56-1 avant dernier alinéa, du code de procédure pénale, que le secret de la défense et du conseil est protégé non seulement en cas de perquisition dans le cabinet d'un avocat, mais également dans les locaux de l'Ordre des avocats et au cabinet du Président de l'Ordre, la procédure d'opposition s'y appliquant, l'autorisation de perquisition relevant alors de la compétence du président du tribunal judiciaire ; qu'il s'en déduit que procède d'un détournement de procédure la saisie des échanges entre un avocat et le Bâtonnier se rapportant aux droits de la défense dans le cadre de l'enquête déontologique décidée par le Bâtonnier ; qu'en ne recherchant pas si les échanges et documents communiqués par l'avocat dans le cadre de l'enquête déontologique, saisis lors de la perquisition, se rapportaient aux conditions d'exercice de la défense de M. [E] [U] et si leur saisie ne procédait dès lors pas d'un détournement de procédure, le président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 56-1 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'enfin, en refusant de rechercher si la saisie des échanges de l'avocat avec le représentant du Bâtonnier, dans le cadre de l'enquête déontologique était de nature à porter atteinte aux droits de la défense de l'avocat et à tout le moins, si cette méthode ne procédait d'un contournement de l'atteinte au secret des documents relatifs, aux droits de la défense, le Président de la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

16. Le troisième moyen proposé pour le bâtonnier critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné le versement au dossier de la procédure d'instruction des scellés cab [1] vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six et vingt-huit, alors :

« 1°/ que s'agissant des scellés CAB [1] VINGT TROIS ET VINGT QUATRE, le Président de la chambre de l'instruction a ordonné leur versement au dossier d'instruction, en considérant, pour chacun d'eux, que « ce scellé, en lien avec les infractions visées, et notamment avec les faits ayant pu conduire [T] [A] à remettre des documents confidentiels à [E] [U], est utile à la manifestation de la vérité, et il ne relève pas de l'exercice des droits de la défense de [E] [U] » ; qu'en ne recherchant pas si ces documents étaient indivisibles de ceux portant sur la défense de M. [E] [U], comme conditions de sa libération et comme tels insaisissables, quand il rappelait qu'ensuite de la proposition de passer une transaction, entre avril et juin 2020, l'épouse de M. [U] et M. [A] ont été entendus par les avocats de M. [G], et qu'ils remettaient l'ensemble du matériel numérique à M. [H] qui les transmettait aux avocats de la partie adverse, le Président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 56-1 du code de procédure pénale ;

2°/ que s'agissant du scellé CAB [1] VINGT SIX, portant sur des échanges entre l'un des avocats de [E] [U] et M. [A], le Président de la chambre de l'instruction en a ordonné le versement à la procédure, aux motifs qu'ils n'intéressent pas les droits de la défense de M. [E] [U] ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce qui justifiait la saisie de tels documents et en quoi ils étaient utiles à la manifestation de la vérité dans la procédure ouverte sur la plainte de M. [E] [U], le Président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 56-1 du code de procédure pénale ;

3°/ que, s'agissant du scellé CAB [1] VINGT CINQ, le président de la chambre de l'instruction en ordonne le versement au dossier de la procédure aux motifs que les pièces concernant [F] [N], provenant d'une autre procédure dans laquelle M. [E] [U] est mis en examen ont été versées au dossier d'instruction avant l'autorisation de perquisition et que « ce scellé contient échanges de mails et projets de protocoles d'accord entre [3] et [F] [N] consistant dans un engagement de confidentialité, l'intéressé s'engageant à nier publiquement la 'fausse documentation fabriquée par [T] [A]' : qu'en l'état de tels motifs, établissant que sont en cause des faits portant sur la confection de faux documents qui n'est pas en cause dans la procédure d'instruction pour laquelle l'autorisation de perquisition a été accordée portant sur des faits dont M. [E] [U] se dit 30 victime et non celle dans laquelle il est mis en examen, le Président de la chambre de l'instruction a excédé les limites de ses pouvoirs en méconnaissance de l'article 56-1 du code pénal ;

4°/ que le Président de la chambre de l'instruction a ordonné le versement au dossier de l'instruction du scellé CAB [1] VINGT HUIT, aux motifs que « ce scellé contient des captures d'écran signal du téléphone de Me [H] avec le fil de conversation avec [S] du 9/06/20 au 23/03/21. Ce scellé, en ce qu'il contient des échanges avec [S], ne relève pas de l'exercice des droits de la défense de [E] [U] » ; que dès lors qu'il avait relevé que M. [S] avait conseillé à Mme [U], de garder le silence sur le sort de son époux, élément indivisible de l'organisation de la défense de M. [U], le Président n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 56-1 du code de procédure pénale. »

17. Le quatrième moyen proposé pour le bâtonnier critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a décidé que les scellés cab [1] huit et douze seraient versés au dossier la procédure d'instruction, alors :

« 1°/ que dès lors que l'article 56-1 avant dernier alinéa du code de procédure pénale prévoit que l'interdiction de saisir des documents relatifs aux droits de la défense et couverts par le secret de la défense et du conseil prévu par son alinéa 2 s'applique lorsqu'il est procédé à une perquisition dans les locaux de l'ordre des avocats ou au cabinet du bâtonnier, il s'en déduit nécessairement que les échanges se rapportant aux droits de la défense intervenant dans le cadre d'une enquête déontologique décidée par le bâtonnier sont insaisissables qu'ils soient saisis dans les locaux de l'ordre ou le cabinet du bâtonnier ou qu'ils le soient au cabinet de l'avocat faisant l'objet d'une telle enquête ; que, dès lors, que l'ordonnance attaquée constate qu'à compter du 13 janvier 2020, il existait au Qatar une procédure juridictionnelle engagée à l'encontre de [E] [U], justifiant l'exercice des droits de la défense, que le scellé CAB [1] HUIT porte « sur des échanges en lien avec un contentieux déontologique lié au dossier [E] [U] » et que le scellé CAB [1] DOUZE « contient le procès-verbal d'audition de Maître [H] concernant les diligences réalisées au profit du plaignant », ce qui établit que les échanges et le procès-verbal d'audition intervenus dans le cadre de l'enquête déontologique étaient relatifs aux droits de la défense de M. [U] et couverts par le secret de la défense et du conseil, le président de la chambre de l'instruction qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 56-1 du code de procédure pénale. »

18. Le deuxième moyen proposé pour MM. [H] et [W] critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné le versement au dossier de la procédure des scellés suivants : scellé cab [1] huit [cote 10], scellé cab [1] douze [cote 14], scellé cab [1] vingt-deux [cote 24], scellé cab [1] vingt-trois [cote 25], scellé cab [1] vingt-quatre [cote 26], scellé cab [1] vingt-cinq [cote 27], scellé cab [1] vingt-six [cote 28], scellé cab [1] vingt-huit [cote 30], a dit n'y avoir lieu à cancellation et a ordonné la transmission du dossier au juge d'instruction saisi, alors :

« 1°/ qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, ne peut être saisi et placé sous scellé, sans que cette interdiction ne soit limitée à l'activité de défense dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction ; qu'en retenant que « les scellés contenant les documents saisis au sein du cabinet [1] doivent être examinés distinctement afin de déterminer s'ils relevaient ou non de l'exercice des droits de la défense à la date de leur rédaction, en vérifiant s'il existait ou non une procédure juridictionnelle ou une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction contre [E] [U] à cette date » pour ordonner le versement au dossier de la procédure des scellés cotés 10, 14, 24, 25, 26, 27, 28 et 30, au motif que ces documents « ne relev[aient] pas de l'exercice des droits de la défense de [E] [U] », la chambre de l'instruction a violé l'article 56-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'en toute hypothèse, les éléments d'un dossier d'enquête déontologique ne peuvent pas être saisis, conformément aux dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale, lorsqu'ils sont relatifs aux diligences accomplies par l'avocat faisant l'objet de l'enquête pour la défense d'un client concerné par une procédure juridictionnelle ou par une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction et relèvent, ainsi, de l'exercice des droits de la défense de ce client ; qu'en retenant au contraire que les scellés Cab [1] Huit (cote 10, identifiée par erreur comme la cote 20 dans les motifs) et Cab [1] Douze (cote 14) étaient « en lien avec un contentieux

déontologique de Maître [H] [...] et ne releva[ient] pas de l'exercice des droits de la défense de [E] [U] » et en ordonnant que ces scellés soient versés à la procédure cependant qu'elle constatait que ces documents relatifs à la procédure déontologique étaient « liés au dossier de [E] [U] » et concernaient « les diligences réalisées au profit du plaignant », ce dont il résultait qu'étant relatifs à la défense de M. [U] lors d'une « procédure juridictionnelle [...] justifiant l'exercice de ses droits de la défense », ces documents étaient relatifs à l'exercice des droits de la défense de M. [U] et ne pouvaient, dès lors, être saisis dans le cabinet de son avocat, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 56-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu'en toute hypothèse, la saisie dans un cabinet d'avocats de documents relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction et relevant, à ce titre, des droits de la défense, est prohibée ; qu'en jugeant que l'« état des frais d'avocat au nom de [E] [U] au 19 mars 2020 » saisi dans le cabinet [1] ne « relev[ait] pas » de l'exercice des droits de la défense de [E] [U] » et devait ainsi être versé au dossier de la procédure cependant qu'elle constatait que, par une convention du « 18 mars 2020 », ce dernier avait confié aux avocats du cabinet [1] « la mission de l'assister et de le représenter afin d'obtenir sa remise en liberté » et qu'ainsi « à compter du 13 janvier 2020, il existait au Qatar une procédure juridictionnelle engagée à l'encontre de [E] [U], justifiant l'exercice de ses droits de la défense », ce dont il résultait que les frais d'avocats exposés par [E] [U] jusqu'au 19 mars 2020 étaient relatifs à l'exercice de ses droits de la défense, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 56-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

5°/ qu'en toute hypothèse, la saisie dans un cabinet d'avocats de documents relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction et relevant, à ce titre, des droits de la défense, est prohibée ; qu'en affirmant que les scellés Cab [1] vingt-trois (cote 25), vingt-quatre (cote 26), vingt-cinq (cote 27), vingt-six (cote 28) ne relevaient pas de l'exercice des droits de la défense de [E] [U] et devaient donc être versés à la procédure au motif qu'ils contenaient des échanges ou projets de convention entre le cabinet [1] et M. [T] [A] ou mentionnant les documents livrés par ce dernier, cependant que M. [T] [A] était l'homme qui avait, d'abord, remis à M. [E] [U] les éléments à la restitution desquels sa libération fut conditionnée par le Qatar et qui avait, ensuite, remis les éléments litigieux à M. [H] afin qu'il les remette à la partie adverse en contrepartie de la libération de M. [U], ce dont il résultait que les échanges intervenus entre M. [A] et M. [H], avocat de M. [U] dans le cadre de la procédure juridictionnelle le concernant au Qatar, relevaient de l'exercice des droits de la défense de ce dernier, tout comme les échanges avec un tiers concernant « la fausse documentation fabriquée par [T] [A] » qui concernaient directement la documentation en contrepartie de laquelle la libération de M. [U] avait été négociée par les exposants dans le cadre de la procédure juridictionnelle Qatari dont la chambre de l'instruction a constaté l'existence, la chambre de l'instruction a violé l'article 56-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

6°/ qu'en toute hypothèse la saisie dans un cabinet d'avocats de documents relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé

d'une sanction et relevant, à ce titre, des droits de la défense, est prohibée ; qu'en ordonnant que soit versé à la procédure le scellé Cab [1] Vingt-Huit (cote 30) au seul motif que « Ce scellé contient des captures d'écran signal du téléphone de Me [H] avec le fil de conversation avec [S] du 9/06/20 au 23/03/21./Ce scellé, en ce qu'il contient des échanges avec [S], ne relève pas de l'exercice des droits de la défense de [E] [U] » cependant que la seule circonstance que ce scellé contienne des échanges intervenus entre l'avocat de M. [U] et un tiers n'était pas de nature à exclure qu'il relève de l'exercice des droits de la défense de ce dernier et qu'il appartenait à la chambre de l'instruction, pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, de décrire sommairement le contenu ou l'objet de ces échanges, afin que l'on puisse déterminer s'ils avaient trait ou non à la procédure juridictionnelle dont faisait l'objet M. [U], la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale. »

19. Le troisième moyen proposé pour MM. [H] et [W] critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a décidé que les scellés cab [1] huit et douze seraient versées au dossier la procédure d'instruction, alors :

« 1°/ que l'enquête déontologique par le Bâtonnier, saisi d'une plainte du client d'un avocat, constitue un préalable à l'ouverture éventuelle d'une procédure disciplinaire à l'encontre de ce professionnel ; qu'outre le fait qu'à l'issue de l'enquête déontologique, le Bâtonnier peut prononcer une admonestation, dès lors que, dans le cadre de la procédure disciplinaire, l'avocat peut faire l'objet de sanctions disciplinaires ayant un caractère punitif, il s'en déduit que les échanges avec le Bâtonnier pendant l'enquête déontologique, qui en est le préalable, relevant des droits de la défense de l'avocat, ne sont pas saisissables ; que le juge des libertés et de la détention, comme le président de la chambre de l'instruction, compétents pour statuer sur une opposition, sont tenus d'assurer la protection des droits de la défense, qu'ils soient ceux du client de l'avocat perquisitionné ou ceux de cet avocat : qu'en cet état, en considérant, pour statuer sur l'opposition, que la saisie de documents en lien avec un contentieux déontologique mettant en cause Maître [H], à la suite d'une plainte de son client [E] [U] et ne relevant pas de l'exercice des droits de la défense de ce client, était régulière, sans se prononcer sur l'atteinte aux droits de la défense de l'avocat visé par la plainte de M. [E] [U], le Président de la chambre de l'instruction a violé l'article 56-1 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en tout état de cause, aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil ne peut être saisi ; qu'il résulte de l'article 56-1 avant-dernier alinéa, du code de procédure pénale, que le secret de la défense et du conseil est protégé non seulement en cas de perquisition dans le cabinet d'un avocat, mais également dans les locaux de l'Ordre des avocats et au cabinet du Président de l'Ordre, la procédure d'opposition s'y appliquant, l'autorisation de perquisition relevant alors de la compétence du président du tribunal judiciaire ; qu'il s'en déduit que procède d'un détournement de procédure la saisie des échanges entre un avocat et le Bâtonnier se rapportant aux droits de la défense dans le cadre de l'enquête déontologique décidée par le Bâtonnier ; qu'en ne recherchant pas si les échanges et documents communiqués par l'avocat dans le cadre de l'enquête déontologique, saisis lors de la perquisition, se rapportaient aux conditions d'exercice de la défense de M. [E] [U] et si leur saisie ne procédait dès lors pas d'un détournement de procédure, le président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 56-1 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'enfin, en refusant de rechercher si la saisie des échanges de l'avocat avec le représentant du Bâtonnier, dans le cadre de l'enquête déontologique était de nature à porter atteinte aux droits de la défense de l'avocat et à tout le moins, si cette méthode ne procédait d'un contournement de l'atteinte au secret des documents relatifs, aux droits de la défense, le Président de la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

20. Le quatrième moyen proposé pour MM. [H] et [W] critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné le versement au dossier de la procédure d'instruction des scellés cab [1] vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six et vingt-huit, alors :

« 1°/ que s'agissant des scellés CAB [1] VINGT TROIS ET VINGT QUATRE, le Président de la chambre de l'instruction a ordonné leur versement au dossier d'instruction, en considérant, pour chacun d'eux, que « ce scellé, en lien avec les infractions visées, et notamment avec les faits ayant pu conduire [T] [A] à remettre des documents confidentiels à [E] [U], est utile à la manifestation de la vérité, et il ne relève pas de l'exercice des droits de la défense de [E] [U] » ; qu'en ne recherchant pas si ces documents étaient indivisibles de ceux portant sur la défense de M. [E] [U], comme conditions de sa libération et comme tels insaisissables, quand il rappelait qu'ensuite de la proposition de passer une transaction, entre avril et juin 2020, l'épouse de M. [U] et M. [A] ont été entendus par les avocats de M. [G], et qu'ils remettaient l'ensemble du matériel numérique à M. [H] qui les transmettait aux avocats de la partie adverse, le Président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 56-1 du code de procédure pénale ;

2°/ que s'agissant du scellé CAB [1] VINGT SIX, portant sur des échanges entre l'un des avocats de [E] [U] et M. [A], le Président de la chambre de l'instruction en a ordonné le versement à la procédure, aux motifs qu'ils n'intéressent pas les droits de la défense de M. [E] [U] ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce qui justifiait la saisie de tels documents et en quoi ils étaient utiles à la manifestation de la vérité dans la procédure ouverte sur la plainte de M. [E] [U], le Président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 56-1 du code de procédure pénale ;

3°/ que s'agissant du scellé CAB [1] VINGT CINQ, le président de la chambre de l'instruction en ordonne le versement au dossier de la procédure aux motifs que les pièces concernant [F] [N], provenant d'une autre procédure dans laquelle M. [E] [U] est mis en examen ont été versées au dossier d'instruction avant l'autorisation de perquisition et que « ce scellé contient échanges de mails et projets de protocoles 5 d'accord entre [3] et [F] [N] consistant dans un engagement de confidentialité, l'intéressé s'engageant à nier publiquement la 'fausse documentation fabriquée par [T] [A]' : qu'en l'état de tels motifs, établissant que sont en cause des faits portant sur la confection de faux documents qui n'est pas en cause dans la procédure d'instruction pour laquelle l'autorisation de perquisition a été accordée portant sur des faits dont M. [E] [U] se dit victime et non celle dans laquelle il est mis en examen, le Président de la chambre de l'instruction a excédé les limites de ses pouvoirs en méconnaissance de l'article 56-1 du code pénal ;

4°/ que le Président de la chambre de l'instruction a ordonné le versement au dossier de l'instruction du scellé CAB [1] VINGT HUIT, aux motifs que « ce scellé contient des captures d'écran signal du téléphone de Me [H] avec le fil de conversation avec [S] du 9/06/20 au 23/03/21. Ce scellé, en ce qu'il contient des échanges avec [S], ne relève pas de l'exercice des droits de la défense de [E] [U] » ; que dès lors qu'il avait

relevé que M. [S] avait conseillé à Mme [U], de garder le silence sur le sort de son époux, élément indivisible de l'organisation de la défense de M. [U], le Président n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 56-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

21. Les moyens sont réunis.

Sur les moyens en ce qu'ils concernent les scellés cab [1] numéros vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six et vingt-huit

22. Pour ordonner le versement à la procédure des scellés numéros vingt-trois à vingt-six et vingt-huit, l'ordonnance attaquée énonce qu'ils sont en lien avec les infractions visées, sont utiles à la manifestation de la vérité, et ne relèvent pas de l'exercice des droits de la défense de M. [U].

23. Le juge indique, s'agissant du scellé cab [1] numéro vingt-deux, qu'il s'agit d'un simple état de frais d'avocat ne relevant pas des droits de la défense de M. [U].

24. En prononçant ainsi, après avoir décrit le contenu des documents saisis, et exposé, sans insuffisance ni contradiction, en quoi ces documents, d'une part, étaient en lien avec les infractions visées et utiles à la manifestation de la vérité, d'autre part, ne relevaient pas des droits de la défense, le président de la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

Sur les moyens en ce qu'ils concernent les scellés cab [1] numéros 8 et 12

25. Pour rejeter la demande de restitution des scellés Cab [1] Huit et Cab [1] Douze, l'ordonnance attaquée énonce que le premier contient des courriels et leurs pièces jointes relatifs à la saisine de la bâtonnière ainsi que les échanges en lien avec un contentieux déontologique lié au dossier de M. [U], et, le second, le procès-verbal d'audition de M. [H] par la commission déontologique de l'ordre des avocats au barreau de Paris concernant les diligences réalisées au profit du plaignant.

26. Le juge précise que l'exercice des droits de la défense protégé dans le cadre de la présente procédure est celui de M. [U] et non pas celui de M. [H].

27. Il en conclut que la saisie de ces documents en lien avec un contentieux déontologique de M. [H], utiles à la manifestation de la vérité, et ne relevant pas de l'exercice des droits de la défense de M. [U], était régulière.

28. En prononçant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

29. En effet, les procès-verbaux d'audition d'avocats qui ont été établis à l'occasion d'une enquête déontologique à laquelle le bâtonnier a décidé de procéder à leur égard n'entrent pas dans les prévisions de l'article 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui réserve le secret professionnel aux consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, aux correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception de celles portant la mention « officielle », aux notes d'entretien et plus généralement à toutes les pièces du dossier.

30. Néanmoins, lorsque le demandeur fait valoir des éléments de nature à établir que le procès-verbal d'audition d'un avocat objet d'une enquête déontologique comporte des mentions relatives à la défense d'un client de cet avocat dans le cadre d'une procé-

de juridictionnelle ou d'une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction, il appartient au juge des libertés et de la détention ou, sur recours, au président de la chambre de l'instruction, saisi de la contestation élevée en application de l'article 56-1 du code de procédure pénale, de vérifier si ces mentions relèvent de l'exercice des droits de la défense de ce client et sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 précitée et, si tel est le cas, d'en ordonner la cancellation.

31. En l'espèce, il résulte des mémoires des demandeurs que ceux-ci se sont bornés à faire valoir que les pièces des scellés Cab [1] 8 et Cab [1] 12 étaient de nature à porter atteinte aux droits de la défense de M. [H], dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, sans exposer en quoi ces pièces étaient de nature à porter atteinte aux droits de la défense de M. [U].

32. Les moyens doivent dès lors être écartés.

33. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Hill - Avocat général : M. Dureux - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ; article 56-1 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Crim., 11 mars 2025, pourvoi n° 23-86.260, *Bull. crim.* (rejet), et les arrêts cités.

Crim., 23 juin 2026, n° 25-84.652, (B), FS

- Cassation -

■ **Secret professionnel – Perquisition effectuée dans son cabinet – Correspondance échangée entre l'avocat et un client – Saisie – Condition.**

Pour l'application de l'article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, il appartient au juge des libertés et de la détention saisi d'une contestation sur le caractère saisissable d'un document et, sur recours, au président de la chambre de l'instruction, d'apprécier le litige au regard de la motivation de la décision ayant autorisé la perquisition au cabinet de l'avocat ou à son domicile, et de la procédure dans laquelle cette perquisition a été autorisée, peu important que l'avocat perquisitionné n'intervienne pas dans cette procédure.

Méconnaît ce principe l'ordonnance qui énonce qu'à la date de l'échange des messages saisis entre l'avocate perquisitionnée et sa cliente, celle-ci était assistée de cette avocate en la seule qualité de partie civile dans une pro-

cedure pour violences et viol, de sorte que ces éléments n'entraient pas dans le périmètre des droits de la défense, alors qu'il y avait lieu de rechercher si ces messages pouvaient relever de l'exercice des droits de la défense de cette personne dans le cadre de la procédure ouverte pour corruption ayant donné lieu à la perquisition.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et Mme [H] [I] ont formé des pourvois contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juin 2025, qui, dans l'information suivie, contre personne non dénommée, du chef de corruption active et passive, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Une information a été ouverte du chef susvisé à la suite de la révélation, devant un juge d'instruction saisi d'une procédure ouverte pour violences et viol par conjoint sur plainte de Mme [B] [D], de ce que celle-ci aurait obtenu un logement social par l'intermédiaire d'un maire, par ailleurs avocat, en échange de faveurs sexuelles.
3. Mme [D] ayant accepté la proposition de cet avocat d'être défendue, dans la procédure concernant son conjoint, par une de ses collaboratrices, Mme [H] [I], celle-ci l'a assistée un temps au titre de son activité personnelle.
4. À la demande des juges d'instruction en charge de la procédure de corruption, le juge des libertés et de la détention a autorisé une perquisition dans le cabinet de Mme [I], après avoir précisé que celle-ci n'était pas mise en cause dans ces faits.
5. Les délégués du bâtonnier se sont opposés à la saisie de courriels échangés entre Mme [I] et sa cliente et avec le greffe du juge d'instruction en charge de la procédure de violences et viol, ainsi qu'à la saisie de SMS échangés entre elle et sa cliente.
6. Le juge des libertés et de la détention a ordonné le versement au dossier des éléments saisis litigieux.
7. Mme [I] ainsi que le bâtonnier ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le moyen unique de chaque demandeur, pris en ses troisième et septième branches

8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen unique de chaque demandeur, pris en ses autres branches*Enoncé des moyens*

9. Les moyens proposés en termes identiques pour Mme [I] et le bâtonnier critiquent l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné le versement à la procédure de deux scellés ayant fait l'objet d'une opposition à saisie du représentant du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris lors de perquisitions aux cabinets de Mme [I] et M. [Z] dans le cadre d'une instruction ouverte du chef de corruption active et passive, alors :

« 1°/ que l'article préliminaire, III, dernier alinéa, du code de procédure pénale garantit le secret professionnel de la défense et du conseil des avocats dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ; que, selon l'article 56-1, alinéa 1^{er}, du même code, la perquisition au cabinet d'un avocat doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention qui doit motiver sa décision notamment au regard des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction en cause dans la procédure, en tant qu'auteur ou complice ; que, selon l'article 56-1, alinéa 2, dudit code, aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne peut être saisi au cours d'une perquisition au cabinet d'un avocat ; que les droits de la défense garantis par l'article 66-5 précité sont ceux du « client » que l'avocat représente ou assiste au cours d'une enquête ou devant une juridiction ; qu'il s'en déduit que l'article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale interdit la saisie des documents relatifs aux droits de la défense sans distinguer selon qu'ils se rapportent à la défense de personnes mises en cause ou à celle des plaignants ou parties civiles ; que, par exception, la saisie de documents relevant des droits de la défense est autorisée si l'ordonnance autorisant la perquisition a constaté des raisons plausibles de soupçonner la participation de l'avocat à l'infraction recherchée, selon la jurisprudence de la Cour de cassation ; qu'en l'espèce, à la suite de la transmission par un magistrat chargé d'instruire sur des faits de violences et viols par l'ex compagnon de Mme [D], partie civile, d'un avis de l'article 40 du code de procédure pénale portant sur les déclarations de cette dernière et un enregistrement, une information a été ouverte des chefs de corruption active et passive dans l'attribution d'un logement social, mettant en cause Mme [D] et Me [Z], en sa qualité de maire ; que l'avocate de Mme [D], Me [I], collaboratrice du cabinet d'avocat de Me [Z], l'assistait dans l'instruction des chefs de violences et viols, au titre de son activité personnelle ; que des perquisitions au cabinet de cette avocate et à celui de Me [Z], mis en cause pour corruption, ont été autorisées, l'ordonnance du JLD constatant qu'il n'existait aucune raison plausible, à ce stade, de soupçonner Maître [I] d'avoir participé à l'infraction de corruption ; que, lors de ces perquisitions, le délégué du bâtonnier s'est opposé à la saisie de certains documents placés sous scellés, comportant des courriels et des SMS échangés entre l'avocate et sa cliente dans le cadre de l'instruction portant sur les violences et viols ; que, saisi du recours contre l'ordonnance ayant statué sur l'opposition, le président de la chambre de l'instruction a ordonné le versement à la procédure instruction des documents saisis aux motifs qu'ils portent sur des échanges entre l'avocate et la partie civile qu'elle assistait, lesquels n'entrent pas dans le périmètre de l'exercice des droits de la défense prévu par l'article 56-1 et peuvent être saisis s'ils sont utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en se déterminant ainsi quand ne peuvent être saisis les documents relevant de l'exercice des droits de la défense du client d'un avocat, serait-ce ceux de la partie civile, si cet avocat n'est pas considéré comme ayant participé à l'infraction, le Pré-

sident de la chambre de l'instruction a méconnu l'article 56-1 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale :

11. Selon ce texte, le magistrat qui effectue une perquisition au cabinet d'un avocat ou à son domicile veille à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne soit saisi et placé sous scellé. C'est au regard de la motivation de la décision autorisant la perquisition et de la procédure dans laquelle celle-ci a été effectuée qu'il appartient au juge des libertés et de la détention saisi d'une contestation et, sur recours, au président de la chambre de l'instruction, de rechercher si les documents litigieux sont ou non saisissables, peu important que l'avocat concerné par la mesure de perquisition n'intervienne pas dans cette procédure.

12. Pour ordonner le versement des éléments litigieux au dossier de la procédure, l'ordonnance attaquée énonce qu'à la date de l'échange des courriels et SMS saisis entre elle et son avocate, Mme [D] avait la qualité de partie civile et n'était pas mise en cause dans l'enquête visant son conjoint, de sorte que ces éléments n'entraient pas dans le périmètre de l'exercice des droits de la défense.

13. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction, qui devait se déterminer dans le cadre de la procédure de corruption, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

14. En effet, il résulte de l'ordonnance autorisant la perquisition au cabinet de Mme [I] que le juge des libertés et de la détention a estimé probable que cette avocate a eu connaissance dans le cadre du dossier de viol et violences conjugales de ce que Mme [D] avait évoqué avoir eu des relations sexuelles avec M. [Z], objet de la procédure ouverte du chef de corruption et susceptibles de constituer la contrepartie tant de l'attribution du logement auquel celui-ci aurait contribué que de la proposition d'assistance par sa collaboratrice dans le dossier de viol et violences conjugales.

15. Dès lors, il appartenait au président de la chambre de l'instruction de rechercher si les documents saisis étaient susceptibles de relever des droits de la défense de Mme [D] dans la procédure pour corruption.

16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée.

—
Arrêt rendu en formation de section.

– Président : M. Bonnal – Rapporteur : Mme Thomas – Avocat général : Mme Gu-lphe-Berbain – Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez –

Textes visés :

Article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Crim., 13 décembre 2006, pourvoi n° 06-87.169, *Bull. crim.* 2006, n° 313 ; Crim., 11 mars 2025, pourvois n° 23-86.260 et n° 23-86.261, *Bull. crim.* (rejet) ; Crim., 11 mars 2025, pourvoi n° 23-86.261, *Bull. crim.* (cassation).

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES

Crim., 9 juin 2026, n° 25-83.229, (B), FRH

– Cassation –

■ Article 10 – Liberté d'expression – Contrôle de proportionnalité – Contrôle des juridictions du fond – Office du juge – Détermination.

Lorsque le prévenu, poursuivi du chef d'injures, invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, il appartient au juge, après avoir retenu le caractère injurieux des propos poursuivis, de procéder à un contrôle de proportionnalité sur la déclaration de culpabilité puis sur la peine.

Le juge doit prendre en compte, concrètement et entre autres éléments, l'objet et la nature des propos poursuivis, le contexte dans lequel ils ont été tenus, notamment s'ils revêtent une forme d'expression artistique, satirique, ou politique sur un sujet d'intérêt général, l'ampleur de leur publicité et la qualité de la personne visée.

Mme [S] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2025, qui, pour injure publique envers une personne chargée d'un mandat public, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 18 juin 2019, M. [Y] [C], maire d'une commune, a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction contre l'association « [1] », dont la présidente était Mme [S] [F], du chef d'injures publiques envers un élu, en raison de la distribution, le 23 mai 2019, dans la boîte aux lettres des habitants de cette commune, d'un écrit intitulé « le vrai journal communal – le coq cause », dans lequel figuraient deux caricatures le concernant.

3. Le 1^{er} octobre 2019, M. [C] a déposé une deuxième plainte notamment du même chef, en raison de deux autres caricatures dessinées dans le numéro 7 de la même publication, distribuée le 9 juillet 2019 dans des boîtes aux lettres d'habitants de cette même commune.

4. Le 30 janvier 2020, il a déposé une troisième plainte du même chef concernant le numéro 8 de la publication litigieuse, distribuée le 23 novembre 2019, comportant trois autres caricatures.

5. Saisi de ces trois plaintes sur ordonnance de renvoi, le tribunal correctionnel, par jugement du 10 septembre 2024, a déclaré Mme [F] coupable de l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, l'a condamnée à une amende de 1 500 euros et a prononcé sur les intérêts civils.

6. La prévenue, le ministère public et la partie civile ont relevé appel.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, pris en sa première branche

7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen, pris en ses autres branches

Énoncé du moyen

8. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclarée coupable d'injure publique envers un corps constitué, un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public les 23 mars 2019 et 23 novembre 2019, alors :

« 2°/ que l'article 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme n'autorise d'ingérence dans la liberté d'expression que si elle est strictement nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui et ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours et du débat politique dans lequel la liberté d'expression revêt la plus haute importance ; qu'à titre d'exemple, il résulte des pièces dont la Cour de cassation a le contrôle que, s'agissant des faits du 23 mars 2019, la 1^{ère} série de 6 caricatures figure sous l'intitulé « Le mandat », présente le maire ceint de son écharpe municipale, s'adressant à ses administrés, accompagnées d'un texte ; que le dessin intitulé « cérémonie des vœux du maire dans l'intimité » ne représente pas seulement les attributs

sexuels du maire, celui y apparaissant vêtu de son écharpe municipale, se regardant dans le miroir et accompagné du texte « Bonne année à tous. Je plaisante ? » ; qu'en se bornant à affirmer que les dessins litigieux ne sont porteurs d'aucun message politique sans procéder à un examen de chacun des dessins poursuivis ni à aucun rapprochement des dessins avec les textes les accompagnant en les resituant dans leur contexte, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que l'article 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme n'autorise d'ingérence dans la liberté d'expression que si elle est strictement nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui et ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine des questions d'intérêt général ; qu'à titre d'exemple, il résulte des pièces dont la Cour de cassation a le contrôle que, s'agissant des faits du 23 novembre 2019, le dessin « cérémonie des vœux du maire dans l'intimité » porte de la mention « censuré » à 7 reprises sur le dessin, que le dessin « les vraies explications du maire sur sa protection fonctionnelle » est accompagné d'un texte, le tout faisant référence, ainsi que l'avait exposé la partie civile, à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 18 juin 2019 pour les faits datés du 23 mars 2019, la question sous-jacente, se rapportant à l'exercice de la liberté d'expression à l'égard d'un élu et de la prise en charge de ses frais de justice par la collectivité, étant d'intérêt général ; qu'en se bornant à affirmer que les dessins litigieux ne se rapportent à aucun débat d'intérêt général sans procéder à un examen de chacun des dessins poursuivis ni à aucun rapprochement des dessins avec les textes les accompagnant en les resituant dans leur contexte, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ que le juge doit rechercher si, au regard des circonstances particulières de l'affaire, la publication litigieuse dépasse les limites admissibles de la liberté d'expression en tenant compte notamment de la qualité de la personne visée, de son comportement antérieur et de la forme particulière d'expression que constitue la satire ; Mme [F] s'est prévalu du caractère satirique de ses dessins et a invoqué le comportement antérieur outrancier, injurieux et violent du Maire, attestations à l'appui ; en ne répondant pas à ce chef péremptoire des écritures et en s'abstenant de toute analyse des attestations produites, la cour d'appel a violé les articles 593 du code de procédure pénale et 10 de la convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

9. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à la liberté d'expression et que l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui.

10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que la réputation d'une personne, même lorsque celle-ci est critiquée au cours d'un débat public, fait partie de son identité personnelle et de son intégrité morale et, dès lors,

relève de sa vie privée au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 15 novembre 2007, Pfeifer c. Autriche, n° 12556/03, § 35).

11. Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher, en cas de conflit, un juste équilibre entre ces deux droits (Ass. plén., 25 octobre 2019, pourvoi n° 17-86.605, publié au *Bulletin*).

12. Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, il appartient au juge, après avoir retenu le caractère injurieux des propos poursuivis, de procéder à un contrôle de proportionnalité sur la déclaration de culpabilité puis sur la peine.

Le juge doit prendre en compte, concrètement et entre autres éléments, l'objet et la nature des propos poursuivis, le contexte dans lequel ils ont été tenus, notamment s'ils revêtent une forme d'expression artistique, satirique ou politique sur un sujet d'intérêt général, l'ampleur de leur publicité et la qualité de la personne visée.

13. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties.

L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

14. En l'espèce, pour retenir la culpabilité de Mme [F] du chef d'injure publique envers une personne chargée d'un mandat public et écarter le moyen pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué énonce notamment que les dessins litigieux représentent le maire dans des postures vulgaires et dévalorisantes.

15. Les juges ajoutent que l'omniprésence des attributs sexuels de l'élu démontre une volonté d'attenter à la dignité de la personne, relevant notamment la mise en valeur de ses testicules dans plusieurs des dessins diffusés.

16. Ils relèvent que ces dessins ne sont en outre porteurs d'aucun message politique, ne se rapportent à aucun débat d'intérêt général et dépassent ainsi les limites admissibles de la liberté d'expression.

17. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

18. En premier lieu, les juges n'ont pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que les caricatures poursuivies faisaient référence à l'attitude du maire et à ses méthodes injurieuses et violentes, notamment à l'endroit de la prévenue.

19. En second lieu, ils ne pouvaient exclure tout lien entre les dessins poursuivis et une forme d'expression politique sur un sujet d'intérêt général sans analyser les termes des écrits dans lesquels ils s'inséraient, éléments de contexte qu'il leur incombait de relever.

20. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

21. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la condamnation du chef d'injures publiques, aux peines et aux intérêts civils.

Les autres dispositions relatives aux faits qualifiés de diffamation publique seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 3 avril 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation du chef d'injures publiques, aux peines et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

—

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Violeau - Avocat général : Mme Gulphe-Berbain - Avocat(s) : SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers -

Textes visés :

Article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 593 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Crim., 8 janvier 2025, pourvoi n° 23-80.226, *Bull. crim.* (rejet) ; Crim., 8 janvier 2025, pourvoi n° 23-84.535, *Bull. crim.* (rejet) ; Crim., 2 décembre 2025, pourvoi n° 24-80.893, *Bull. crim.* (rejet).

Crim., 10 juin 2026, n° 25-87.438, (B), FRH

– Rejet –

- **Article 8 – Respect de la vie privée et familiale – Contrôle de proportionnalité – Contrôle des juridictions du fond – Ingérence de l'autorité publique – Cas – Obligation de scolarisation – Incrimination.**

Si les parents d'enfants d'âge scolaire peuvent se prévaloir de leur pratique antérieure de l'instruction en famille et du niveau scolaire de leurs enfants afin d'obtenir l'autorisation de leur donner ce mode d'instruction, en application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, ces circonstances ne peuvent, en revanche, ni les exonérer de leur obligation de les inscrire dans un établissement scolaire lorsqu'ils n'ont pas obtenu ladite autorisation, dans les conditions et selon les recours prévus par ce texte, ni constituer une excuse valable de ne l'avoir fait, au sens de l'article 227-17-1 du code pénal.

L'ingérence de l'autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que constitue l'incrimination de parents sur le fondement de l'article 227-17-1, précité, est prévue par la loi, légitime et nécessaire à la pro-

tection du droit d'accès des enfants à l'éducation, et il incombe aux juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, d'apprécier si, au cas d'espèce, elle n'est pas disproportionnée.

M. [T] [S] et Mme [Q] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10^e chambre, en date du 21 octobre 2025, qui, pour refus d'inscrire un enfant d'âge scolaire dans un établissement d'enseignement malgré mise en demeure, les a condamnés chacun à 150 euros d'amende avec sursis.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [T] [S] et Mme [Q] [U] sont parents de deux enfants nés en octobre 2014 et novembre 2019.
3. Ils ont reçu, le 10 mars 2023, une mise en demeure d'inscrire leurs enfants dans un établissement scolaire.
4. Poursuivis du chef susvisé, ils ont été relaxés par le tribunal correctionnel par jugement du 25 mars 2025.
5. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation notamment des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-17-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables du chef précité et les a condamnés chacun à 150 euros d'amende avec sursis, alors :

1°/ que la cour d'appel n'a pu déduire de l'absence de demande préalable à l'administration pour assurer l'instruction en famille de leurs enfants l'absence de toute excuse valable, au sens de l'article 227-17-1 du code pénal ;

2°/ que la cour d'appel a constaté elle-même la réalité de l'excuse valable dont se prévalent les prévenus, caractérisée par le fait qu'ils ont toujours délivré une instruction en famille, qui a donné lieu à des contrôles positifs de la part de l'administration, lesquels établissent que ce choix éducatif est conforme à l'intérêt supérieur des enfants ;

3°/ que, même si l'excuse invoquée devait ne pas être considérée comme valable, la cour d'appel aurait dû répondre au moyen subsidiaire péremptoire proposé par les prévenus, selon lequel l'incrimination de leur comportement porterait, en l'espèce, une atteinte disproportionnée à leur droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants, à leur droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de leurs enfants.

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

8. Pour déclarer les prévenus coupables de refus d'inscrire leurs enfants d'âge scolaire dans un établissement d'enseignement malgré mise en demeure, l'arrêt attaqué rappelle qu'ils font valoir l'existence d'une excuse valable caractérisée par la pratique d'une instruction en famille antérieure et les acquis scolaires de leurs filles et invoquent l'intérêt de ces dernières.

9. Les juges ajoutent que la pratique antérieure d'une instruction à domicile et la situation particulière de leurs enfants, qui n'ont jamais été scolarisés, auraient pu être prises en compte dans le cadre d'un projet éducatif, qui doit faire l'objet d'une présentation écrite et être accompagnée des pièces justificatives exigées par la loi.

10. Ils relèvent que ces éléments n'ont pas été fournis à l'administration de l'Education nationale, qui n'a pu donner son avis sur le projet éducatif qui aurait pu être proposé par les parents, ceux-ci ayant refusé de déposer une demande d'autorisation au nom d'un principe de désobéissance civile.

11. Ils en concluent que ce refus ne peut être considéré comme légitime et que les prévenus ne peuvent se prévaloir d'une excuse valable en ne respectant pas la loi volontairement.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que les faits invoqués par les prévenus ne constituent pas une excuse valable au sens du texte susvisé, en a fait l'exacte application.

13. En effet, si les parents d'enfants d'âge scolaire peuvent se prévaloir de leur pratique antérieure de l'instruction en famille et du niveau scolaire de leurs enfants afin d'obtenir l'autorisation de leur donner ce mode d'instruction, en application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, ces circonstances ne peuvent, en revanche, ni les exonérer de leur obligation de les inscrire dans un établissement scolaire lorsqu'ils n'ont pas obtenu ladite autorisation, dans les conditions et selon les recours prévus par ce texte, ni constituer une excuse valable de ne l'avoir fait, au sens de l'article 227-17-1 du code pénal.

14. Ainsi, les griefs doivent être écartés.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

15. Pour rejeter le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée par l'incrimination de leur comportement aux droits des prévenus, l'arrêt attaqué rappelle que l'article L. 131-5 du code de l'éducation poursuit un but légitime consistant à assurer aux enfants un droit à l'éducation, obligation qui pèse sur l'Etat afin de lutter contre les carences éducatives et les dérives qui ont pu être observées.

16. Les juges ajoutent que la loi est proportionnée puisqu'elle n'interdit pas l'instruction en famille, qui reste possible pour plusieurs motifs précisément définis qui permettent à la fois de prendre en compte des situations individuelles particulières et de protéger l'intérêt supérieur des enfants.

17. Ils rappellent qu'il existe un recours administratif en cas de refus d'autorisation et que, en cas de poursuites judiciaires, le juge peut apprécier l'existence d'une excuse valable et donc examiner les cas particuliers.

18. Ils ajoutent que les prévenus ont choisi de ne pas respecter la loi volontairement au nom d'un principe de désobéissance civile.

19. Ils relèvent que le niveau scolaire de l'aîné de leurs enfants interroge, et que l'inspectrice a pris en compte ses difficultés pour adapter les exercices proposés.

20. Ils précisent tenir compte de la personnalité des prévenus, de la nature de l'infraction, mais également de la réalité de leur prise en charge de l'instruction de leurs enfants et de leur souci de prendre en compte leurs besoins, illustré par la mise en place d'un suivi médical adapté aux difficultés d'apprentissage d'une de leurs filles, pour ne prononcer à leur encontre qu'une peine d'avertissement de 150 euros d'amende assortie du sursis.

21. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, pour les motifs qui suivent.

22. En premier lieu, elle a considéré à bon droit que, si l'incrimination constituait une ingérence de l'autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, cette ingérence, prévue par la loi, est légitime et nécessaire à la protection du droit d'accès des enfants à l'éducation.

23. En deuxième lieu, elle a relevé, d'une part, que les prévenus avaient délibérément violé leur obligation de scolarisation de leurs enfants et que, d'autre part, le niveau scolaire de l'un d'entre eux n'était pas conforme aux attentes.

24. En troisième lieu, elle a tenu compte de l'ensemble des circonstances de fait, et notamment de la réalité de la prise en charge, y compris médicale, de leurs enfants, pour prononcer de modiques peines d'amende, avec sursis.

25. Ainsi, le moyen doit être écarté.

26. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

—

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Mallard - Avocat général : M. Micolet -

Textes visés :

Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 227-17-1 du code pénal ; article 593 du code de procédure pénale.

DETENTION PROVISoire

Crim., 30 juin 2026, n° 26-81.404, (B), FS

– Cassation –

- **Atteinte à la dignité – Recours préventif – Office du juge – Objet du contentieux – Changement de cellule au sein du même établissement pénitentiaire.**

Une personne détenue qui a saisi le juge d'une requête portant sur ses conditions de détention peut, en cas de changement de cellule au sein du même établissement pénitentiaire, déposer une autre requête fondée sur l'élément nouveau constitué par ce changement, ou invoquer devant le juge d'appel saisi de la requête initiale la persistance de conditions indignes de détention.

Il appartient alors à ce juge d'examiner ces conditions au jour où il statue, après avoir procédé ou fait procéder aux vérifications rendues nécessaires par la modification de la situation de la personne détenue et recueilli les observations de l'administration pénitentiaire.

C'est donc en méconnaissance des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 803-8 du code de procédure pénale que le président de la chambre de l'instruction énonce que la cellule occupée au moment de la requête initiale est le seul objet du contentieux qui lui est soumis.

M. [G] [U] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 février 2026, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 janvier 2026, pourvoi n° 25-87.503), dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête portant sur les conditions de détention.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [G] [U], mis en examen du chef susvisé, est détenu depuis le 7 mars 2025.
3. Le 10 septembre 2025, il a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête dénonçant ses conditions de détention, sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale.
4. Cette requête a été déclarée recevable le 11 septembre 2025 et non fondée le 29 septembre suivant.
5. M. [U] a relevé appel de cette dernière décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la requête formée par M. [U] tendant à constater qu'il est actuellement exposé à des conditions de détention indignes, alors :

« 1°/ que le président de la chambre de l'instruction, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention s'étant prononcée sur les conditions de détention en vertu de l'article 803-8 du code de procédure pénale doit, même en cas de changement de circonstances dans les conditions de détention au sein d'un même établissement, statuer sur l'ensemble des griefs, au besoin après avoir demandé ses observations à l'administration pénitentiaire ainsi qu'aux parties et/ou avoir ordonné des actes d'instruction complémentaires ; qu'en l'espèce, à l'appui de son appel, l'avocat de [G] [U] avait expressément mentionné un changement de cellule au sein du même établissement pénitentiaire, et actualisé les griefs au regard des conditions de détention dans cette nouvelle cellule, en demandant des actes d'instruction complémentaires (déplacement sur les lieux de détention, expertise, réquisition d'un huissier de justice, auditions) ; qu'en refusant de statuer sur ces nouveaux griefs, au motif que l'objet exclusif de la requête du 9 septembre 2025 et donc seul objet du présent contentieux portait sur les conditions concernant la cellule n° 481 du bâtiment sud de la 3^e division de la maison d'arrêt pour hommes du centre pénitentiaire de [Localité 1] alors occupée par le requérant, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 803-8, R. 249-23, D. 43-6 du code de procédure pénale, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense ;

2°/ que le président de la chambre de l'instruction, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention s'étant prononcée sur les conditions de détention en vertu de l'article 803-8 du code de procédure pénale doit, même en cas de changement de circonstances dans les conditions de détention au sein d'un même établissement, statuer sur l'ensemble des griefs, au besoin après avoir demandé ses observations à l'administration pénitentiaire ainsi qu'aux parties et/ou avoir ordonné des actes d'instruction complémentaires ; qu'en l'espèce, à l'appui de son appel, l'avocat de [G] [U] avait expressément mentionné un changement de cellule au sein du même établissement pénitentiaire, et actualisé les griefs au regard des conditions de détention dans cette nouvelle cellule, en demandant des actes d'instruction complémentaires (déplacement sur les lieux de détention, expertise, réquisition d'un huissier de justice, auditions) ; qu'en refusant de statuer sur ces griefs, en relevant que les affirmations du requérant telles que formulées dans le mémoire déposé en appel ne permettent pas d'identifier la cellule concernée, sans procéder aux vérifications nécessaires pour identifier la cellule, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 803-8, R. 249-23, D. 43-6 du code de procédure pénale, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 3, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 803-8 du code de procédure pénale :

7. Le recours prévu par le dernier de ces textes pour satisfaire aux exigences des deux premiers a pour objet de mettre fin à des conditions indignes de détention.

8. L'office du juge, du premier ou du second degré, consiste, dès lors, à apprécier, au jour où il se prononce (Crim., 8 janvier 2025, pourvoi n° 24-82.191), la réalité concrète des conditions de détention du requérant dans l'établissement où il est incarcéré à la date de sa requête.

9. Dans le cas où le requérant a été transféré dans un autre établissement pénitentiaire entre le jour du dépôt de sa requête et celui où le juge statue, ce dernier la déclare sans objet (Crim., 14 juin 2022, pourvoi n° 22-80.023).

10. Il en va autrement d'un simple changement de cellule au sein du même établissement, dès lors que le requérant, dont la requête avait déjà été déclarée recevable, allègue que ce changement n'a pas mis fin à l'indignité de ses conditions de détention, à moins qu'il n'ait, cette requête ayant été déclarée infondée par le premier juge, usé du droit que lui ouvre l'alinéa 3 de l'article 803-8 susvisé de déposer une nouvelle requête fondée sur l'élément nouveau que peut constituer ce changement (Crim., 12 décembre 2023, pourvoi n° 23-85.618).

11. Il appartient alors au juge du premier ou du second degré saisi, dans le cadre de l'examen de la requête initiale, d'une argumentation fondée sur l'indignité des conditions de détention dans la nouvelle cellule, d'examiner ces conditions au jour où il statue, après avoir procédé ou fait procéder aux vérifications rendues nécessaires par le changement de la situation et recueilli les observations de l'administration pénitentiaire.

12. En considérant dans l'ordonnance attaquée que la cellule occupée par M. [U] au moment de sa requête initiale est le seul objet du contentieux qui lui est soumis, alors que le mémoire de l'avocat du requérant faisait valoir que des conditions de détention indignes persistaient dans la nouvelle cellule où l'intéressé a été transféré au sein du même établissement pénitentiaire, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 février 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Busché - Avocat général : M. Bigey - Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia -

Textes visés :

Articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 803-8 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Crim., 8 janvier 2025, pourvoi n° 24-82.191, *Bull. crim.* (rejet) ; Crim., 29 juillet 2026, pourvoi n° 26-83.088, *Bull. crim.* (cassation).

DOUANES

Crim., 3 juin 2026, n° 25-81.012, (B), FRH

– Cassation partielle –

■ **Agent des douanes – Pouvoirs – Infractions – Constatation – Procédure – Dispositions applicables – Détermination – Pesée de produits stupéfiants.**

L'article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ne s'applique, conformément aux dispositions de l'article 706-26 du même code, qu'à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, ainsi qu'au délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions. Il ne s'applique donc pas à la constatation des infractions douanières intervenant sur le fondement des articles 323 et suivants du code des douanes.

Aussi, lorsque les agents des douanes procèdent, lors de la constatation d'une infraction douanière en application de ces derniers articles, à la pesée de produits stupéfiants saisis, ils sont soumis aux dispositions des articles 324 et suivants du code des douanes et non aux dispositions de l'article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale. Toutefois, lorsque les stupéfiants font ensuite l'objet d'une remise à un service d'enquête judiciaire et qu'une telle enquête est diligentée, la destruction des stupéfiants ne peut intervenir que dans le respect des conditions prévues par ce dernier texte.

M. [A] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2024, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, détention et transport de marchandises prohibées, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, une amende douanière et une confiscation.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 12 mai 2023, des agents des douanes ont contrôlé un véhicule à une barrière de péage. Après avoir fait semblant d'obtempérer, le conducteur a pris la fuite au volant de ce véhicule. Ce dernier a été retrouvé quelques minutes après, vide de tout occupant, mais avec environ cent kilogrammes de résine de cannabis dans le coffre.

3. L'enquête a mis en cause M. [A] [F] comme ayant participé au transport de ces stupéfiants. Il a été placé en garde à vue puis poursuivi devant le tribunal correctionnel.

4. Par jugement du 23 février 2024, le tribunal a annulé le procès-verbal des douanes de pesée des stupéfiants, déclaré inopposable le résultat de la pesée et relaxé le prévenu.

5. Le ministère public et les douanes ont relevé appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et les deuxième et troisième moyens

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le cinquième moyen, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions aux fins de nullité du procès-verbal du 12 mai 2023, alors :

« 1°/ que, selon l'article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, il doit être procédé par le juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à la pesée des substances stupéfiantes saisies avant leur destruction ; que cette pesée doit être réalisée en présence de la personne qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité ; que la pesée peut également être réalisée, dans les mêmes conditions, au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, par un officier de police judiciaire ou, au cours de l'enquête douanière, par un agent des douanes de catégorie A ou B ; que cette disposition est applicable en matière d'enquête douanière flagrante, lorsque les douaniers découvrent des stupéfiants ; qu'en l'espèce, alors que le conducteur d'un véhicule VW Golf 8R a pris la fuite lors d'un contrôle douanier, les douaniers qui poursuivaient le véhicule le retrouvaient sans conducteur et constataient la présence dans le coffre de 3 valises type valises marocaines ; qu'ils procédaient à la pesée de la marchandise identifiée comme de la résine de cannabis, la plaçant sous scellés avant de transmettre les pièces de la procédure au procureur de la République qui décidait d'engager une enquête de police ; que pendant cette enquête, la marchandise a été détruite ; qu'à l'issue de l'enquête, le prévenu ayant été considéré comme le conducteur dudit véhicule, a été poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délits douaniers ; qu'il a invoqué la nullité du procès-verbal douanier mentionnant la pesée du produit aux motifs que cette pesée n'avait pas été réalisée de manière contradictoire ou en présence de deux témoins, conformément à l'article 706-30-1 alinéa 2 du code de procédure et que la marchandise ne pouvait plus être pesée contradictoirement dès lors qu'elle avait été détruite ; que la cour d'appel

a refusé de constater la nullité des opérations de pesée et du procès-verbal du 22 mai 2023 motifs pris que l'article 706-30-1 alinéa 2 ne s'appliquait pas aux procès-verbaux des douanes ; qu'en statuant ainsi, alors que cette disposition prévoit expressément son application aux enquêtes douanières, ce qui était le cas, en l'espèce, les douaniers agissant en enquête de flagrance au moins à partir du moment où ils avaient découverts les « valises marocaines », la cour d'appel a violé l'article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

2°/ que selon l'article 325 du code des douanes, les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie, la déclaration qui a été faite au prévenu, les nom, qualité et demeure des saisissants et de la personne chargée des poursuites, la nature des objets saisis et leur quantité, la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d'y assister, le nom et la qualité du gardien, et le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture ; qu'il s'en déduit que la pesée de la marchandise saisie n'est opposable au « prévenu », au sens de cette disposition, que si cette personne était présente à la pesée ou qu'elle avait pu être invitée à assister à cette pesée ; qu'à défaut, il appartient aux douaniers de transmettre la procédure au procureur de la République, aux fins de le voir accomplir les actes propres à la pesée des produits en cause ; qu'en considérant que la nullité des procès-verbaux de douanes ne peut être fondée que sur les causes de nullité qu'il prévoit, selon l'article 338 du code des douanes, quand il apparaît qu'aucun procès-verbal de saisie au sens de l'article 325 du même code ne pouvait être établi par les douaniers, dès lors que le détenteur de la marchandise avait pris la fuite et ne pouvait ainsi assister aux opérations de saisie, la cour d'appel a violé tant les articles 325 et 338 du code des douanes que l'article 706-30-1 du code de procédure pénale. »

8. Le cinquième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] pour détention de marchandises prohibées et pour transport des mêmes marchandises à une peine d'emprisonnement, une amende douanière et la confiscation des scellés, alors :

« 1°/ que la cassation qui interviendra sur le premier ou le deuxième moyen emportera annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des téléphones contenus dans les scellés n° 1/SB et n° 3/SB. »

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

10. Pour écarter le moyen de nullité des opérations de pesée réalisées par les douaniers pris de ce que ceux-ci n'avaient pas respecté les prescriptions de l'article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que, selon l'article 338 du code des douanes alors en vigueur, les procès-verbaux des douanes ne peuvent être annulés qu'en raison de l'omission d'une des formalités prévues par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 du même code.

11. Les juges relèvent ensuite qu'en l'espèce le procès-verbal de pesée respecte les formalités prévues par l'article 325 du code des douanes et, plus généralement, qu'aucune des formalités prévues par les articles cités à l'article 338 du même code n'a été méconnue, cet article ne visant pas l'article 706-30-1 du code de procédure pénale.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

13. En premier lieu, l'article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ne s'applique, conformément aux dispositions de l'article 706-26 du même code, qu'à la

poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, ainsi qu'au délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions. Il ne s'applique donc pas à la constatation des infractions douanières intervenant sur le fondement des articles 323 et suivants du code des douanes.

14. Aussi, lorsque les agents des douanes procèdent, lors de la constatation d'une infraction douanière en application de ces derniers articles, à la pesée de produits stupéfiants saisis, ils sont soumis aux dispositions des articles 324 et suivants du code des douanes et non aux dispositions de l'article 706-30-1, alinéa 2, précité.

15. En second lieu, s'il résulte de l'article 325 du code des douanes que le procès-verbal de saisie et de pesée rédigé en application de l'article 324 du même code doit notamment indiquer la présence du prévenu à la description des biens saisis ou la sommation qui lui a été faite d'y assister, il résulte de l'article 327 du même code que les douaniers peuvent procéder à cette pesée en l'absence du prévenu et sans sommation si celui-ci n'a pas été identifié.

16. Toutefois, lorsque les stupéfiants font ensuite l'objet d'une remise à un service d'enquête judiciaire et qu'une telle enquête est diligentée, la destruction des stupéfiants ne peut intervenir que dans le respect des conditions prévues par l'article 706-30-1, alinéa 2, précité.

17. Ainsi, les moyens doivent être écartés.

Sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche

Énoncé du moyen

18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] pour détention de marchandises prohibées et pour transport des mêmes marchandises à une peine d'emprisonnement, une amende douanière et la confiscation des scellés, alors :

« 2°/ que l'arrêt a rappelé que les téléphones saisis au domicile du prévenu n'étaient pas le téléphone Iphone 13 utilisé le jour des faits et que s'ils comportaient des enregistrements évoquant une participation à des trafics, ils étaient postérieurs aux faits (arrêt, p. 8) ; qu'en cet état, la cour d'appel qui les a confisqués en application de l'article 131-21 alinéa 2 du code pénal, n'a pas justifié sa décision au regard de cette disposition. »

Réponse de la Cour

19. Pour confisquer les scellés n°s 01/SB et 03/SB, correspondant à des téléphones, sur le fondement de l'article 131-21, alinéa 2, du code pénal, l'arrêt indique qu'il a été retrouvé différents éléments liés à un trafic de stupéfiants sur ces téléphones et que l'enquête a permis de démontrer qu'ils avaient servi à la commission des infractions.

20. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de l'espèce, suffisamment justifié sa décision.

21. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

Mais sur le quatrième moyen

Énoncé du moyen

22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] à payer une amende douanière de 231 910 euros, alors « que pour confirmer le jugement ayant

condamné le prévenu à payer une amende douanière correspondant à une fois la valeur de la marchandise prohibée, la cour d'appel s'est bornée à justifier de la valeur de la marchandise prohibée ; qu'en prononçant ainsi, par des motifs dont il se déduit qu'elle s'est considérée comme tenue de prononcer l'amende minimale encourue, sans s'expliquer sur l'ampleur et la gravité de l'infraction commise ni sur la personnalité de la prévenue, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a violé les articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :

23. Selon le deuxième de ces textes, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut réduire le montant de l'amende fiscale prononcée à l'encontre de l'auteur d'une infraction douanière jusqu'à un montant inférieur à son montant minimal.

24. Il résulte du premier et des trois derniers qu'en matière douanière, toute peine d'amende doit être motivée.

25. Il se déduit de l'ensemble de ces textes que le juge qui prononce une amende en application de l'article 414 du code des douanes en répression des infractions de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, après avoir recherché la valeur de l'objet de fraude et fixé en conséquence les montants minimum et maximum de l'amende encourue, doit motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l'amende qu'il retient.

26. Pour condamner M. [F] à 231 910 euros d'amende douanière, l'arrêt attaqué énonce que ce montant est fixé compte tenu de la quantité de stupéfiants détenue et transportée et du prix de la résine de cannabis sur le marché des stupéfiants.

27. En prononçant ainsi, par des motifs dont il se déduit qu'elle s'est considérée comme tenue de prononcer l'amende minimale encourue, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur l'ampleur et la gravité de l'infraction commise, ni sur la personnalité du prévenu, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

28. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

29. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'amende douanière.

Les autres dispositions seront donc maintenues.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

30. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel.

La déclaration de culpabilité de M. [F] étant devenue définitive par suite de la non-admission du premier moyen, pris en sa troisième branche, et des deuxième et troisième moyens ainsi que du rejet du premier moyen, pris en ses autres branches, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l'amende douanière, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 1 000 euros la somme que M. [A] [F] devra payer à la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Rhône-Alpes en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

– Président : M. Bonnal – Rapporteur : M. Gillis – Avocat général : Mme Chauvelot – Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret –

Textes visés :

Article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ; articles 325 et 338 du code des douanes ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Rapprochement(s) :

Crim., 31 octobre 2017, pourvoi n° 17-80.872, *Bull. crim.* 2017, n° 239.

DROITS DE LA DEFENSE**Crim., 9 juin 2026, n° 25-88.059, (B), FRH**

– Cassation –

- **Instruction – Mise en examen supplétive – Réquisitoire supplétif – Mise à disposition de l'avocat du mis en examen – Délai prévu par l'article 114 du code de procédure pénale – Inobservation – Effet.**

Il se déduit des articles 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 114 du code de procédure pénale que, lorsque le procureur de la République requiert que la personne mise en examen le soit de façon supplétive pour des faits nouveaux, le réquisitoire élargissant la saisine du juge et requérant cette mesure doit avoir été versé à la procédure et mis à la disposition de l'avocat de l'intéressé au

plus tard dans les quatre jours ouvrables précédant l'interrogatoire au cours duquel cette mise en examen supplétive intervient.

M. [C] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8^e section, en date du 26 novembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs en récidive, et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 26 janvier 2026, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 19 novembre 2021, M. [C] [I] a été mis en examen des chefs susvisés pour la période du 10 septembre 2021 au 16 novembre 2021.
3. Le 25 avril 2024, le procureur de la République a pris des réquisitions supplétives élargissant la saisine du juge d'instruction aux infractions à la législation sur les stupéfiants commises à compter du 20 janvier 2021 et à celles sur les armes commises à compter du 22 février 2021.
4. Le même jour, le juge d'instruction a mis en examen supplétivement l'intéressé de ces chefs.
5. Le 28 mai 2024, l'avocat de M. [I], faisant valoir la nullité de la mise en examen supplétive de son client, a déposé une requête en nullité de cette mise en examen.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité et dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure examinée jusqu'à la cote D 960 incluse, alors :

« 1°/ d'une part que l'exercice effectif des droits de la défense n'est garanti, en cas de mise en examen supplétive, que si le réquisitoire requérant cette mise en examen a été mis à la disposition de la défense, comme le reste du dossier de la procédure, en vertu de l'article 114 du Code de procédure pénale, dans les quatre jours précédant l'interrogatoire au cours duquel cette mise en examen intervient ; qu'au cas d'espèce, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [I] a été mis en examen supplétivement le 25 avril 2024 pour des faits nouveaux, non compris dans la mise en examen initiale, d'infractions à la législation sur les stupéfiants commis du 21 février 2021 au 9 septembre 2021 et d'infractions à la législation sur les armes commis du 22 février 2021

au 9 septembre 2021, sur la base d'un réquisitoire supplétif pris le jour-même ; qu'en se fondant, pour dire n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen supplétive et des actes subséquents, sur le fait que le conseil de Monsieur [I] avait pu consulter le dossier, comprenant le réquisitoire supplétif, le jour de l'interrogatoire de Monsieur [I] soit le 25 avril 2024 avant ledit interrogatoire, la Chambre de l'instruction s'est déterminée par un motif impropre à écarter l'atteinte aux droits de la défense résultant du fait que le réquisitoire supplétif n'avait pas été mis à la disposition de la défense au moins quatre jours avant l'interrogatoire à l'issue duquel Monsieur [I] a été supplétivement mis en examen ; qu'elle a donc violé les articles préliminaire, 80, 114, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part que l'exercice effectif des droits de la défense n'est garanti, en cas de mise en examen supplétive, que si le réquisitoire requérant cette mise en examen a été mis à la disposition de la défense, comme le reste du dossier de la procédure, en vertu de l'article 114 du Code de procédure pénale, dans les quatre jours précédant l'interrogatoire au cours duquel cette mise en examen intervient ; qu'au cas d'espèce, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [I] a été mis en examen supplétivement le 25 avril 2024 pour des faits nouveaux, non compris dans la mise en examen initiale, d'infractions à la législation sur les stupéfiants commis du 21 février 2021 au 9 septembre 2021 et d'infractions à la législation sur les armes commis du 22 février 2021 au 9 septembre 2021, sur la base d'un réquisitoire supplétif pris le jour-même ; qu'en se fondant, pour dire n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen supplétive et des actes subséquents, sur la circonstance que Monsieur [I] avait reçu notification des droits attachés à la mise en examen lors de sa mise en examen initiale, quand la nullité de la mise en examen supplétive était sollicitée à raison de l'atteinte aux droits de la défense résultant, en amont de l'interrogatoire, du défaut de mise à disposition du réquisitoire supplétif au moins quatre jours avant cet interrogatoire, et non à raison de l'absence de nouvelle notification des droits attachés au statut de mis en examen dans la suite de la mise en examen supplétive, la chambre de l'instruction s'est déterminée par un motif inopérant en violation des articles préliminaire, 80, 114, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ encore que l'exercice effectif des droits de la défense n'est garanti, en cas de mise en examen supplétive, que si le réquisitoire requérant cette mise en examen a été mis à la disposition de la défense, comme le reste du dossier de la procédure, en vertu de l'article 114 du Code de procédure pénale, dans les quatre jours précédant l'interrogatoire au cours duquel cette mise en examen intervient ; qu'au cas d'espèce, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [I] a été mis en examen supplétivement le 25 avril 2024 pour des faits nouveaux, non compris dans la mise en examen initiale, d'infractions à la législation sur les stupéfiants commis du 21 février 2021 au 9 septembre 2021 et d'infractions à la législation sur les armes commis du 22 février 2021 au 9 septembre 2021, sur la base d'un réquisitoire supplétif pris le jour-même ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen supplétive et des actes subséquents, qu'« aucun élément de fait nouveau n'a accompagné le réquisitoire supplétif du 25 avril 2024, et l'ensemble des éléments d'enquête ayant permis la mise en examen supplétive de [C] [I] figuraient bien au dossier de la procédure quatre jours ouvrables avant la date de l'interrogatoire », quand l'exigence posée par l'article 114 du Code de procédure pénale de mise à disposition complète du dossier quatre jours avant tout interrogatoire vaut autant pour les pièces de fond que pour les pièces de procédure telles qu'un réquisitoire supplétif et qu'en l'absence au dossier d'un réquisi-

toire supplétif, la défense ne pouvait anticiper une mise en examen supplétive, laquelle ne peut intervenir que sur la base d'un réquisitoire supplétif, et préparer ses arguments pour contester une telle mise en examen supplétive, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles préliminaire, 80, 114, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ enfin que l'exercice effectif des droits de la défense n'est garanti, en cas de mise en examen supplétive, que si le réquisitoire requérant cette mise en examen a été mis à la disposition de la défense, comme le reste du dossier de la procédure, en vertu de l'article 114 du Code de procédure pénale, dans les quatre jours précédant l'interrogatoire au cours duquel cette mise en examen intervient ; qu'au cas d'espèce, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [I] a été mis en examen supplétivement le 25 avril 2024 pour des faits nouveaux, non compris dans la mise en examen initiale, d'infractions à la législation sur les stupéfiants commis du 21 février 2021 au 9 septembre 2021 et d'infractions à la législation sur les armes commis du 22 février 2021 au 9 septembre 2021, sur la base d'un réquisitoire supplétif pris le jour-même ; qu'en se fondant, pour dire n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen supplétive et des actes subséquents, sur la circonstance que Monsieur [I] a comparu devant le juge d'instruction assisté de son avocat et qu'il « disposait de la possibilité de faire usage de son droit au silence », ce dont il résulterait qu'il n'a « subi aucun grief résultant de la consultation par son conseil du réquisitoire supplétif le jour-même de l'acte », quand la mise à disposition du réquisitoire supplétif le jour-même de l'interrogatoire n'a pas permis à la défense de se préparer à une éventuelle mise en examen supplétive, ce qui caractérise le grief résultant de cette mise à disposition en méconnaissance du délai légal de quatre jours, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles préliminaire, 80, 114, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 114 du code de procédure pénale :

7. Il se déduit de ces textes que, lorsque le procureur de la République requiert que la personne mise en examen le soit de façon supplétive pour des faits nouveaux, le réquisitoire élargissant la saisine du juge et requérant cette mesure doit avoir été versé à la procédure et mis à la disposition de l'avocat de l'intéressé au plus tard dans les quatre jours ouvrables précédant l'interrogatoire au cours duquel cet acte intervient.

8. Pour dire n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen supplétive de M. [I], l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance de soit-communié du juge d'instruction du 25 avril 2024 et le réquisitoire supplétif du procureur de la République du même jour ont été cotés au dossier de la procédure avant l'interrogatoire au fond au cours duquel M. [I] a été mis en examen supplétivement.

9. Les juges constatent que, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale, l'avocat de M. [I] a pu consulter l'intégralité du dossier de la procédure le jour même de l'acte au greffe du juge d'instruction avant l'interrogatoire de son client, alors que le réquisitoire supplétif y était déjà versé et coté.

10. Ils ajoutent que les éléments de l'enquête fondant la mise en examen supplétive de M. [I] figuraient au dossier de la procédure quatre jours ouvrables avant la date de l'interrogatoire.

11. Ils en déduisent que, nonobstant le fait que le réquisitoire du procureur de la République datait du même jour que l'interrogatoire lui-même, M. [I], qui était assisté

de son avocat et qui disposait de la possibilité de faire usage de son droit au silence, n'a subi aucun grief résultant de la consultation par ce dernier du réquisitoire supplétif le jour même de l'acte et ne s'est donc nullement retrouvé dans l'impossibilité de se défendre.

12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

13. En effet, il résulte des pièces de l'entier dossier de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que, d'une part, le réquisitoire supplétif du procureur de la République qui élargissait la saisine du juge et requérait la mise en examen de M. [I] pour ces faits nouveaux n'a pas été mis à la disposition de son avocat au moins quatre jours avant l'interrogatoire critiqué, d'autre part, lors de cet acte, l'avocat de M. [I] a élevé des protestations sur sa régularité, enfin l'intéressé n'a pas renoncé expressément à se prévaloir de cette nullité dans les conditions prévues par l'article 172 du code de procédure pénale.

14. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 novembre 2025 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

—

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

– Président : M. Bonnal – Rapporteur : M. Pradel – Avocat général : Mme Gulphe-Berbain – Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer –

Textes visés :

Articles 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 114 du code de procédure pénale.

GEOLOCALISATION

Crim., 30 juin 2026, n° 25-88.208, (B), FRH

– Cassation partielle –

- **Procédure – Mise en place du dispositif de géolocalisation – Cas – Parking commun aux occupants d'un immeuble d'habitation – Autorisation spéciale par le procureur de la République – Dispense.**

Selon l'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, les propriétaires ou les exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants s'assurent que les services de police et de gendarmerie nationales sont en mesure d'accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d'intervention.

Est régulière, en application de ce texte, l'introduction des enquêteurs dans un lieu privé destiné à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériels aux fins de mettre en place un dispositif de géolocalisation en temps réel sur un véhicule, nonobstant l'absence d'autorisation spécialement donnée à cette fin par le procureur de la République sur le fondement de l'article 230-34 du code de procédure pénale, dès lors que, d'une part, les fonctionnaires de police ont procédé aux opérations critiquées dans un parking commun aux occupants d'un immeuble d'habitation, d'autre part, ils ont pénétré dans ces lieux dans l'exercice d'une mission de police judiciaire et n'ont pas réalisé d'autres actes que ceux que la loi les autorisait à accomplir à cette fin, de sorte qu'il a été satisfait à la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 septembre 2023 (Cons. const., 14 septembre 2023, décision n° 2023-1059 QPC).

M. [K] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 novembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 20 février 2026, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [K] [W], mis en examen des chefs susmentionnés, a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses quatrième, sixième et septième branches, le troisième moyen, pris en sa seconde branche, les quatrième et cinquième moyens

3. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté tous les autres moyens de nullité invoqués au nom de M. [W], dit la requête mal fondée et dit n'y avoir lieu à annulation d'aucun acte ou pièce de la procédure examinée et régulière jusqu'à la cote [Numéro identifiant 1], alors :

« 1°/ d'une part, que l'introduction dans un lieu privé en dehors des heures prévues par l'article 59 du code de procédure pénale, afin de poser ou de retirer un dispositif de géolocalisation, doit faire l'objet d'une autorisation expresse et spéciale ; que cette autorisation ne peut se déduire de la décision autorisant la mise en place de la mesure de géolocalisation ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que les enquêteurs s'étaient introduits dans un lieu privé, ici le parking fermé de sa résidence d'habitation, en dehors des heures prévues par l'article 59 du code de procédure pénale, afin de procéder à la pose d'un dispositif de géolocalisation sur son véhicule alors qu'il ne résultait pas de la procédure qu'ils aient obtenu une autorisation expresse et spéciale pour ce faire ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen, que « les dispositions des articles 230-32 à 230-34 du code de procédure pénale n'imposent pas que l'autorisation écrite de s'introduire dans un lieu privé destiné à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel aux fins de mettre en place ce dispositif vise expressément le lieu concerné et la possibilité d'intervenir en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale, cette dérogation à l'article 59 résultant des dispositions de l'article 230-34 précité.

En l'espèce, le procureur de la République a, par décision en date du 11 octobre 2023 prise aux visas des articles 230-32 à 230-39 du code de procédure pénale, ainsi autorisé les enquêteurs à pénétrer dans un lieu privé destiné à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel pour procéder à la pose d'un dispositif de géolocalisation sur le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], précisant, après une motivation en droit et en fait, « Attendu que cette mesure s'inscrit dans une enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ de la criminalité organisée et prévues par les articles 706-73 et 706-73-1 du Code de procédure pénale, autorise qu'il soit procédé à cette mesure de géolocalisation en temps réel pour une durée de 15 jours à compter de la mise en place effective » ([Numéro identifiant 2]-[Numéro identifiant 3]). C'est ainsi au visa de cette autorisation du procureur de la République du 11 octobre 2023 que, selon procès-verbal établi le 13 octobre 2023, les enquêteurs se sont introduits dans un lieu privé tel que visé à l'alinéa 1^{er} de l'article 230-34 du code de procédure pénale le 13 octobre 2023 à 03h30 aux fins de procéder à la pose d'un dispositif de géolocalisation ([Numéro identifiant 4]) » quand, à l'inverse, la décision autorisant la mise en place d'un dispositif technique de géolocalisation sur un véhicule ne vaut pas autorisation de s'introduire, en dehors des heures prévues à

l'article 59 du code de procédure pénale, dans ce véhicule ou dans le lieu privé dans lequel celui-ci est stationné, la chambre de l'instruction n'a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-32, 230-33, 230-34, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

5. Pour écarter le moyen de nullité de la géolocalisation en temps réel d'un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], l'arrêt attaqué énonce que les enquêteurs, qui ont procédé à la mise en place du dispositif technique nécessaire sur ce véhicule alors qu'il se trouvait dans l'enceinte du parking privé d'une résidence, y étaient autorisés par une décision du procureur de la République.

6. C'est à tort que la chambre de l'instruction a jugé ainsi, alors que la décision du procureur de la République en date du 11 octobre 2023 ne comportait aucune autorisation, pour les enquêteurs, de pénétrer dans un lieu privé destiné ou utilisé à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériels.

7. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, pour les motifs qui suivent.

8. En premier lieu, selon l'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 entrée en vigueur postérieurement à l'article 230-34 du code de procédure pénale, les propriétaires ou les exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants s'assurent que les services de police et de gendarmerie nationales sont en mesure d'accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d'intervention.

9. En second lieu, il résulte des pièces de l'entier dossier de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle que, d'une part, les fonctionnaires de police ont procédé aux opérations critiquées dans un parking commun aux occupants de l'immeuble, d'autre part, ils ont pénétré dans ces lieux dans l'exercice d'une mission de police judiciaire et n'ont pas réalisé d'autres actes que ceux que la loi les autorisait à accomplir à cette fin, de sorte qu'il a été satisfait à la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 septembre 2023 (Cons. const., 14 septembre 2023, décision n° 2023-1059 QPC).

10. En conséquence, le grief est inopérant.

Sur le deuxième moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté tous les autres moyens de nullité invoqués au nom de M. [W], dit la requête mal fondée et dit n'y avoir lieu à annulation d'aucun acte ou pièce de la procédure examinée et régulière jusqu'à la cote [Numéro identifiant 1], alors :

« 1°/ d'une part, que seuls peuvent consulter les données du TAJ et du SNPC les officiers et agents de police judiciaire spécialement et individuellement habilités à cette fin ; que doit figurer au dossier de la procédure, le document ou la mention établissant quels fichiers spécifiques l'enquêteur est spécialement habilité à consulter ; qu'à défaut, saisie d'un moyen d'annulation tiré de ce chef, la chambre de l'instruction est tenue de vérifier, au besoin en ordonnant un supplément d'information, qu'au jour où il a consulté ces fichiers l'agent était spécialement et individuellement pour ce faire ; qu'au

cas d'espèce, la défense a fait valoir qu'il ne résultait pas de la procédure que les agents ayant consulté le TAJ et le SNPC étaient spécialement et individuellement habilités à cette fin ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d'annulation, qu'« il ressort des pièces de la procédure que le 27 septembre 2023, [F] [U] a procédé à la consultation des fichiers TAJ, SNCP et DPAE aux fins de recueillir des informations concernant [K] [W] ([Numéro identifiant 5]-[Numéro identifiant 6]), et que le 29 septembre 2023 [A] [N] a consulté le TAJ concernant [J] [P], compagne d'[K] [W] ([Numéro identifiant 7]).

Selon les documents transmis au magistrat instructeur, [F] [U] et [A] [N] bénéficient d'une habilitation individuelle d'accès aux fichiers, en particulier TAJ, SN PC et DPAE, en tant qu'enquêteur APJ à l'OFAST [Localité 1] établie le 27 avril 2022 pour la première ([Numéro identifiant 8]-[Numéro identifiant 9]) et en tant qu'enquêteur OPJ à l'OFAST [Localité 1] établie le 05 mai 2022 pour le second ([Numéro identifiant 10]-[Numéro identifiant 11]), aux fins de consulter ces fichiers et ce, indépendamment de la nature des infractions objets de l'enquête. Si ces habilitations ont été établies antérieurement à la date de la consultation par les enquêteurs, il appert qu'elles ne sont soumises à aucune condition de durée ou de renouvellement. Ainsi, les planches photographiques en cotes [Numéro identifiant 12], [Numéro identifiant 13], [Numéro identifiant 14], [Numéro identifiant 15], [Numéro identifiant 16] et [Numéro identifiant 17] établies après avoir obtenu la photographie de l'intéressé par consultation régulière du TAJ ne sont pas entachées d'aucune irrégularité » quand les habilitations ultérieurement produites aux noms des agents litigieux avaient été établies plus d'un an avant les consultations et auraient ainsi pu être levées entre temps ; qu'en se bornant toutefois à postuler de leur validité, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de ce chef, sans rechercher, le cas échéant, en ordonnant un supplément d'information si, au jour des consultations litigieuses,

Madame [U] et Monsieur [N] étaient spécialement et individuellement habilités à consulter le TAJ et le SNPC, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles 4 de l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du SNPC, L. 225-4, L. 225-5 du code de la route, 15-5, 230-10, R.40-28, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part, que seuls peuvent consulter les données du DPAE les officiers et agents de police judiciaire spécialement et individuellement habilités à cette fin, à condition qu'ils agissent dans le cadre de missions de lutte contre le travail clandestin ; que doit figurer au dossier de la procédure, le document ou la mention établissant quels fichiers spécifiques l'enquêteur est spécialement habilité à consulter ; qu'à défaut, saisie d'un moyen d'annulation tiré de ce chef, la chambre de l'instruction est tenue de vérifier, au besoin en ordonnant un supplément d'information, qu'au jour où il a consulté le DPAE l'agent était spécialement et individuellement pour ce faire et qu'il agissait dans le cadre de missions de lutte contre le travail clandestin ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir qu'il ne résultait pas de la procédure que l'agente ayant interrogé le DPAE était spécialement et individuellement à cette fin, ni qu'elle agissait dans le cadre de poursuites d'infractions de travail de clandestin ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit au moyen d'annulation tiré de ce chef, que « il ressort des pièces de la procédure que le 27 septembre 2023, [F] [U] a procédé à la consultation des fichiers TAJ, SNCP et DPAE aux fins de recueillir des informations concernant [K] [W] ([Numéro identifiant 5]-[Numéro identifiant 6]), et que le 29 septembre 2023 [A] [N] a consulté le TAJ concernant [J] [P], compagne d'[K] [W] ([Numéro iden-

tifiant 7)) » et que « selon les documents transmis au magistrat instructeur, [F] [U] et [A] [N] bénéficient d'une habilitation individuelle d'accès aux fichiers, en particulier TAJ, SN PC et DPAE, en tant qu'enquêteur APJ à l'OFAST [Localité 1] établie le 27 avril 2022 pour la première ([Numéro identifiant 8]-[Numéro identifiant 9]) et en tant qu'enquêteur OPJ à l'OFAST [Localité 1] établie le 05 mai 2022 pour le second ([Numéro identifiant 10]-[Numéro identifiant 11]), aux fins de consulter ces fichiers et ce, indépendamment de la nature des infractions objets de l'enquête » quand les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail réservent expressément l'accès à cette base de donnée aux agents et officiers de police agissant dans le cadre d'une mission de lutte contre le travail illicite, de sorte qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les infractions poursuivies en l'espèce pouvaient revêtir cette qualification, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles L. 1221-10, L. 8221-5, L. 8271-1 et suivant du code du travail ainsi que 15-5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ de troisième part, que seuls peuvent consulter les données du TAJ, SNPC et DPAE les officiers et agents de police judiciaire spécialement et individuellement habilités à cette fin ; que doit figurer au dossier de la procédure, le document ou la mention établissant quels fichiers spécifiques l'enquêteur est spécialement habilité à consulter ; qu'à défaut, saisie d'un moyen d'annulation tiré de ce chef, la chambre de l'instruction est tenue de vérifier, au besoin en ordonnant un supplément d'information, qu'au jour où il a consulté ces fichiers l'agent était spécialement et individuellement pour ce faire ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir qu'il ne résultait pas de la procédure que l'agent ayant consulté les fichiers du TAJ, du SNPC et du DPAE, le 4 mars 2022 était spécialement et individuellement habilité pour ce faire ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de ce chef, qu'« aucune demande n'a été faite par le requérant auprès du magistrat instructeur aux fins de contrôler la réalité des habilitations contestées. Néanmoins, ensuite de la requête en nullité, le magistrat instructeur a sollicité, en particulier, les habilitations critiquées. Ainsi, il appert que M. [S] [T] bénéficie d'une habilitation individuelle d'accès aux fichiers, en particulier, TAJ, SNPC et DPAE en tant qu'OPJ OFAST [Localité 1], établie le 05 mai 2022 ([Numéro identifiant 18] à [Numéro identifiant 19]), et ce, indépendamment de la nature des infractions objets de l'enquête. Si cette habilitation a été établie antérieurement à la date de la consultation par l'enquêteur, il appert qu'elle n'est soumise à aucune condition de durée ou de renouvellement » quand il résultait de ses propres motifs que l'habilitation au nom de l'agent en question avait été établie le 5 mai 2022, soit postérieurement aux consultations litigieuses, en date du 4 mars 2022, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et n'a pas justifié du rejet du moyen en violation des articles 4 de l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du SNPC, L. 225-4, L. 225-5 du code de la route, L. 1221-10, L. 8221-5, L. 8271-1 et suivant du code du travail ainsi que 15-5, 230-10, R.40-28, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

5°/ de cinquième part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des écritures des parties ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir qu'elle ne pouvait identifier l'agent de la direction des finances publiques qui, sur réquisition, avait interrogé le BNDP s'agissant de l'exposant de sorte qu'elle ne pouvait contrôler qu'il était spécialement et individuellement habilité pour ce faire (cf. requête p. 20) ; qu'en omettant purement et simplement de répondre à ce moyen opérant et péremptoire, la chambre de l'ins-

truction a privé sa décision de motifs et a méconnu l'ensemble des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

12. Pour écarter le moyen de nullité visant les pièces cotées [Numéro identifiant 20] à [Numéro identifiant 7] relatant l'exploitation par deux officiers de police judiciaire de données personnelles issues de la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), du système national des permis de conduire (SNPC) et de la base de données des déclarations préalables à l'embauche (fichier DPAE), l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des documents versés au dossier de la procédure que ces deux fonctionnaires bénéficiaient chacun d'une habilitation individuelle et spéciale à l'accès aux traitements concernés.

13. Les juges retiennent que si ces habilitations, respectivement datées du 27 avril et du 5 mai 2022, sont antérieures aux opérations critiquées, datées respectivement des 27 et 29 septembre 2023, elles ne sont soumises à aucune condition de durée ou de renouvellement.

14. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est assurée par les documents produits que les officiers de police judiciaire étaient habilités à accéder aux traitements consultés et qui, à défaut de tout élément de nature à en faire douter, n'avait pas à rechercher si, entre le moment de leur délivrance et la consultation des fichiers, ces habilitations n'avaient pas été retirées, a justifié sa décision.

15. Le grief doit, dès lors, être écarté.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

16. Le grief est inopérant dès lors que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer que les données personnelles exploitées par le procès-verbal critiqué ont été transmises par le directeur départemental des finances publiques, requis à cette fin, de sorte que l'officier de police judiciaire, qui n'a lui-même consulté aucun traitement, n'était pas soumis à l'exigence d'une habilitation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

17. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

18. Pour écarter le moyen de nullité pris de la consultation par Mme [F] [U], officier de police judiciaire, du fichier DPAE dans le cadre d'une enquête ne portant pas sur des faits relevant du travail illégal, l'arrêt attaqué énonce notamment que celle-ci était habilitée à consulter ce traitement, indépendamment de la nature des infractions objet de l'enquête.

19. En se déterminant ainsi, alors que les articles L. 8271-1, L. 8271-1-2, L. 8271-7 et L. 8271-9 du code du travail ne peuvent fonder l'accès des enquêteurs au fichier DPAE pour les investigations ne concernant pas les infractions prévues audit code, la chambre de l'instruction, à qui il appartenait de rechercher si cet accès avait pu avoir

lieu régulièrement sur le fondement des articles 60-2, 77-1-2 du code de procédure pénale et des dispositions réglementaires prises pour l'application du premier de ces textes, n'a pas justifié sa décision.

20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

21. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties.

L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

22. Pour écarter le moyen de nullité visant la pièce cotée [Numéro identifiant 21] et [Numéro identifiant 22], pris de ce que M. [S] [T], officier de police judiciaire, aurait consulté le TAJ, le SNPC et le fichier DPAE sans y être habilité, l'arrêt attaqué énonce que l'habilitation de ce fonctionnaire à accéder auxdits traitements, établie antérieurement à la date de la consultation critiquée, n'est soumise à aucune condition de durée ou de renouvellement.

23. En se déterminant ainsi, alors que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer que la consultation des traitements concernés, le 4 mars 2022, est intervenue avant la délivrance, le 5 mai 2022, de la fiche d'habilitation produite, la chambre de l'instruction, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.

24. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.

Portée et conséquences de la cassation

25. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant rejeté la requête en annulation de pièces de la procédure en ce qu'elle visait, en premier lieu, la pièce cotée [Numéro identifiant 21] et [Numéro identifiant 22] relatant l'exploitation par M. [T] de données personnelles provenant de divers traitements, en second lieu, la consultation du fichier DPAE hors du cadre d'une enquête portant sur des faits de travail illégal.

Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 novembre 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la requête en annulation de pièces de la procédure en ce qu'elle visait, en premier lieu, la pièce cotée [Numéro identifiant 21] et [Numéro identifiant 22] relatant l'exploitation par M. [T] de données personnelles provenant de divers traitements, en second lieu, la consultation du fichier DPAE hors du cadre d'une enquête portant sur des faits de travail illégal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

– Président : M. Bonnal – Rapporteur : M. Charmoillaux – Avocat général : M. Aubert – Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer –

Textes visés :

Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ; articles préliminaire, 230-32, 230-33, 230-34, 591 et 593 du code de procédure pénale ; article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure.

Rapprochement(s) :

Sur la définition d'un lieu privé, à rapprocher : Crim., 18 juin 2019, pourvoi n° 18-86.421, Bull. crim 2019, n° 122 (rejet), et les arrêts cités. Cf. : Cons. const., 14 septembre 2023, décision n° 2023-1059 QPC.

INSTRUCTION

Crim., 16 juin 2026, n° 25-88.254, (B), FRH

– Cassation –

- Ordonnance – Ordonnance de dessaisissement – Dessaisissement au profit d'un juge d'instruction appartenant au même tribunal ou à un autre – Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 663 du code de procédure pénale) – Requête du ministère public – Nécessité – Portée.

Il résulte des dispositions de l'article 663 du code de procédure pénale que le dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre, saisi d'infractions connexes ou concernant une même personne mise en examen, ne peut intervenir que s'il est requis par le ministère public.

Le seul fait, pour le procureur de la République saisi par le juge d'instruction, de s'en rapporter, ne peut s'analyser en des réquisitions de dessaisissement.

M. [B] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 10 décembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 2 février 2026, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Deux informations ont été successivement ouvertes, le 5 juillet puis le 18 octobre 2024, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, auprès de deux juges d'instruction distincts du même tribunal judiciaire.
3. Par ordonnance du 26 novembre 2024, la juge d'instruction saisie de la première information a transmis la procédure au procureur de la République aux fins de réquisitions sur son dessaisissement au profit du juge d'instruction saisi de la seconde en vue d'une jonction des deux affaires eu égard à leur connexité.
4. Le procureur de la République a retourné l'ordonnance de soit-communiqué au magistrat instructeur en indiquant la mention « s'en rapporte ».
5. La jonction des procédures a été ordonnée le 2 décembre 2024.
6. Mis en examen des chefs susvisés le 6 décembre suivant, M. [B] [V] a présenté, le 5 juin 2025, une requête en nullité de la procédure de dessaisissement ainsi que de toutes les pièces dont elle est le support nécessaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité tirées de l'irrégularité de l'ordonnance de demande de dessaisissement du juge d'instruction du 26 novembre 2024 cote D 1138 - D 89 et D 90, et toutes les pièces dont elle constitue le support nécessaire, notamment les cotes D 1296 à D 1298, D 1300, D 1301, D 1307 à D 1314, D 1919 à D 1917, les écoutes D 2209, D 2328 à D 2346, la garde à vue et l'interrogatoire de première comparution D 2482, D 2496, D 2690, D 2703 et D 2704, alors « que la procédure de dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre, à raison de la connexité des faits poursuivis, ne peut intervenir que sur initiative du procureur de la République qui est tenu de prendre des réquisitions en ce sens, à peine de l'affecter d'une nullité d'ordre public ; que la seule absence d'opposition manifestée par le procureur de la République, sur l'ordonnance du juge d'instruction manifestant son intention de se dessaisir, ne peut s'analyser en des réquisitions aux fins de dessaisissement ; qu'au cas d'espèce,

Madame Caroline Dupuy, juge d'instruction, a adressé au procureur de la République du tribunal judiciaire de Dijon une ordonnance de soit-communiqué au sein de laquelle elle faisait état de son intention de se dessaisir au profit d'un homologue, en raison de la connexité des faits qu'ils poursuivaient et sollicitait des réquisitions ou un avis du parquet sur ce point ; que le procureur de la République s'est borné à y apposer la mention « MP = s'en rapporte » ; que le conseil de l'exposant a relevé que cette mention, qui manifestait seulement l'adhésion sinon l'absence d'opposition du

ministère public à l'initiative prise par le magistrat instructeur, ne constituait pas des réquisitions aux fins de dessaisissement et a sollicité de la chambre de l'instruction qu'elle annule la procédure de dessaisissement qui, pour avoir été engagée par le juge d'instruction alors qu'il était incompétent pour ce faire, était affectée d'une nullité d'ordre public ; que, pour rejeter ce moyen d'annulation, la chambre de l'instruction a cru pouvoir retenir qu'à la différence de la mention « ne s'oppose », « Il est (...) admis que les réquisitions de « s'en rapporte » expriment l'appropriation par le ministère public de la démarche pour laquelle ses réquisitions sont sollicitées, soit en la cause le dessaisissement suggéré par le juge d'instruction, de sorte qu'il doit être considéré que le ministère public, dans ce contexte particulier, a procéduralement repris l'initiative du dessaisissement au sens de l'article 663 précité » et que « dans ces conditions, alors que le ministère public a été régulièrement sollicité, que la mention « s'en rapporte » portée par celui-ci est suffisante pour permettre le dessaisissement interne, et au surplus que par la suite le parquet a pris devant le second juge des réquisitions de jonction des dossiers concernés (D 1134), confirmant ainsi son impulsion procédurale, la cour, considérant que la procédure de dessaisissement est régulière, rejette les demandes de nullité de M. [B] [Y] [V] » ; qu'en statuant ainsi quand à l'inverse, en apposant la mention « s'en rapporte » sur l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de dessaisissement, le procureur de la République s'était borné à manifester son intention de s'en remettre à la décision du juge d'instruction sur ce point, de sorte qu'il n'a pas pris l'initiative de la procédure de dessaisissement, ni n'a formulé de réquisitions expresses en ce sens et donc que cette procédure était viciée par une nullité d'ordre public et devait être annulée, la chambre de l'instruction a dénaturé les termes de l'ordonnance litigieuse, n'a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l'ensemble des articles 84, 663, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 663 du code de procédure pénale :

8. Il résulte de ce texte que le dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre, saisi d'infractions connexes ou concernant une même personne mise en examen, ne peut intervenir que s'il est requis par le ministère public.

9. Pour rejeter le grief tiré de l'irrégularité du dessaisissement du juge d'instruction initialement saisi, l'arrêt attaqué relève que le dessaisissement interne entre juges d'instruction est accompagné de réquisitions consistant en la mention « s'en rapporte », distincte des termes « ne s'oppose », en ce qu'ils expriment l'appropriation, par le ministère public, de la démarche pour laquelle ses réquisitions sont sollicitées.

10. Les juges ajoutent que, par la suite, le ministère public a pris, devant le second juge, des réquisitions de jonction des dossiers concernés, confirmant ainsi son impulsion procédurale.

11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12. En effet, en se limitant à s'en rapporter, le procureur de la République, qui ne s'est pas expressément prononcé sur le dessaisissement pour lequel ses réquisitions étaient sollicitées, n'a pas exercé la compétence qu'il tient de l'article 663 susvisé.

13. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 10 décembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

– Président : M. Bonnal – Rapporteur : Mme Chauchis – Avocat général : M. Bigey – Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer –

Textes visés :

Article 663 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Crim., 31 mars 2009, pourvoi n° 08-88.226, *Bull. crim.* 2009, n° 63 (cassation sans renvoi) ; Crim., 21 septembre 2016, pourvoi n° 16-82.635, *Bull. crim.* 2016, n° 247 (cassation et désignation de juridiction).

Crim., 9 juin 2026, n° 25-88.058, (B), FRH

– Irrecevabilité –

■ **Pouvoirs du juge – Actes utiles à la manifestation de la vérité – Demande d'actes – Examen – Recueil d'éléments à l'appui d'une requête en annulation.**

La demande tendant à recueillir des éléments à l'appui d'une requête en annulation fondée sur les articles 170 et suivants du code de procédure pénale, prise de l'impossibilité alléguée de s'assurer de la régularité d'actes ou de pièces de la procédure du fait de l'insuffisance des éléments figurant au dossier, entre dans les prévisions des articles 81 et 82-1 du même code.

Il appartient en conséquence au juge d'instruction saisi de la demande d'acte et, en cas d'appel du rejet de cette demande, au président de la chambre de l'instruction statuant sur le fondement de l'article 186-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, d'examiner si les éléments sollicités complèteraient utilement le dossier de la procédure sur les actes ou pièces dont la régularité est critiquée.

M. [Q] [X] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 novembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants,

association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de l'instruction de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'acte.

Par ordonnance du 26 janvier 2026, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [Q] [X] a déposé devant la chambre de l'instruction une requête en annulation de mesures de sonorisation et géolocalisation en temps réel de deux véhicules. Il a parallèlement saisi le juge d'instruction d'une demande d'acte tendant à voir solliciter des enquêteurs qu'ils précisent les conditions dans lesquelles ils se sont trouvés en possession des clés qui leur ont permis de mettre en place les dispositifs techniques à l'intérieur de ces véhicules.

3. Le juge d'instruction a rejeté la demande d'acte.

4. M. [X] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel interjeté par M. [X] à l'encontre de l'ordonnance du 27 juin 2025 par laquelle le juge d'instruction a rejeté sa demande d'acte et a renvoyé le dossier au juge d'instruction, alors « qu'à peine de commettre un excès de pouvoir négatif, le président de la chambre de l'instruction, saisi de l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande tendant au versement, en procédure, d'actes essentiels au contrôle de la régularité de mesures d'enquête mises en oeuvre au cours de l'information judiciaire et susceptibles de faire l'objet d'une requête en nullité, doit apprécier personnellement l'opportunité des mesures sollicitées ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont procédé, les 4 et 13 janvier 2024, à l'installation de dispositifs techniques de géolocalisation et de sonorisation à l'intérieur de deux véhicules dont l'utilisation est attribuée à Monsieur [X] ; qu'ils disposaient pour ce faire de la clé respective de chacun des véhicules, de sorte que la défense était bien fondée à solliciter le versement, en procédure, des pièces permettant d'établir les conditions dans lesquelles ils sont entrés en leur possession ; que le juge d'instruction a rejeté cette demande, considérant que la voie de droit prévue aux articles 81 et 82-1 du Code de procédure pénale n'a pas pour objectif de « permettre de savoir de quelle manière chaque investigation a été réalisée et de renforcer ainsi les moyens de nullité soulevés dans une requête en annulation de pièces » ; qu'en retenant, pour refuser de transmettre l'examen de l'appel de cette ordonnance interjeté par l'exposant à la chambre de l'instruction, que « c'est par une ordonnance précise et parfaitement motivée que le magistrat instructeur a ré-

pondu à la demande d'acte et l'a rejetée, qu'en effet la demande telle que formulée et motivée le 20 juin 2025, n'apparaît pas s'inscrire dans la recherche de la manifestation de la vérité mais davantage dans l'examen des conditions de régularité des mesures d'enquête alors que des voies de recours sont prévues à cet effet », quand l'absence au dossier d'éléments essentiels au contrôle de la régularité de mesures d'enquête ne peut être utilement invoquée au soutien d'une requête en nullité qu'à condition d'avoir préalablement sollicité leur versement en procédure, de sorte qu'il lui appartenait d'apprécier, personnellement, l'opportunité des mesures sollicitées, le président de la chambre de l'instruction, qui a méconnu son office et n'a pas exercé la plénitude de ses prérogatives, a commis un excès de pouvoir négatif et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 82-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. C'est à tort que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a rejeté la demande tendant à voir solliciter des enquêteurs qu'ils précisent les conditions dans lesquelles ils se sont trouvés en possession des clés qui leur ont permis de placer des dispositifs techniques de sonorisation et de géolocalisation à l'intérieur de véhicules, aux motifs qu'une telle demande tend à l'examen des conditions de régularité des techniques d'enquête en cause alors même que des voies de recours sont prévues à cet effet.

7. En effet, entre dans les prévisions des articles 81 et 82-1 du code de procédure pénale la demande d'acte tendant à recueillir des éléments à l'appui d'une requête en annulation fondée sur les articles 170 et suivants du même code, prise de l'impossibilité alléguée de s'assurer de la régularité d'actes ou pièces de la procédure du fait de l'insuffisance des éléments figurant au dossier.

8. Il appartient en conséquence au juge d'instruction saisi de la demande d'acte et, en cas d'appel du rejet de cette demande, au président de la chambre de l'instruction statuant sur le fondement de l'article 186-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, d'examiner si les éléments sollicités complèteraient utilement le dossier de la procédure sur les actes ou pièces dont la régularité est critiquée.

9. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'ordonnance attaquée n'encourt pas la censure.

10. En effet, ainsi qu'il résulte des pièces de l'entier dossier de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle, les enquêteurs qui ont mis en place les dispositifs techniques à l'intérieur des véhicules étaient autorisés à pénétrer dans ces véhicules, de sorte que la régularité de leur introduction au regard des articles 230-34 et 706-96-1 du code de procédure pénale apparaît établie par les pièces de la procédure, que la demande d'acte ne précise pas en quoi les textes qui régissent les mesures en cause auraient pu être méconnus du fait de la technique d'introduction dans les véhicules employée et qu'en cet état, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel, n'est pas entachée d'excès de pouvoir.

11. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

12. Le pourvoi doit par conséquent être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

– Président : M. Bonnal – Rapporteur : Mme Thomas – Avocat général : Mme Gu-
lphe-Berbain – Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer –

Textes visés :

Articles 81, 82-1, 186-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES

Crim., 23 juin 2026, n° 26-96.004, (B), FRH

– Avis sur saisine –

■ Comparution à délai différé – Procédure – Formation de jugement – Conditions – Détermination.

Le tribunal correctionnel de Nanterre, par jugement en date du 13 février 2026, reçu le 3 avril 2026 à la Cour de cassation, a sollicité l'avis de la Cour de cassation dans la procédure suivie contre M. [F] [M] des chefs de refus d'obtempérer et blessures involontaires aggravées.

LA COUR,

Énoncé de la demande d'avis

1. La demande d'avis est ainsi rédigée :

« Lorsqu'il est saisi, par le biais de la procédure à délai différé, d'infractions entrant dans les dispositions de l'article 398-1 du code de procédure pénale, à l'encontre d'un prévenu qui n'est pas placé en détention provisoire pour cette cause, le tribunal correctionnel doit-il statuer selon la composition prévue au premier alinéa de l'article 398 de ce même code (collégialité) ou selon la composition prévue au 3^e alinéa de cet article (juge unique) ? ».

Examen de la demande d'avis

Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale :

2. Il résulte des articles 395 et 397-1-1 du code de procédure pénale que seules peuvent faire l'objet de la procédure de comparution à délai différé ou d'une comparution immédiate les infractions punies d'au moins deux ans d'emprisonnement en préliminaire ou d'au moins six mois en flagrance.

3. Il résulte par ailleurs des articles 398 et 398-1 du même code que sont jugés en formation de juge unique une liste limitative de délits, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, au nombre desquels les délits prévus par le code de la route, tels que les délits objet de la procédure suivie contre M. [M] au cas présent.

4. L'article 398-1, dernier alinéa, précise toutefois que le tribunal statue obligatoirement en formation collégiale lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate.

5. Dès lors que ce texte mentionne la seule procédure de comparution immédiate, à l'exclusion de la procédure de comparution à délai différé, qui est distincte, il s'en déduit que le tribunal saisi selon la procédure de comparution à délai différé statue en formation de juge unique lorsque le prévenu n'est pas placé en détention provisoire et que les infractions poursuivies relèvent de cette formation de jugement, conformément au premier alinéa du texte précité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

EMET l'avis suivant :

Lorsqu'il est saisi selon la procédure de comparution à délai différé de poursuites diligentées à l'encontre d'un prévenu qui n'est pas placé en détention provisoire pour des infractions visées à l'article 398-1 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : Mme Merloz - Avocat général : M. Lagauche -

Textes visés :

Articles 395, 397-1-1, 398 et 398-1 du code de procédure pénale.

JURIDICTIONS CRIMINELLES

Crim., 10 juin 2026, n° 26-82.138, (B), FS

– Rejet –

- **Arrêt – Arrêt rendu par défaut – Acquittement partiel – Accusé se constituant prisonnier ou arrêté – Effets – Détermination.**

Si aux termes de l'article 379-4 du code de procédure pénale, l'arrêt de la cour d'assises rendu par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions lorsque l'accusé se constitue prisonnier ou est arrêté, un acquittement partiel prononcé par un tel arrêt devient définitif en l'absence d'appel du procureur général

Le mandat d'arrêt décerné avant l'arrêt de condamnation vaut mandat de dépôt pour les seules infractions des chefs desquelles l'accusé a été condamné par l'arrêt rendu par défaut.

M. [O] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7^e section, en date du 17 mars 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion aggravée et associations de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une information, M. [O] [J] a été, suivant mandat d'arrêt délivré contre lui le 8 novembre 2019, mis en examen des chefs d'extorsion avec arme en bande organisée au préjudice de M. [Z] [E], extorsion en bande organisée au préjudice de M. [W] [L], associations de malfaiteurs en vue de la commission d'extorsions et d'assassinats, en bande organisée.

3. Par ordonnance du 15 avril 2020, les juges d'instruction, après non-lieu partiel des chefs d'extorsion en bande organisée au préjudice de M. [L] et d'association de malfaiteurs en vue de la préparer, ont renvoyé M. [J] devant la cour d'assises sous les accusations d'extorsion avec arme en bande organisée au préjudice de M. [E] et associations de malfaiteurs en vue de la préparation d'assassinats, en récidive.

4. Par arrêt rendu par défaut le 19 novembre 2021, la cour d'assises a acquitté le demandeur du chef d'associations de malfaiteurs en vue de la préparation d'assassinats, l'a déclaré coupable d'extorsion avec arme et en bande organisée, en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a maintenu les effets du mandat d'arrêt du 8 novembre 2019.

5. M. [J] a été arrêté le 25 mars 2025 à [Localité 1] (Maroc) et remis aux autorités françaises, le 20 novembre suivant, en exécution de son extradition accordée par les autorités marocaines, qu'il a acceptée. Il n'a pas renoncé au principe de spécialité ni acquiescé à l'arrêt de condamnation. Il a été placé en détention le 21 novembre 2025.

6. Il a formé une demande de mise en liberté.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa première branche*Enoncé du moyen*

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [J] et dit que ce dernier resterait provisoirement détenu, alors :

« 1°/ d'une part, que la personne extradée depuis le Royaume du Maroc qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut être détenue qu'à raison des faits pour lesquels sa remise a été demandée puis accordée ; que lorsque la décision d'extradition vise des infractions pour lesquelles la remise de l'intéressé n'a pas été sollicitée, en ce qu'il a bénéficié à leur égard d'un non-lieu ou d'un acquittement définitifs, celui-ci ne peut faire l'objet d'une mesure privative de liberté fondée, fût-ce pour partie, sur lesdites infractions, une telle mesure méconnaissant alors le principe de spécialité ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le 8 novembre 2019, un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre de Monsieur [J] visant les faits d'extorsion avec arme en bande organisée au préjudice de Monsieur [Z] [E], de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes d'assassinat en bande organisée au préjudice de Monsieur [R] [Q], de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes d'assassinat en bande organisée au préjudice de Monsieur [B] [Q], d'extorsion avec arme en bande organisée au préjudice de Monsieur [W] [L] et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation du crime d'extorsion en bande organisée au préjudice de Monsieur [W] [L] ; que par ordonnance en date du 15 avril 2020, l'exposant a bénéficié d'un non-lieu définitif s'agissant des faits d'extorsion avec arme en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation du crime d'extorsion en bande organisée au préjudice de Monsieur [W] [L] ; que par arrêt rendu par défaut à son encontre le 19 novembre 2021, l'exposant a été acquitté pour les faits de participation à une association de malfaiteurs, et condamné uniquement pour ceux d'extorsion en bande organisée avec arme commis au préjudice de Monsieur [E] à la peine de cinq ans d'emprisonnement, décision qui a expressément maintenu les effets du mandat d'arrêt précité ; qu'à défaut d'appel du parquet, les dispositions de l'arrêt de la cour d'assises portant acquittement sont devenus définitives ; que le 25 mars 2025,

Monsieur [J] a été interpellé au Maroc ; que le 16 avril 2025, les autorités françaises ont sollicité sa remise à raison des faits visés par sa condamnation du seul chef d'extorsion en bande organisée avec arme commise au préjudice de Monsieur [E] ; que par décret en date du 30 septembre 2025, les autorités marocaines ont accordé l'extradition de l'exposant auprès des autorités françaises pour les infractions visées au mandat d'arrêt du 9 novembre 2018 ; qu'après sa remise, celui-ci n'a pas acquiescé à l'arrêt de la cour d'assises, conduisant à l'anéantissement de ses seules dispositions de condamnation ; que la défense était dès lors bien fondée à relever que le maintien en détention provisoire de Monsieur [J] depuis le 21 novembre 2025 est illicite en ce qu'il repose sur des faits distincts de ceux pour lesquels sa remise a été demandée puis accordée, et à solliciter en conséquence sa remise en liberté ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter cette demande, que « [O] [J], qui a consenti à son extradition, a été extradé vers la France et remis aux autorités françaises par les autorités marocaines pour l'ensemble des faits visés au mandat d'arrêt du 8 novembre 2019 », qu'« il est actuellement détenu pour des faits pour lesquels il a été remis à la France, lesquels étaient visés dans le mandat d'arrêt du 8 novembre 2019 » et que « le principe de spécialité a donc bien été respecté », quand Monsieur [J] ne pouvait être maintenu en détention provisoire en

application d'un mandat d'arrêt visant des faits autres que ceux pour lesquels, du fait du non-lieu et de l'acquittement, il pouvait encore être poursuivi, et par conséquent distincts des seuls faits à raison desquels son extradition a été demandée et accordée, la chambre de l'instruction a violé les articles 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 8 de la Convention d'extradition entre la République française et le Royaume du Maroc du 18 avril 2008 publiée par décret n° 2011-961 du 16 août 2011, préliminaire, 148-1, 148-2, 188, 696-4, 696-6 et 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Pour écarter le moyen tiré de la violation du principe de spécialité de l'extradition, l'arrêt attaqué relève qu'il ressort du décret du 30 septembre 2025 que l'extradition de M. [J] a été accordée par les autorités marocaines au gouvernement français afin de mettre à exécution le mandat d'arrêt délivré à son encontre par le juge d'instruction le 8 novembre 2019, dont les effets ont été maintenus par l'arrêt du 19 novembre 2021 rendu par la cour d'assises.

10. Les juges ajoutent que les faits pour lesquels la remise de M. [J] à la France a été ordonnée sont donc ceux pour lesquels ce mandat d'arrêt a été émis.

11. Ils en déduisent que l'intéressé est actuellement détenu pour des faits pour lesquels il a été remis à la France.

12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

13. En effet, si la demande d'extradition ne visait que les faits pour lesquels l'accusé avait été condamné par l'arrêt rendu par défaut, l'accusé a été remis à la France en vertu d'une décision d'extradition fondée sur tous les faits visés par le mandat d'arrêt. Or, le respect du principe de spécialité s'apprécie au regard de la décision de l'Etat requis.

14. Par ailleurs, si aux termes de l'article 379-4 du code de procédure pénale, l'arrêt de la cour d'assises rendu par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions lorsque l'accusé se constitue prisonnier ou est arrêté, un acquittement partiel prononcé par cet arrêt devient définitif en l'absence d'appel du procureur général.

15. En outre, l'accusé est détenu, par l'effet de l'alinéa 2 de l'article précité selon lequel le mandat d'arrêt décerné avant l'arrêt de condamnation vaut mandat de dépôt, pour les seules infractions des chefs desquelles il a été condamné par l'arrêt rendu par défaut.

16. Il s'en déduit que le demandeur n'est pas détenu pour un fait autre que celui ayant motivé l'extradition.

17. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.

18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

—

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : Mme Leprieur - Avocat général : M. Crocq -
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article 379-4 du code de procédure pénale.

LOIS ET REGLEMENTS

Crim., 24 juin 2026, n° 25-88.075, (B), FRH

– Rejet –

■ Application dans le temps – Loi pénale plus douce – Rétroactivité – Article L.11-1 du code de la justice pénale des mineurs.

L'application dans le temps des lois relatives à la responsabilité pénale de la personne ayant commis un acte matériellement constitutif d'infraction est régie par l'article 112-1 du code pénal.

L'article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs présente, à l'exception de ses dispositions suivant lesquelles les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement, un caractère moins sévère que le droit antérieur, en ce qu'il institue, au bénéfice des mineurs de moins de treize ans, une présomption d'incapacité de discernement que ne prévoyait ni l'article 122-8 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 2002, ni l'ordonnance du 2 février 1945.

Par ailleurs, il définit désormais le discernement du mineur, non seulement par la compréhension de l'acte commis et la volonté de le commettre, mais encore par l'aptitude du mineur à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet, et soumet donc l'appréciation de ce discernement à un ensemble plus restrictif de conditions cumulatives.

Ce texte, entré en vigueur le 30 septembre 2021, est donc applicable au mineur âgé de moins de treize ans poursuivi pour des faits commis avant cette date.

Mme [Z] [B], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 18 novembre 2025, qui, dans l'information suivie contre [P] [V], du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Une information ayant été ouverte le 3 mars 2023, [P] [V], né le [Date naissance 1] 2000, a été mis en examen du chef de viol sur mineure de quinze ans, commis en avril 2011.

3. Par ordonnance de non-lieu en date du 2 septembre 2025, le juge d'instruction a dit qu'il existait à son encontre des charges suffisantes d'avoir commis les faits lui étant reprochés, mais qu'il était pénalement irresponsable, du fait de son absence de discernement.

4. La partie civile a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance attaquée et a déclaré [P] [V] irresponsable pénalement de ses actes en raison de la présomption de non-discernement applicable aux mineurs de treize ans, alors « que les dispositions de l'article L. 434-1 du code de la justice pénale des mineurs sont contraires à la Constitution, dès lors qu'en omettant de prévoir une procédure permettant au juge d'instruction, après avoir constaté que le mineur poursuivi a commis les faits qui lui sont reprochés, de déclarer qu'il n'est pas pénalement responsable en raison de son absence de capacité de discernement tout en statuant sur l'action civile de la victime, et ce, à la différence de la procédure applicable en cas de faits commis par un majeur déclaré incapable en raison d'une abolition de son discernement, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence et a ainsi violé le principe d'égalité garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et de constater, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, que l'arrêt attaqué se trouve à cet égard privé de base légale au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. »

Réponse de la Cour

7. Le Conseil constitutionnel, saisi par la Cour de cassation (Crim., 4 mars 2026, QPC n° 25-88.075), ayant déclaré conformes à la Constitution les dispositions critiquées (Cons. const., 5 juin 2026, décision n° 2026-1202 QPC), le moyen est, dès lors, devenu sans objet.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance déferée et a déclaré [P] [V] irresponsable pénalement de ses actes en raison de la présomption de non-discernement applicable aux mineurs de treize ans, alors :

« 1°/ qu'en l'absence de disposition expresse de la loi, ne peuvent être appliquées rétroactivement que les lois pénales de fond qui modifient substantiellement les conditions de l'incrimination ou les peines encourues dans un sens favorable à la personne

poursuivie ; qu'en retenant, pour déclarer M. [V] irresponsable pénalement de ses actes en raison de la présomption de non-discernement applicable aux mineurs de treize ans, que « quoique les faits aient été commis antérieurement à l'entrée en vigueur de [l'article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs], il a vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il édicte une solution manifestement plus douce que ne le faisait la jurisprudence dans son interprétation de l'ordonnance de 1945 puisqu'il était alors envisagé le discernement des mineurs aux alentours de l'âge de 7 à 8 ans », quand l'article 122-8 du code pénal subordonnait déjà la responsabilité pénale des mineurs de treize ans à la preuve de leur capacité de discernement, de sorte que la loi nouvelle n'a ni institué une nouvelle cause d'irresponsabilité de ces derniers, ni modifié substantiellement les conditions de leur responsabilité pénale, la cour d'appel, qui a appliqué à tort ces dispositions nouvelles à des faits commis avant leur entrée en vigueur, a ainsi violé l'article 112-1 du code pénal ensemble l'article articles 7, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°/ que, subsidiairement, tout jugement ou arrêt doit être motivé et la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'est capable de discernement le mineur de treize ans qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet ; qu'en retenant, pour déclarer M. [V] irresponsable pénalement de ses actes, que l'expert avait estimé que ce dernier « devait bénéficier de la présomption de non-discernement » et que la reconnaissance des faits par M. [V], dès le lendemain, « [ne serait] pas elle-même de nature à venir contredire cette expertise » au motif qu'une telle reconnaissance « [ne serait] pas un élément de détermination du discernement mais uniquement un positionnement par rapport aux faits matériels commis », quand la capacité de discernement, qui résulte de ce que le mineur a compris et voulu son acte, implique par définition de tenir compte de son positionnement par rapport aux faits au moment de leur commission, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé les articles L. 11-1 du code de justice pénale des mineurs et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en toute hypothèse, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer M. [V] irresponsable pénalement de ses actes, que l'expert avait estimé que ce dernier « devait bénéficier de la présomption de non-discernement », sans répondre au mémoire déposé par la partie civile, qui soutenait que les déclarations de l'intéressé et les circonstances dans lesquelles les faits avaient été commis, notamment le fait qu'il avait demandé à l'exposante « de ne rien dire aux parents » et qu'il avait eu recours au chantage, démontrant « une volonté consciente de contraindre la victime et une capacité à manipuler pour obtenir ce qu'il souhaitait », démontraient sa capacité de discernement justifiant, par suite, de renverser la présomption de non-discernement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 11-1 et R. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

9. L'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, suivant lesquelles les mineurs de moins de treize ans sont présumés

ne pas être capables de discernement, leur sont plus favorables que celles résultant du droit antérieur.

10. Les juges en déduisent que ce texte est applicable aux mineurs poursuivis pour des faits commis avant son entrée en vigueur.

11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 112-1 du code pénal, au regard duquel doit être appréciée l'application dans le temps des lois relatives à la responsabilité pénale de la personne ayant commis un acte matériel constitutif d'infraction.

12. En effet, l'article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, entré en vigueur le 30 septembre 2021, présente, à l'exception de ses dispositions suivant lesquelles les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement, un caractère moins sévère que le droit antérieur, en ce qu'il institue, au bénéfice des mineurs de moins de treize ans, une présomption d'incapacité de discernement que ne prévoyait ni l'article 122-8 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, ni l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.

13. Par ailleurs, il définit désormais le discernement du mineur, non seulement par la compréhension de l'acte commis et la volonté de le commettre, mais encore par l'aptitude du mineur à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet, et soumet donc l'appréciation de ce discernement à un ensemble plus restrictif de conditions cumulatives.

14. Dès lors, le grief ne peut être accueilli.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

15. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que, si la présomption de non-discernement applicable aux mineurs de moins de treize ans n'est pas irréfragable, il résulte d'une expertise pédopsychiatrique que [P] [V] se trouvait, à la date de commission des faits lui étant reprochés, dans une période de prépuberté et de préadolescence, au cours de laquelle la possibilité de mettre en perspective ses actes avait pu faire défaut, de même que le repérage des comportements de socialisation acceptables, ce qui justifiait qu'il bénéficie de la présomption légale d'incapacité de discernement.

16. Les juges ajoutent que la reconnaissance des faits, par la personne mise en examen, n'est pas un élément de détermination de son discernement, mais uniquement un positionnement par rapport aux actes matériels commis.

17. En se déterminant ainsi, par des motifs dépourvus d'insuffisance et de contradiction, procédant de son appréciation souveraine de la capacité de discernement de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de suivre l'appelante dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision.

18. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté.

19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

– Président : M. Bonnal – Rapporteur : M. Laurent – Avocat général : Mme Chauvelot – Avocat(s) : SCP Melka-Prigent-Drusch ; SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix –

Textes visés :

Article 112-1 du code pénal ; article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs.

Rapprochement(s) :

Crim., 15 septembre 2015, pourvoi n° 14-86.135, *Bull. crim.* 2015, n° 198.

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE

Crim., 3 juin 2026, n° 25-81.012, (B), FRH

– Cassation partielle –

- **Pouvoirs – Infractions – Constatations – Stupéfiants – Pesée de substances saisies avant leur destruction – Procédure – Dispositions applicables – Détermination – Remise à un service d'enquête judiciaire – Infraction douanière.**

M. [A] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2024, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, détention et transport de marchandises prohibées, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, une amende douanière et une confiscation.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 12 mai 2023, des agents des douanes ont contrôlé un véhicule à une barrière de péage. Après avoir fait semblant d'obtempérer, le conducteur a pris la fuite au volant de ce véhicule. Ce dernier a été retrouvé quelques minutes après, vide de tout occupant, mais avec environ cent kilogrammes de résine de cannabis dans le coffre.
3. L'enquête a mis en cause M. [A] [F] comme ayant participé au transport de ces stupéfiants. Il a été placé en garde à vue puis poursuivi devant le tribunal correctionnel.
4. Par jugement du 23 février 2024, le tribunal a annulé le procès-verbal des douanes de pesée des stupéfiants, déclaré inopposable le résultat de la pesée et relaxé le prévenu.
5. Le ministère public et les douanes ont relevé appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et les deuxième et troisième moyens

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le cinquième moyen, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions aux fins de nullité du procès-verbal du 12 mai 2023, alors :

« 1°/ que, selon l'article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, il doit être procédé par le juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à la pesée des substances stupéfiantes saisies avant leur destruction ; que cette pesée doit être réalisée en présence de la personne qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité ; que la pesée peut également être réalisée, dans les mêmes conditions, au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, par un officier de police judiciaire ou, au cours de l'enquête douanière, par un agent des douanes de catégorie A ou B ; que cette disposition est applicable en matière d'enquête douanière flagrante, lorsque les douaniers découvrent des stupéfiants ; qu'en l'espèce, alors que le conducteur d'un véhicule VW Golf 8R a pris la fuite lors d'un contrôle douanier, les douaniers qui poursuivaient le véhicule le retrouvaient sans conducteur et constataient la présence dans le coffre de 3 valises type valises marocaines ; qu'ils procédaient à la pesée de la marchandise identifiée comme de la résine de cannabis, la plaçaient sous scellés avant de transmettre les pièces de la procédure au procureur de la République qui décidait d'engager une enquête de police ; que pendant cette enquête, la marchandise a été détruite ; qu'à l'issue de l'enquête, le prévenu ayant été considéré comme le conducteur dudit véhicule, a été poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délits douaniers ; qu'il a invoqué la nullité du procès-verbal douanier mentionnant la pesée du produit aux motifs que cette pesée n'avait pas été réalisée de manière contradictoire ou en présence de deux témoins, conformément à l'article 706-30-1 alinéa 2 du code de procédure et que la marchandise ne pouvait plus être pesée contradictoirement dès lors qu'elle avait été détruite ; que la cour d'appel a refusé de constater la nullité des opérations de pesée et du procès-verbal du 22 mai 2023 motifs pris que l'article 706-30-1 alinéa 2 ne s'appliquait pas aux procès-verbaux des douanes ; qu'en statuant ainsi, alors que cette disposition prévoit expressément son application aux enquêtes douanières, ce qui était le cas, en l'espèce, les douaniers agissant en enquête de flagrance au moins à partir du moment où ils avaient découverts les « valises marocaines », la cour d'appel a violé l'article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

2°/ que selon l'article 325 du code des douanes, les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie, la déclaration qui a été faite au prévenu, les nom, qualité et demeure des saisissants et de la personne chargée des poursuites, la nature des objets saisis et leur quantité, la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui

lui a été faite d'y assister, le nom et la qualité du gardien, et le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture ; qu'il s'en déduit que la pesée de la marchandise saisie n'est opposable au « prévenu », au sens de cette disposition, que si cette personne était présente à la pesée ou qu'elle avait pu être invitée à assister à cette pesée ; qu'à défaut, il appartient aux douaniers de transmettre la procédure au procureur de la République, aux fins de le voir accomplir les actes propres à la pesée des produits en cause ; qu'en considérant que la nullité des procès-verbaux de douanes ne peut être fondée que sur les causes de nullité qu'il prévoit, selon l'article 338 du code des douanes, quand il apparaît qu'aucun procès-verbal de saisie au sens de l'article 325 du même code ne pouvait être établi par les douaniers, dès lors que le détenteur de la marchandise avait pris la fuite et ne pouvait ainsi assister aux opérations de saisie, la cour d'appel a violé tant les articles 325 et 338 du code des douanes que l'article 706-30-1 du code de procédure pénale. »

8. Le cinquième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] pour détention de marchandises prohibées et pour transport des mêmes marchandises à une peine d'emprisonnement, une amende douanière et la confiscation des scellés, alors :

« 1°/ que la cassation qui interviendra sur le premier ou le deuxième moyen emportera annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des téléphones contenus dans les scellés n° 1/SB et n° 3/SB. »

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

10. Pour écarter le moyen de nullité des opérations de pesée réalisées par les douaniers pris de ce que ceux-ci n'avaient pas respecté les prescriptions de l'article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que, selon l'article 338 du code des douanes alors en vigueur, les procès-verbaux des douanes ne peuvent être annulés qu'en raison de l'omission d'une des formalités prévues par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 du même code.

11. Les juges relèvent ensuite qu'en l'espèce le procès-verbal de pesée respecte les formalités prévues par l'article 325 du code des douanes et, plus généralement, qu'aucune des formalités prévues par les articles cités à l'article 338 du même code n'a été méconnue, cet article ne visant pas l'article 706-30-1 du code de procédure pénale.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

13. En premier lieu, l'article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ne s'applique, conformément aux dispositions de l'article 706-26 du même code, qu'à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, ainsi qu'au délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions. Il ne s'applique donc pas à la constatation des infractions douanières intervenant sur le fondement des articles 323 et suivants du code des douanes.

14. Aussi, lorsque les agents des douanes procèdent, lors de la constatation d'une infraction douanière en application de ces derniers articles, à la pesée de produits stupéfiants saisis, ils sont soumis aux dispositions des articles 324 et suivants du code des douanes et non aux dispositions de l'article 706-30-1, alinéa 2, précité.

15. En second lieu, s'il résulte de l'article 325 du code des douanes que le procès-verbal de saisie et de pesée rédigé en application de l'article 324 du même code doit

notamment indiquer la présence du prévenu à la description des biens saisis ou la sommation qui lui a été faite d'y assister, il résulte de l'article 327 du même code que les douaniers peuvent procéder à cette pesée en l'absence du prévenu et sans sommation si celui-ci n'a pas été identifié.

16. Toutefois, lorsque les stupéfiants font ensuite l'objet d'une remise à un service d'enquête judiciaire et qu'une telle enquête est diligentée, la destruction des stupéfiants ne peut intervenir que dans le respect des conditions prévues par l'article 706-30-1, alinéa 2, précité.

17. Ainsi, les moyens doivent être écartés.

Sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] pour détention de marchandises prohibées et pour transport des mêmes marchandises à une peine d'emprisonnement, une amende douanière et la confiscation des scellés, alors :

« 2°/ que l'arrêt a rappelé que les téléphones saisis au domicile du prévenu n'étaient pas le téléphone Iphone 13 utilisé le jour des faits et que s'ils comportaient des enregistrements évoquant une participation à des trafics, ils étaient postérieurs aux faits (arrêt, p. 8) ; qu'en cet état, la cour d'appel qui les a confisqués en application de l'article 131-21 alinéa 2 du code pénal, n'a pas justifié sa décision au regard de cette disposition. »

Réponse de la Cour

19. Pour confisquer les scellés n^{os} 01/SB et 03/SB, correspondant à des téléphones, sur le fondement de l'article 131-21, alinéa 2, du code pénal, l'arrêt indique qu'il a été retrouvé différents éléments liés à un trafic de stupéfiants sur ces téléphones et que l'enquête a permis de démontrer qu'ils avaient servi à la commission des infractions.

20. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de l'espèce, suffisamment justifié sa décision.

21. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] à payer une amende douanière de 231 910 euros, alors « que pour confirmer le jugement ayant condamné le prévenu à payer une amende douanière correspondant à une fois la valeur de la marchandise prohibée, la cour d'appel s'est bornée à justifier de la valeur de la marchandise prohibée ; qu'en prononçant ainsi, par des motifs dont il se déduit qu'elle s'est considérée comme tenue de prononcer l'amende minimale encourue, sans s'expliquer sur l'ampleur et la gravité de l'infraction commise ni sur la personnalité de la prévenue, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a violé les articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :

23. Selon le deuxième de ces textes, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut réduire le montant de l'amende fiscale prononcée à l'encontre de l'auteur d'une infraction douanière jusqu'à un montant inférieur à son montant minimal.

24. Il résulte du premier et des trois derniers qu'en matière douanière, toute peine d'amende doit être motivée.

25. Il se déduit de l'ensemble de ces textes que le juge qui prononce une amende en application de l'article 414 du code des douanes en répression des infractions de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, après avoir recherché la valeur de l'objet de fraude et fixé en conséquence les montants minimum et maximum de l'amende encourue, doit motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l'amende qu'il retient.

26. Pour condamner M. [F] à 231 910 euros d'amende douanière, l'arrêt attaqué énonce que ce montant est fixé compte tenu de la quantité de stupéfiants détenue et transportée et du prix de la résine de cannabis sur le marché des stupéfiants.

27. En prononçant ainsi, par des motifs dont il se déduit qu'elle s'est considérée comme tenue de prononcer l'amende minimale encourue, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur l'ampleur et la gravité de l'infraction commise, ni sur la personnalité du prévenu, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

28. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

29. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'amende douanière.

Les autres dispositions seront donc maintenues.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

30. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel.

La déclaration de culpabilité de M. [F] étant devenue définitive par suite de la non-admission du premier moyen, pris en sa troisième branche, et des deuxième et troisième moyens ainsi que du rejet du premier moyen, pris en ses autres branches, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l'amende douanière, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 1 000 euros la somme que M. [A] [F] devra payer à la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Rhône-Alpes en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Gillis - Avocat général : Mme Chauvelot - Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ; articles 325 et 338 du code des douanes ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Rapprochement(s) :

Crim., 31 octobre 2017, pourvoi n° 17-80.872, *Bull. crim.* 2017, n° 239.

PEINES

Crim., 24 juin 2026, n° 26-96.003, (B), FRH

— Avis sur saisine —

- Exécution – Peine privative de liberté – Condamnation prononcée à l'étranger – Transfèrement du condamné sur le territoire national – Peine restant à exécuter – Régime de réduction de peine – Détermination.

La chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, par décision du 20 mars 2026, reçue le 30 mars 2026 à la Cour de cassation, a sollicité l'avis de cette Cour dans la procédure concernant M. [W] [N], qui exécute une peine privative de liberté.

LA COUR,

Énoncé de la demande d'avis

1. La demande d'avis est ainsi rédigée :

« Une personne qui a été écrouée à l'étranger (UK) avant le 1^{er} janvier 2023, dans le cadre d'un placement en détention, puis en exécution de peine et qui a été transférée en France après le 1^{er} janvier 2023, après reconnaissance, en France, de sa condamnation relève-t-elle, pour le calcul des remises de peine pour la période afférente à la détention effectuée sur le territoire national depuis son transfert du Royaume-Uni, des dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (crédit de réduction de peine et réduction supplémentaire de peine) ou du régime issu de ladite loi (réduction de peine) ? ».

Examen de la demande d'avis

Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale :

2. Selon l'article 59,VI, de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, le nouveau régime de réduction de peine issue de cette loi est applicable aux personnes placées sous écrou à compter du 1^{er} janvier 2023, tandis que les personnes placées sous écrou avant cette date demeurent soumises au régime antérieur du crédit de réduction de peine.

3. Il résulte des articles L. 212-6 et D. 212-7 du code pénitentiaire que l'écrou est l'acte dressé par l'administration pénitentiaire lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire en exécution d'une décision de condamnation, constatant, sur le registre prévu à cet effet, la remise de la personne et mentionnant la date du titre de détention et l'autorité dont il émane. Il s'en déduit que l'écrou, au sens de l'article 59,VI, de la loi précitée, ne peut être dressé qu'en France, par l'administration pénitentiaire française.

4. Selon l'article 728-2 du code de procédure pénale, lorsque, en application d'un accord international, une personne détenue en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, l'exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions de ce code.

5. Il s'en déduit que, lorsqu'une personne détenue à l'étranger en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, l'exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions du code de procédure pénale en vigueur à la date du transfèrement de l'intéressé sur le territoire national, qui les rend applicables à l'exécution de la peine prononcée à l'étranger.

6. Il en résulte que le régime de réduction de peine applicable est celui en vigueur à la date à laquelle la personne condamnée à l'étranger a été écrouée en France.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

EMET l'avis suivant :

Le régime de réduction de peine applicable à la personne incarcérée dans un État étranger puis transférée en France pour y accomplir la partie de la peine restant à subir est celui en vigueur à la date à laquelle la personne condamnée à l'étranger a été écrouée en France.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

– Président : M. Bonnal – Rapporteur : Mme Guerrini – Avocat général : Mme Caby –

Textes visés :

Articles L. 212-6 et D. 212-7 du code pénitentiaire ; article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ; article 728-2 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Crim., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-87.131, *Bull. crim.* (rejet) ; Crim., 3 décembre 2025, pourvoi n° 25-83.319, *Bull. crim.* (cassation) ; Crim., 24 juin 2015, pourvoi n° 13-87.316, *Bull. crim.* 2015, n° 168 (rejet).

Crim., 2 juin 2026, n° 25-81.863, (B), FS

– Cassation –

■ **Non-cumul – Poursuite unique – Double déclaration de culpabilité – Cas – Délit de refus d'obtempérer aggravé.**

L'article L. 233-1-1 du code de la route, qui renvoie seulement aux faits prévus à l'article L. 233-1 du même code, sans faire référence aux dispositions de l'alinéa 2 de ce texte instituant une dérogation au principe du non cumul des peines de même nature prévu par les articles 132-2 à 132-4 du code pénal, n'autorise pas le prononcé d'une peine autonome pour le délit de refus d'obtempérer aggravé.

Le procureur général près la cour d'appel de Versailles a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 8^e chambre, en date du 13 février 2025, qui, dans la procédure suivie contre M. [U] [D] des chefs de refus d'obtempérer aggravé et conduite sans permis, l'a condamné à six mois d'emprisonnement.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [U] [D] a été poursuivi des chefs de refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui et de conduite d'un véhicule sans permis.
3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces faits, condamné à la peine de six mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des scellés.
4. L'intéressé et le ministère public ont relevé appel de cette décision, appels limités aux peines prononcées.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Pris de la violation des articles L. 224-12, L. 233-1 et L. 233-1-1 du code de la route, le moyen fait grief à la décision attaquée d'avoir prononcé une peine de six mois d'emprisonnement en répression des délits de refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui et de conduite d'un véhicule sans permis, commis à l'occasion de la conduite du même véhicule et dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, alors que le cumul de la peine prononcée pour le délit de refus d'obtempérer avec celles prononcées pour les autres délits commis à l'occasion de la conduite du véhicule trouve nécessairement à s'appliquer en cas de commission du délit de refus d'obtempérer aggravé visé à l'article L. 233-1-1 du code de la route, lequel opère un renvoi exprès à l'article L. 233-1 du même code.

Réponse de la Cour

6. En répression des délits de refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui et de conduite d'un véhicule sans permis, l'arrêt attaqué condamne le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement.

7. En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

8. En effet, l'article L. 233-1-1 du code de la route renvoie seulement aux faits prévus à l'article L. 233-1 du même code sans faire référence aux dispositions de l'alinéa 2 de ce texte instituant une dérogation au principe du non cumul des peines de même nature prévu par les articles 132-2 à 132-4 du code pénal.

9. Il n'autorise donc pas le prononcé d'une peine autonome pour le délit de refus d'obtempérer aggravé.

10. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. Pris de la violation des mêmes textes, le moyen fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir prononcé la peine complémentaire d'interdiction d'obtenir le permis de conduire, alors que la lecture combinée de ces dispositions oblige la juridiction de jugement, en répression du délit de refus d'obtempérer commis dans les circonstances prévues au premier alinéa de l'article L. 233-1-1 du code de la route, à prononcer une peine complémentaire d'interdiction de solliciter la délivrance du permis de conduire, qui est encourue de plein droit dès lors que la personne poursuivie n'est pas titulaire de ce titre au moment de la condamnation.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 224-12 et L. 233-1-1 du code de la route :

12. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de condamnation pour le délit prévu au second, l'annulation de plein droit du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus est remplacée par

l'interdiction, pour la même durée, d'obtenir la délivrance de celui-ci si le conducteur n'en est pas titulaire.

13. En répression des délits de refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui et de conduite d'un véhicule sans permis, l'arrêt attaqué condamne le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement.

14. En prononçant ainsi, alors que la peine complémentaire d'interdiction de solliciter la délivrance du permis de conduire était encourue de plein droit, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen.

15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 février 2025, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

—

Arrêt rendu en formation de section.

– Président : M. Bonnal – Rapporteur : M. Leblanc – Avocat général : M. Dureux –

Textes visés :

Articles L. 224-12, L. 233-1 et L. 233-1-1 du code de la route.

Crim., 10 juin 2026, n° 24-86.126, (B), FS

– Rejet –

- **Peines correctionnelles – Peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle – Conditions – Motivation – Nécessité de la peine et caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction – Caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction – Constatation – Caractère suffisant – Emploi des termes de la loi (non).**

Selon l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal, toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.

La motivation des juges doit établir le caractère indispensable de la peine d'emprisonnement ferme et l'inadéquation de toute autre sanction, quand bien même elle n'emploierait pas, pour ce faire, les termes de la loi.

Justifie sa décision au regard du texte susvisé la cour d'appel qui se détermine par des motifs desquels il apparaît que les juges ont établi qu'une peine d'emprisonnement sans sursis était indispensable et que toute autre sanction était manifestement inadéquate.

M. [X] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2024, qui, pour violences aggravées et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et deux ans d'inéligibilité.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 12 septembre 2022, un juge d'instruction a renvoyé M. [X] [N] et deux autres personnes devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, commises en réunion, avec préméditation ou guet-apens, et avec usage ou menace d'une arme, et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, suivie de libération volontaire.
3. Par jugement du 26 mars 2024, ce tribunal a relaxé M. [N].
4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement sur la relaxe de M. [N], et statuant à nouveau sur le chef infirmé, l'a déclaré coupable des infractions qui lui étaient reprochées, alors « que tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il le déclare coupable ; qu'au cas d'espèce, pour déclarer l'exposant coupable de l'ensemble des chefs de la prévention, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la victime avait été formelle sur la présence des deux frères [N], que le surnom « [Z] » attribué à l'exposant était apparu dans les conversations entre deux coprévenus concernant la présence d'empreintes sur une bombe lacrymogène se trouvant dans un sac d'arme et que sa mise en cause dans une information judiciaire, concernant des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants venait conforter l'existence de liens amicaux avec ses deux coprévenus ; qu'en statuant ainsi sans établir, à la charge de Monsieur [N], le moindre élément constitutif des infractions de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure 8 jours et de séquestration pour lesquels il a été

reconnu coupable, la cour d'appel a violé les articles 224-1, 222-1 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour infirmer le jugement relaxant M. [N], l'arrêt attaqué énonce que M. [G] [J] a déclaré avoir été arrêté, roué de coups, menacé par armes à feu et séquestré, pour le paiement d'une somme provenant du trafic de stupéfiants, par plusieurs personnes, dont M. [N], qu'il a identifié sur présentation de photographies et dont il a indiqué le surnom, qui apparaissait, par ailleurs, dans une conversation téléphonique à propos d'une bombe lacrymogène sur laquelle auraient figuré ses empreintes.

7. Les juges ajoutent que la rétractation ultérieure de M. [J] a été dictée par un risque de représailles.

8. En se déterminant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, et caractérisant, en tous leurs éléments constitutifs, les délits objet de la prévention, la cour d'appel a justifié sa décision.

9. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [N] à un emprisonnement de trois ans, prononcé à son encontre une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans et la privation de son droit d'éligibilité pour une durée de deux ans, alors « qu'une peine d'emprisonnement ferme en matière correctionnelle ne peut être prononcée que s'il est établi, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel qui a condamné l'exposant à une peine de 3 ans d'emprisonnement ferme sans justifier que toute autre sanction serait manifestement inadéquate au regard de la gravité des faits et de sa personnalité, a violé les articles 130-1, 132-1, 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

11. Selon l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal, toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.

12. En application de ce texte, la motivation des juges doit établir le caractère indispensable de la peine d'emprisonnement ferme et l'inadéquation de toute autre sanction, quand bien même elle n'emploierait pas, pour ce faire, les termes de la loi.

13. Pour condamner le prévenu à trois ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les éléments recueillis sur sa situation matérielle, familiale et sociale, énonce que la peine ne peut être autre qu'un emprisonnement ferme au regard de l'extrême gravité des faits, s'agissant de violences préméditées commises par plusieurs personnes armées et suivies de la séquestration de la victime dans un coffre de voiture, ainsi que du profil de l'intéressé, déjà condamné à trois peines de plusieurs années

d'emprisonnement, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et manifestement ancré dans une délinquance organisée.

14. En se déterminant ainsi, par des motifs desquels il apparaît que les juges ont établi qu'une peine d'emprisonnement sans sursis était indispensable et que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19 du code pénal.

15. Ainsi, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Laurent - Avocat général : M. Aldebert - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article 132-19, alinéa 2, du code pénal.

Rapprochement(s) :

Crim., 11 mai 2021, pourvoi n° 20-83.507, *Bull. crim.*, (cassation partielle), et les arrêts cités.

Crim., 10 juin 2026, n° 25-85.099, (B), FS

– Rejet –

- **Peines correctionnelles – Peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle – Conditions – Motivation – Nécessité de la peine et caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction – Constatation – Modalités.**

Pour justifier le prononcé d'une peine ferme d'emprisonnement, les juges doivent constater que cette peine est indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. Toutefois, ces critères peuvent ressortir de la motivation employée par les juges, sans qu'ils soient tenus de reproduire les termes mêmes de la loi.

M. [X] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18^e chambre, en date du 2 juillet 2025, qui, pour vols aggravés, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, l'interdiction définitive de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal correctionnel a déclaré M. [X] [V] coupable de vols avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, l'interdiction définitive de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a statué sur les intérêts civils.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] à une peine de six ans d'emprisonnement délictuel, alors « que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, a prononcé une peine de six ans d'emprisonnement ferme, sans constater qu'un emprisonnement ferme apparaît indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que ce faisant, elle a violé les articles 130-1, 132-1, 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2, 591 à 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal, toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
7. En application de ce texte, la motivation des juges doit établir le caractère indispensable de la peine d'emprisonnement ferme et l'inadéquation de toute autre sanction, quand bien même elle n'emploierait pas, pour ce faire, les termes de la loi.
8. Pour condamner le prévenu à six ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce que, compte tenu de la gravité des faits et de sa personnalité, M. [V] ayant été condamné à dix reprises sans pour autant avoir tenu compte des décisions de justice prononcées et mis un terme à sa délinquance, il est justifié de le condamner, à titre principal, à une peine dissuasive d'emprisonnement ferme, le prononcé d'une peine mixte, compor-

tant un sursis probatoire, n'apparaissant pas utile au vu de la personnalité du prévenu, sans domicile fixe et peu susceptible de répondre aux convocations.

9. Les juges ajoutent qu'à la date des faits reprochés, le prévenu n'était plus accessible au sursis simple et que son casier judiciaire fait apparaître des peines d'emprisonnement ferme non exécutées susceptibles d'être portées à l'écrou.

10. Ils relèvent encore que le risque de récidive est élevé, l'intéressé ayant fait état d'une dette à rembourser.

11. En l'état de ces énonciations, qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

– Président : M. Bonnal – Rapporteur : M. Turbeaux – Avocat général : M. Aldebert – Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia –

Textes visés :

Articles 130-1, 132-1, 132-19 et 132-25 du code pénal ; articles 464-2, 591 à 593 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Crim., 11 mai 2021, pourvoi n° 20-83.507, *Bull. crim.* (cassation partielle), et l'arrêt cité.

PRESCRIPTION

Crim., 3 juin 2026, n° 25-82.572, (B), FRH

– Cassation –

- **Action publique – Délai – Point de départ – Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.**

Il se déduit des articles 432-14 du code pénal, 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, 8, 9-1 du même code dans leur rédaction postérieure à cette même loi que, si le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits le consommant ont été commis, le délai de prescription de l'action publique court, lorsque l'auteur de ce délit a délibérément accompli

des manoeuvres caractérisées tendant à empêcher sa découverte, à compter du jour où il est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique.

Encourt la cassation l'arrêt qui retarde le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle les faits de favoritisme sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de poursuites compte du caractère occulte des actes irrégulièrement accomplis sans avoir établi, ce délit n'étant pas une infraction occulte, l'existence de manoeuvres caractérisées tendant à en empêcher la découverte.

M. [B] [S] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 7 février 2025, qui a condamné, le premier, pour complicité de favoritisme, à 15 000 euros d'amende et une confiscation, la seconde, pour recel de favoritisme, à 100 000 euros d'amende et une confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. La société [1], spécialisée dans la gestion d'eau, a bénéficié, de 1994 jusqu'au 31 décembre 2009, d'une délégation de service public pour la production et la distribution d'eau, ainsi que pour l'assainissement, dans la commune d'[Localité 1].

En 2009, la commune a décidé de créer deux régies, dont l'une pour l'exploitation du service de l'eau. Toutefois, elle a souhaité, pour cette régie, attribuer un marché public portant sur certaines compétences techniques ainsi sous-traitées.

La société [1] a remporté ce marché, qui a été signé le 14 décembre 2009.

3. A la suite d'un article de presse, une enquête a été ouverte le 27 mai 2020 notamment pour favoritisme.

Le 18 août suivant, une perquisition a été réalisée au domicile de M. [B] [T], maire d'[Localité 1], lors de laquelle il a notamment été appréhendé un document constituant le compte rendu d'une réunion entre lui et M. [B] [S], directeur général de la société [1], tenue le 29 juillet 2009. Ce document a été interprété comme établissant un échange entre les deux protagonistes sur les conditions du marché à venir pour la gestion de l'eau. Il a également été découvert un courriel du 17 août 2009 adressé à diverses personnes dont le directeur général des services d'[Localité 1] dans lequel M. [T] faisait état de plusieurs souhaits, en lien avec la question abordée lors de la réunion précitée, concernant la rédaction du cahier des charges du marché litigieux.

4. A l'issue de l'enquête, M. [T] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour favoritisme, M. [S] pour complicité de favoritisme et la société [1] pour recel de favoritisme.

5. Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal correctionnel a relaxé les trois prévenus.

Le ministère public a relevé appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen proposé pour M. [S] et le premier moyen proposé pour la société [1]

Enoncé des moyens

6. Le moyen proposé pour M. [S] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à voir constater la prescription des faits de favoritisme reprochés à M. [T], et ceux de complicité de favoritisme reprochés à M. [S] et a, en conséquence, prononcé sur la culpabilité et sur la peine, alors :

« 1°/ que le délit d'atteinte à la liberté d'accès à l'égalité des candidats dans les marchés publics est un délit instantané qui n'est pas occulte par nature ; le point de la prescription étant fixé au jour de la commission du délit, sauf si le prévenu a commis un acte de dissimulation qu'il appartient au juge de caractériser ; un acte de dissimulation de l'infraction n'est caractérisé que s'il s'agit d'un acte positif, constitutif d'une manoeuvre destinée à dissimuler cette infraction ; la seule circonstance retenue par la cour d'appel ? qui exclut expressément que la rencontre du 29 juillet 2009 a été dissimulée ? que le compte-rendu de cette rencontre et le mail du 17 août 2009 n'ont pas été connus des sociétés concurrentes, et que ces documents qui n'avaient pourtant aucune vocation à être rendus publics ont été « rangés » ne caractérise pas le moindre acte positif de dissimulation constitutif d'une manoeuvre aux fins de dissimuler l'infraction ; la cour d'appel a donc violé les articles 8 et 9-1 du code de procédure pénale. »

7. Le moyen proposé pour la société [1] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à voir constater la prescription des faits de favoritisme reprochés à M. [T] et ceux de complicité de favoritisme reprochés à M. [S], et a, en conséquence, prononcé sur la culpabilité et sur la peine, alors :

« 1°/ que le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits la consommant ont été commis ; que ce délit n'étant pas occulte par nature, le point de départ de la prescription ne peut être retardé si des actes de dissimulation ne sont pas caractérisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le compte rendu de la rencontre du 29 juillet 2009 et le mail du 17 août 2009 constituaient des documents internes à la mairie d'[Localité 1] qui n'avaient pas été mis en ligne et ne pouvaient être connus ni des sociétés concurrentes qui avaient par la suite soumissionné, ni de l'autorité judiciaire, que le rangement du compte-rendu de la réunion dans un dossier au domicile de M. [T] avec un intitulé par simples initiales (OB/OD) ne permettait pas davantage sa connaissance par le ministère public et que l'existence et le contenu de ce compte rendu et de ce mail n'avaient été révélés qu'à l'occasion de la perquisition du 18 août 2020 ; qu'elle en a déduit que le caractère occulte « apprécié concrètement » des actes prétendument irréguliers était de nature à retarder le point de départ de la prescription au 18 août 2020, date à laquelle les faits étaient apparus et avaient pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice des poursuites (arrêt attaqué, p. 10) ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que le délit de favoritisme n'était pas occulte par nature, constaté que la rencontre du 29 juillet 2009 n'avait pas été tenue secrète ou dissimulée par M. [T], que c'était une commission composée de six personnes qui avait décidé de l'attribution des marchés et que M. [T] avait été autorisé à signer l'engagement par une délibération du conseil

municipal du 21 décembre 2009 (arrêt attaqué, p. 10), la cour d'appel n'a pas caractérisé la dissimulation des faits reprochés et n'a pas justifié sa décision au regard des articles 432-14 du code pénal, 8 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 432-14 du code pénal, 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, 8, 9-1 et 593 du même code dans leur rédaction en vigueur :

9. Il se déduit des cinq premiers de ces textes que, si le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits le consommant ont été commis, le délai de prescription de l'action publique court, lorsque l'auteur de ce délit a délibérément accompli des manoeuvres caractérisées tendant à empêcher sa découverte, à compter du jour où il est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique.

10. Il résulte du dernier que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision.

L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique du délit de favoritisme, l'arrêt attaqué énonce que le délai de prescription ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu'à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique.

12. Les juges relèvent ensuite que le délit de favoritisme n'est pas occulte par nature et que la rencontre du 29 juillet 2009 n'a pas été tenue secrète ou dissimulée par les protagonistes.

13. Ils indiquent que, cependant, le compte rendu de la rencontre précitée ainsi que le courriel du 17 août 2009 constituent des documents internes à la mairie d'[Localité 1] ne pouvant être connus ni des sociétés concurrentes ni de l'autorité judiciaire et que leur existence et leur contenu n'ont été découverts qu'à l'occasion de la perquisition effectuée au domicile de M. [T] le 18 août 2020.

14. Ils en déduisent que le caractère occulte, apprécié concrètement, des actes irréguliers est de nature à retarder le point de départ de la prescription au 18 août 2020, date à laquelle les faits sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice des poursuites.

15. En statuant ainsi, alors que le délit de favoritisme n'étant pas une infraction occulte, il lui appartenait, pour retarder le point de départ du délai de prescription, d'établir des manoeuvres caractérisées, délibérément accomplies et tendant à empêcher la découverte du délit, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

17. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. [T].

18. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens proposés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 février 2025 ;

DIT que la cassation sera étendue à l'égard de M. [B] [T] ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

—

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

– Président : M. Bonnal – Rapporteur : M. Gillis – Avocat général : Mme Chauvelot – Avocat(s) : SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers ; SAS Boucard-Capron-Maman –

Textes visés :

Article 432-14 du code pénal ; articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 ; articles 8, 9-1 et 593 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Crim., 17 décembre 2008, pourvoi n° 08-82.319, *Bull. crim.* 2008, n° 261 ; Crim., 27 octobre 1999, pourvoi n° 98-85.757, *Bull. crim.* 1999, n° 239.

Crim., 30 juin 2026, n° 25-85.907, (B), FRH

– Rejet –

- **Action publique – Interruption – Acte d'instruction ou de poursuite – Notification de la date d'audience devant la chambre de l'instruction par le procureur général – Effet.**

La notification aux parties, par le procureur général, de la date de l'audience devant la chambre de l'instruction pour juger d'un appel formé contre l'ordonnance de non-lieu, en application des dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, constitue un acte de poursuite, interruptif de prescription, au sens de l'article 9-2 de ce code dont l'énumération n'est pas limitative.

La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2025, qui, pour contraventions de blessures involontaires, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Un accident est survenu sur la voie publique, le 17 juillet 2014, blessant un automobiliste et un motocycliste ayant heurté des barrières positionnées sur la chaussée en raison de travaux en cours, dont une partie avait été confiée à la société [1] (la société).
3. Une information a été ouverte des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence.
4. Par décision en date du 9 mars 2020, le juge d'instruction a ordonné un non-lieu.
5. Sur appel des parties civiles, la chambre de l'instruction, par arrêt en date du 7 octobre 2022, a requalifié les faits en contravention de blessures involontaires et ordonné le renvoi de la société devant le tribunal de police.
6. Le juge du premier degré a rejeté l'exception de prescription soulevée par la société, l'a déclarée coupable, condamnée à 3 000 euros d'amende et a statué sur les intérêts civils.
7. La société a relevé appel de cette décision.

Sur le second moyen

8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription, a déclaré la société coupable, l'a condamnée et l'a déclarée responsable des préjudices subis, alors :

« 1°/ que l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise ; qu'il résulte de l'arrêt que les faits poursuivis au visa de l'article R. 625-2 du code pénal ont eu lieu le 17 juillet 2014 et qu'à la suite d'un classement sans suite du 24 juillet 2015, deux plaintes avec constitution de partie civile ont été reçues les 11 juillet et 7 septembre 2016, rétroactivement sans effet dès lors que les faits ont été requalifiés de contraventionnels par l'arrêt de renvoi devant le tribunal de police en date du 7 octobre 2022 ; qu'en définitive, le premier acte interruptif de prescription utile depuis le dernier acte d'enquête, qui en tout état de cause ne peut être postérieur à la décision de classement du 24 juillet 2015, est l'appel déclaré par les parties civiles le 17 mars 2020 contre une ordonnance de non-lieu du 9 mars 2020, soit au-delà d'un délai d'un an ; qu'en rejetant l'exception de prescription, la cour d'appel a violé les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale ;

2°/ que le délai de prescription de l'action publique est interrompu par tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531 et 532 du code de procé-

ture pénale et à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'en jugeant que la convocation du parquet à l'audience de la chambre de l'instruction en application de l'article 197 du code de procédure pénale avait interrompu le délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 9-2, 1°, de ce code ;

3°/ que le délai de prescription de l'action publique est interrompu par tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité ; que la réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours autonome ; qu'en jugeant que l'arrêt du 12 novembre 2021 par lequel la chambre de l'instruction a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur une éventuelle requalification des faits avait interrompu le délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 9-2, 4°, du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée en défense, l'arrêt attaqué énonce que des interruptions du délai de prescription d'un an sont intervenues jusqu'au 17 mars 2020, date de l'appel formé contre l'ordonnance de non-lieu, à compter de laquelle le délai a été suspendu par l'effet des dispositions dérogatoires spéciales liées à la pandémie de Covid 19, ce jusqu'au 10 août 2020.

11. Les juges ajoutent que le délai de prescription a ensuite été interrompu, d'une part, par l'avis d'audience de la chambre de l'instruction pour juger de l'appel formé contre l'ordonnance de non-lieu, notifié par le parquet général par lettre recommandée du 6 juillet 2021, cet avis devant être assimilé à une citation ou convocation en justice au sens de l'article 9-2, 1°, du code de procédure pénale, d'autre part, par l'arrêt de la chambre de l'instruction du 12 novembre 2021 ordonnant la réouverture des débats, celui-ci constituant un acte interruptif au sens de l'article 9-2, 4°, du même code, enfin, par l'arrêt prononcé par la même chambre le 7 octobre 2022.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

13. En premier lieu, la requalification des faits qui a conduit à un renvoi devant le tribunal de police ne prive pas d'effet interruptif la plainte avec constitution de partie civile à l'origine de la saisine du juge d'instruction pour des faits initialement poursuivis sous une qualification délictuelle.

14. En deuxième lieu, la notification aux parties, par le procureur général, de la date de l'audience devant la chambre de l'instruction, en application des dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, constitue un acte de poursuite au sens de l'article 9-2 de ce code, dont l'énumération n'est pas limitative.

15. En troisième lieu, la réouverture des débats prononcée par jugement ou arrêt constitue une décision interruptive de prescription.

16. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

– Président : M. Bonnal – Rapporteur : Mme Chauchis – Avocat général : M. Aubert –
Avocat(s) : SARL Gury & Maître –

Textes visés :

Article 9-2 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Crim., 27 avril 2000, pourvoi n° 99-81.415, *Bull. crim.* 2000, n° 173.

Crim., 23 juin 2026, n° 25-87.950, (B), FRH

– Cassation –

■ **Action publique – Suspension – Obstacle de droit – Article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale – Impossibilité d'agir – Portée.**

L'article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale constitue un obstacle de droit qui rend impossible la mise en mouvement de l'action publique, au sens de l'article 9-3 dudit code dans sa version issue de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, de sorte que la prescription de l'action publique est suspendue au profit de la victime du dépôt de sa plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai précité de trois mois.

Mme [G] [X], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1^{re} section, en date du 19 novembre 2025, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, faux et usage.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 30 mai 2024, Mme [G] [X] a déposé plainte des chefs d'usage de faux en écriture, faux et escroquerie pour des faits qui auraient été commis en 2016, plainte qui a été classée sans suite le 11 septembre suivant.
3. Le 2 septembre 2024, Mme [X] a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personne non dénommée des mêmes chefs.
4. Par ordonnance du 3 janvier 2025, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-informer.
5. Mme [X] a interjeté appel de cette ordonnance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la prescription de l'action publique, alors :

1/° qu'au regard des dispositions des articles 9-3 et 85, alinéa 2, du code de procédure pénale, en écartant l'obstacle de droit, prévu par la loi à l'article 85 précité, aux motifs qu'il « n'apparaît en l'espèce qu'aucun obstacle de fait n'est venu suspendre la prescription », la cour d'appel a méconnu lesdits articles ;

2°/ que le principe d'intelligibilité et de prévisibilité de la loi fait interdiction au juge d'interpréter celle-ci en sens contraire des débats parlementaires qui expriment la volonté non équivoque du législateur, de sorte qu'en déniaut aux débats parlementaires la volonté de légiférer à droit constant et de ne pas remettre en cause la jurisprudence antérieure sur la suspension de la prescription de trois mois prévue par l'article 85 du code de procédure pénale, antérieurement à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Réponse de la Cour

Vu les articles 9-3 et 85, alinéa 2, du code de procédure pénale :

7. En vertu du premier de ces textes, tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription.

8. En vertu du second, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable, notamment, qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire.

9. Il résulte des travaux parlementaires de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale que, d'une part, la création de l'article 9-3 du code de procédure pénale vise à la consécration légale d'une cause générale de suspension de la prescription inspirée, en particulier, par la jurisprudence de la Cour de cassation, l'article 85 dudit code, qui prévoyait que la prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois, étant expressément mentionné dans la liste non limitative énumérée par le rapporteur du texte au Sénat, d'autre part, l'article 3 de la loi portant suppression de la dernière phrase de l'article 85, alinéa 2, précité constitue un article de coordination visant à abroger ou supprimer des dispositions redondantes (rapport à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, n° 636, 25 mai 2016, M. [W] [U]).

10. Pour prononcer la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'au soutien de son appel, la partie civile s'appuie sur une rédaction anté-

rieure de l'article 85 du code de procédure pénale ainsi que sur la jurisprudence de la Cour de cassation.

11. Les juges relèvent que la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 est venue supprimer les dispositions relatives à la suspension de la prescription de l'action publique, l'article actuel n'y faisant pas référence.

12. Ils ajoutent que si la défense soutient que la suppression de ce passage de l'article 85 précité a pour origine un article de coordination et que le principe de la suspension se trouverait inclus dans les dispositions générales de l'article 9-3 du code de procédure pénale, cette disposition ne prévoit pas l'hypothèse susvisée.

13. Ils observent que les faits de faux dénoncés ayant été commis entre le 8 novembre 2016 et le 17 mars 2017 et les faits d'usage de faux et d'escroquerie le 31 mai 2018, la prescription était acquise au 1^{er} juin 2024 dès lors qu'aucun acte n'a pu l'interrompre ou la suspendre jusqu'au 2 septembre 2024, date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile.

14. En statuant ainsi, alors que l'article 85 du code de procédure pénale constitue un obstacle de droit empêchant la partie poursuivante d'agir, de sorte que la prescription de l'action publique était suspendue au profit de la victime du dépôt de sa plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai précité de trois mois, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

15. En effet, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que si les faits de faux étaient prescrits au jour de la plainte avec constitution de partie civile, en revanche, tel n'était pas le cas des faits d'usage de faux et escroquerie pour le motif qui suit.

16. La prescription de ces faits n'a commencé à courir que du lendemain du jour où l'infraction supposée a été commise, soit le 1^{er} juin 2018. Elle a été suspendue à compter du 30 mai 2024, jour de la plainte simple, jusqu'au 30 août suivant, à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 85 précité, de sorte que ces faits n'étaient pas prescrits au jour de la plainte avec constitution de partie civile le 2 septembre 2024.

17. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.

Et sur le second moyen

18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la chambre de l'instruction a constaté qu'il n'y avait pas lieu à l'instruction sur le fond alors qu'un tel débat sur le fond ne ressortait ni de l'ordonnance de refus d'informer, ni des réquisitions du ministère public dont les juges ne pouvaient d'office estimer qu'il ne proposait pas de substitution de motifs, ni du mémoire de la partie civile, qu'une décision du juge civil n'a pas l'autorité de la chose jugée sur la juridiction pénale, que le juge d'instruction et par voie de conséquence la chambre de l'instruction ne peuvent pas rejeter la plainte avec constitution de partie civile sans réaliser d'actes d'instruction et que la décision du juge civil invoquée ne porte pas sur le même objet.

Réponse de la Cour

Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale :

19. Il résulte de ces textes que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de

l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

20. Pour confirmer le refus d'informer sur la plainte de la partie civile, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des pièces fournies que celle-ci intervient après plusieurs années de procédures civiles opposant la plaignante à son bailleur et que l'intéressée a été déboutée devant le juge civil dans le cadre d'une procédure en inscription de faux visant les mêmes pièces que celles objet de la plainte et en particulier le procès-verbal d'expulsion.

21. Les juges ajoutent qu'à supposer les faits établis, lesquels résulteraient notamment de ce que ce procès-verbal du 8 novembre 2015 comporterait des photographies qui n'ont pas été prises par l'huissier de justice lui-même, mais par le commissaire-priseur, il apparaît que ces faits ne sont susceptibles de revêtir aucune qualification pénale.

22. Ils observent qu'il en est de même pour les deux actes visés, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 décembre 2016 et la signification d'un jugement du juge de l'exécution du 17 mars 2017, produits à l'appui de la plainte, mais non visés dans les écritures de la partie civile.

23. En statuant ainsi, alors que les juges ne pouvaient, sans effectuer aucun acte d'instruction, exclure toute qualification en se référant à une décision de la juridiction civile, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

24. La cassation est, à nouveau, encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 novembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Maziau - Avocat général : M. Dureux -

Textes visés :

Articles 9-3 et 85, alinéa 2, du code de procédure pénale.

PRESSE

Crim., 23 juin 2026, n° 25-84.754, (B), FRH

– Rejet –

- **Injures – Personnes et corps protégés – Ministre – Faits liés à la fonction ou à la qualité – Infraction commise à raison de ces fonctions ou de cette qualité.**

Il résulte des articles 31, alinéa 1^{er}, et 33, alinéa 1^{er}, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que les personnes revêtues de la qualité ou de la fonction énoncée par le premier de ces textes sont protégées y compris lorsqu'elles ont perdu ladite qualité ou cessé d'occuper ladite fonction dès lors que l'infraction a été commise à raison de ces fonctions ou de cette qualité.

Tel est le cas de propos injurieux visant un ancien ministre de l'éducation nationale à raison des déclarations qu'il avait faites en cette qualité.

M. [Z] [A], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 26 juin 2025, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme [D] [H] du chef d'injure publique envers un particulier.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Par acte d'huissier du 30 octobre 2023, M. [Z] [A], ancien ministre de l'éducation nationale, a fait citer devant le tribunal correctionnel Mme [D] [H], maîtresse de conférences, du chef d'injure publique envers un particulier en raison des propos suivants, publiés sur un réseau social le 13 octobre précédent : « Cette ordure de [A] », la suite du message étant la suivante : « qui nous ressort, en plein deuil national, ses ignominies sur « l'islamogauchisme ». « Même intellectuelles » dit-il. Suivez bien son regard : nettoyer les universités. Ou les fermer pour les remplacer par des start-up aux ordres ».

3. Ces propos ont été publiés en réponse à un message diffusé sur ce même réseau par M. [A] après l'assassinat d'un professeur à [Localité 1] le même jour : « l'horreur continue. Assassinat d'un professeur par un terroriste islamiste à [Localité 1], des blessés graves. Nous devons opposer force, fermeté, inflexibilité face à cette folie.

L'assassinat d'un professeur nous terrasse une nouvelle fois. Tout est relié. Notre inflexibilité face à l'hydre islamiste est la seule voie. Toutes les complicités, mêmes intellectuelles, avec le terrorisme sont insupportables ».

4. Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal correctionnel a renvoyé Mme [H] des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes.

5. M. [A] a relevé appel de ce jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que Mme [H] n'avait pas commis de faute civile fondée sur l'injure publique envers un particulier, alors :

« 1°/ que l'article 33, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse punit les injures commises envers les personnes visées par l'article 31 de la même loi, et notamment envers « un ou plusieurs membres du ministère » ; que sont seuls visés par ces dispositions les membres du ministère en fonction lorsqu'ils sont injuriés, à l'exception des anciens membres du ministère ; qu'en retenant, pour écarter toute faute civile, que le fondement des poursuites visé dans l'acte initial, à savoir « l'injure publique envers un particulier » n'était pas justifié, les propos poursuivis visant M. [A] en raison de son action lors de son ministère et son positionnement jugé inapproprié en sa qualité d'ancien ministre de l'éducation, la cour d'appel a méconnu les articles 31, aliéna 1, et 33, aliéna 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;

2°/ que subsidiairement l'article 33, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne punit les injures commises envers les personnes visées par l'article 31 de la même loi, et notamment envers « un ou plusieurs membres du ministère » que si elles se rattachent directement aux fonctions ou aux qualités de celles-ci ; que les propos incriminés de Mme [H] « Et cette ordure de [A] » s'inséraient dans la publication du 13 octobre 2023 : « Et cette ordure de [A] qui nous ressort, en plein deuil national, ses ignominies sur « l'islamogauchisme ». « Mêmes intellectuelles » dit-il. Suivez bien son regard : nettoyer les universités. Ou les fermer pour les remplacer par des Startup aux ordres », en réponse à celle de M. [A] du même jour : « L'horreur continue. Assassination d'un professeur par un terroriste islamiste à #[Localité 1], des blessés graves. Nous devons opposer force, fermeté, inflexibilité face à cette folie » et « L'assassinat d'un professeur nous terrasse une nouvelle fois. Tout est relié. Notre inflexibilité face à l'hydre islamiste est la seule voie. Toutes les complicités, même intellectuelles, avec le terrorisme sont insupportables » ; qu'il en résulte que les propos injurieux sont intervenus en réaction directe avec l'évocation par la partie civile des « complicités intellectuelles » avec le terrorisme, tandis que celle-ci n'était plus ministre de l'éducation nationale, qu'ils dénonçaient une volonté de « nettoyer les universités » tandis que la partie civile n'avait jamais été ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, et plus généralement qu'ils ne se rattachaient pas directement aux fonctions de ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports exercées par le passé par M. [A] ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les articles 31, alinéa 1, et 33, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881. »

Réponse de la Cour

7. Pour dire que la personne poursuivie n'a pas commis de faute civile et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que la qualité de la personne visée s'apprécie par rapport au propos incriminé lui-même et non par rapport à la fonction exercée au moment de l'introduction de l'action.

8. Les juges relèvent, en substance, par motifs propres et adoptés, que les propos incriminés ont été prononcés en réaction aux déclarations de la partie civile, dont la prévenue, enseignante, entendait dénoncer le positionnement jugé inapproprié au regard de ses anciennes fonctions de ministre de l'éducation nationale et non en tant que particulier, les insinuations de complicité intellectuelle portées par l'ancien ministre faisant écho à ses précédentes déclarations alors qu'il était en fonction.

9. Ils en concluent que les propos poursuivis visent la partie civile en raison de son action lors de son ministère et de ses déclarations en sa qualité d'ancien ministre de l'éducation nationale.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

11. En premier lieu, il résulte des articles 31, alinéa 1^{er}, et 33, alinéa 1^{er}, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que les personnes revêtues de la qualité ou de la fonction énoncée par le premier de ces textes sont protégées y compris lorsqu'elles ont perdu ladite qualité ou cessé d'occuper ladite fonction dès lors que l'infraction a été commise à raison de ces fonctions ou de cette qualité.

12. En second lieu, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les propos injurieux, notamment par l'usage du terme « ressort », se réfèrent aux déclarations que la partie civile avait faites, en qualité de ministre de l'éducation nationale, après l'assassinat de [R] [F] et la visent ainsi à raison de cette ancienne fonction.

13. Ainsi, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

– Président : M. Bonnal – Rapporteur : Mme Merloz – Avocat général : M. Dureux –
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol –

Textes visés :

Articles 31, alinéa 1^{er}, et 33, alinéa 1^{er}, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Rapprochement(s) :

Crim., 15 décembre 2015, pourvoi n° 14-85.118, *Bull. crim.* 2015, n° 299.

Crim., 9 juin 2026, n° 25-81.573, (B), FS

– Cassation partielle –

- Procédure – Citation – Mentions obligatoires – Qualification des faits incriminés – Requalification par le juge – Conséquence.

S'il se déduit des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que, saisie dans les termes de l'acte de poursuite, lequel est irrévocable, la juridiction de jugement ne peut procéder à la requalification des faits, il résulte de l'article 54-1, alinéa 2, de la même loi que, par exception à ce principe, en cas de poursuites engagées sous la qualification prévue soit au huitième alinéa de l'article 24, soit au troisième alinéa de l'article 32, soit au quatrième alinéa de l'article 33, cette juridiction peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l'infraction sur le fondement de l'une de ces dispositions.

Par ailleurs, il se déduit de l'article 388 du code de procédure pénale que les juges correctionnels, qui ne sont pas liés par la qualification donnée à la prévention, ne peuvent prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'ils ont vérifié que les faits dont ils sont saisis ne sont constitutifs d'aucune infraction.

Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, après avoir estimé que les propos poursuivis sous la qualification d'injure à raison de l'orientation sexuelle étaient absorbés par le délit de diffamation publique à raison de l'orientation sexuelle, relaxe le prévenu sans examiner les propos ainsi requalifiés sous leur nouvelle qualification.

Les associations [1], [2], [3] et [4], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 19 décembre 2024, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de MM. [C] [L] [K] et [X] [Z] du chef d'injure publique à raison de l'orientation sexuelle.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 24 avril 2023, l'association [4] a déposé plainte auprès du procureur de la République pour des propos contenus dans un article intitulé « L'homosexualité, ses raisons », signé de M. [X] [Z], publié le 2 août 2022 sur un site internet dont le directeur de la publication est M. [C] [L] [K].

3. Ces propos ont été publiés en réponse à une vidéo diffusée par un humoriste et vidéaste, intitulée « Idée Reçue n° 24 :

L'homosexualité est contre nature ? »

4. Après enquête préliminaire, MM. [L] [K] et [Z] ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel pour répondre, notamment, du délit susvisé, en raison des propos suivants : « Quant à justifier l'homosexualité au motif qu'elle est présente chez les animaux, qu'est-ce faire d'autre que ravalier l'homme au rang de la bête ? Voilà donc la libération à laquelle l'idéologie LGBT convie l'humanité : à se conduire comme des bêtes (...) l'homosexualité déshumanise, abêtit, rend indigne de la vie éternelle ! » ; « Si les homosexuels n'ont pas le choix de n'être pas homosexuels parce que c'est inscrit dans leur nature, pourquoi les pédocriminels, les incestueux, et tous les autres pervers ne pourraient-ils pas en dire autant ? En niant cette caractéristique essentielle de l'humanité qu'est la liberté, la justification de l'homosexualité réduit l'humanité au rang des bêtes, d'animaux sans raison, esclaves de la nécessité » ; « C'est leur présence auprès des enfants qui serait plutôt à craindre, si l'on en croit les statistiques qui montrent la prévalence de très loin supérieure de pédocriminels chez les homosexuels ».

5. Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables de ce délit.
6. Les prévenus, le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel de ce jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé MM. [L] [K] et [Z] du chef d'injure publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle, et a débouté les associations [1], [2], [3] et [4] de leurs demandes, alors :

« 1°/ que constitue le délit d'injure publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle, prévu et réprimé aux articles 29, alinéa 2 et 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881, toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que les propos sont dirigés contre l'homosexualité, et non contre les « personnes homosexuelles », dans la mesure où les propos stigmatisant de manière injurieuse l'homosexualité en tant qu'orientation sexuelle sont nécessairement portés contre les personnes homosexuelles ; qu'en l'espèce, M. [Z] a déclaré, dans la première partie de son article, que « quant à justifier l'homosexualité au motif qu'elle est présente chez les animaux, qu'est-ce faire d'autre que ravalier l'homme au rang de la bête ? Voilà donc la libération à laquelle l'idéologie LGBT convie l'humanité : à se conduire comme des bêtes ! [...] l'homosexualité déshumanise, abêtit, rend indigne de la vie éternelle » et dans la deuxième partie de son article que « Si les homosexuels n'ont pas le choix de n'être pas homosexuels parce que c'est inscrit dans leur nature, pourquoi les pédocriminels, les incestueux, et tous les autres pervers ne pourraient-ils pas en dire autant ? En niant cette caractéristique essentielle de l'humanité qu'est la liberté, la justification de l'homosexualité réduit l'humanité au rang des bêtes, d'animaux sans raison, esclaves de la nécessité » ; que ces propos contiennent l'expression d'un mépris et d'un outrage envers les personnes homosexuelles, constitutive du délit susvisé ; qu'en estimant toutefois que « le prévenu ne vise nullement les homosexuels dans leur ensemble, mais l'homosexualité », cependant que les termes injurieux envers l'homosexualité en tant qu'orientation sexuelle visent par définition les personnes homosexuelles, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'opérer une telle distinction purement artificielle pouvant avoir pour objet ou pour effet de valider tout propos stigmatisant et d'immuniser leurs auteurs contre toute poursuite, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

2°/ que, en tout état de cause, il ressort des propos poursuivis que M. [Z] a déclaré, dans la première partie de son article, que « quant à justifier l'homosexualité au motif qu'elle est présente chez les animaux, qu'est-ce faire d'autre que ravalier l'homme au rang de la bête ? Voilà donc la libération à laquelle l'idéologie LGBT convie l'humanité : à se conduire comme des bêtes ! [...] l'homosexualité déshumanise, abêtit, rend indigne de la vie éternelle » et dans la deuxième partie de son article que « Si les homosexuels n'ont pas le choix de n'être pas homosexuels parce que c'est inscrit dans leur nature, pourquoi les pédocriminels, les incestueux, et tous les autres pervers ne pourraient-ils pas en dire autant ? En niant cette caractéristique essentielle de l'humanité qu'est la liberté, la justification de l'homosexualité réduit l'humanité au rang

des bêtes, d'animaux sans raison, esclaves de la nécessité » ; qu'il ressort clairement de ces propos qu'ils visent « les homosexuels » et que par ces propos, les prévenus ont sciemment établi un lien entre les personnes homosexuelles et les « pédocriminels, les incestueux, et tous les autres pervers » et contiennent ainsi une expression outrageante envers les personnes homosexuelles qu'il y assimile, constitutive du délit susvisé ; qu'en estimant toutefois que « le prévenu ne vise nullement les homosexuels dans leur ensemble, mais l'homosexualité », la cour d'appel a méconnu les articles 29, alinéa 2 et 33, alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 ;

3°/ que constitue le délit d'injure publique à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap, prévu et réprimé à l'article 29 alinéa 2 et l'article 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ; que la référence à une doctrine religieuse ou la participation à un débat ne suffit pas à exclure le caractère injurieux des propos qui s'inscriraient dans un tel contexte ; qu'en l'espèce, M. [Z] a déclaré, dans la première partie de son article que « quant à justifier l'homosexualité au motif qu'elle est présente chez les animaux, qu'est-ce faire d'autre que ravalier l'homme au rang de la bête ? Voilà donc la libération à laquelle l'idéologie LGBT convie l'humanité : à se conduire comme des bêtes ! [...] l'homosexualité déshumanise, abêtit, rend indigne de la vie éternelle » et, dans la deuxième partie de son article, que « Si les homosexuels n'ont pas le choix de n'être pas homosexuels parce que c'est inscrit dans leur nature, pourquoi les pédocriminels, les incestueux, et tous les autres pervers ne pourraient-ils pas en dire autant ? En niant cette caractéristique essentielle de l'humanité qu'est la liberté, la justification de l'homosexualité réduit l'humanité au rang des bêtes, d'animaux sans raison, esclaves de la nécessité » ; que pour dire que les propos susvisés ne présentent pas de caractère injurieux au sens de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a considéré que « les propos du prévenu, prêtre catholique, visent uniquement à réfuter l'argumentation de [W] [H] - diffusée dans une vidéo intitulée « Idée Reçue n° 24 :

L'homosexualité est contre nature ? », dans laquelle celui-ci entend expliquer scientifiquement l'homosexualité et fait un parallèle avec la vie animale -, à en démontrer, selon lui, l'absurdité et à rappeler la doctrine de l'Église catholique sur l'homosexualité » ; que la cour d'appel a ensuite affirmé que le conseil de M. [Z] « rappelle que les déclarations du prévenu s'inscrivent dans la ligne de la doctrine catholique et produit divers documents », pour en déduire que « compte tenu du contexte dans lequel ils ont été prononcés, les premiers et deuxièmes propos ne présentent pas de caractère injurieux » ; qu'en statuant ainsi, quand les propos poursuivis, rabaisant l'homosexualité et donc les personnes homosexuelles à un comportement bestial et déshumanisant, et comparant les personnes homosexuelles à des pédocriminels, incestueux et autres pervers, ne constituaient pas la simple expression de la doctrine de l'Église catholique sur l'homosexualité ni la simple réfutation d'un argument sur le caractère naturel ou contre-nature de l'homosexualité, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

4°/ subsidiairement, qu'à supposer que les propos poursuivis relevaient de l'expression de la doctrine catholique sur l'homosexualité, ces motifs sont insuffisants à ôter aux propos poursuivis leur caractère injurieux ; que pour dire que les propos susvisés ne présentent pas de caractère injurieux au sens de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a considéré que « les propos du prévenu, prêtre catholique, visent uniquement

à réfuter l'argumentation de [W] [H] – diffusée dans une vidéo intitulée « Idée Reçue n° 24 » :

L'homosexualité est contre nature ? », dans laquelle celui-ci entend expliquer scientifiquement l'homosexualité et fait un parallèle avec la vie animale –, à en démontrer, selon lui, l'absurdité et à rappeler la doctrine de l'Église catholique sur l'homosexualité » ; que la cour d'appel a ensuite affirmé que le conseil de M. [Z] « rappelle que les déclarations du prévenu s'inscrivent dans la ligne de la doctrine catholique et produit divers documents », pour en déduire que « compte tenu du contexte dans lequel ils ont été prononcés, les premiers et deuxièmes propos ne présentent pas de caractère injurieux » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs insuffisants à justifier légalement sa décision, a privé sa décision de base légale au regard des articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 ;

5°/ que constitue le délit d'injure publique prévu et réprimé par l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ; qu'en l'espèce, M. [Z] a déclaré dans la cinquième partie de son article que « Si les couple d'animaux homosexuels défendent des prédateurs les petits des autres couples, je ne vois pas en quoi cela justifierait l'existence de couples homosexuels humains. De quels prédateurs en effet ceux-ci auraient-ils à défendre les enfants ? C'est leur présence auprès des enfants qui serait plutôt à craindre, si l'on en croit les statistiques qui montrent la prévalence de très loin supérieure de pédocriminels chez les homosexuels ? En réalité, selon le docteur [Q] [A], professeur de psychologie à l'université de [Localité 1], jusqu'à 40 % des actes pédocriminels sont commis par des homosexuels, ce qui rapporté à la proportion d'homosexuels dans la société, établit une surreprésentation de facteur 10 ! Dans l'Eglise elle-même, 80 % des enfants abusés par des prêtres étaient des garçons pubères » ; que ces propos sont outrageants en ce qu'ils établissent un lien entre l'homosexualité et la pédocriminalité et en ce qu'ils invitent à mettre les personnes homosexuelles à l'écart des enfants car elles présenteraient un danger à l'égard de ces derniers ; que la cour d'appel a estimé que ces propos « imputent aux homosexuels d'être à l'origine de 40 % des actes pédocriminels » et que « en effet, il s'agit de l'imputation d'un fait précis susceptible de faire l'objet d'une offre de preuve et d'un débat contradictoire » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'indépendamment du débat sur une prétendue prévalence de personnes homosexuelles parmi les pédocriminels, cela n'enlevait rien de leur caractère injurieux la préconisation d'éloigner purement et simplement les enfants de toute personne homosexuelle, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

6°/ que constitue le délit de diffamation prévu et réprimé par l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou du corps auquel le fait est imputé ; que pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, quand bien même une telle preuve ne serait pas admise en matière de diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle ; qu'en l'espèce, M. [Z] a déclaré dans la cinquième partie de son article que « Si les couples d'animaux homosexuels défendent des prédateurs les petits des autres couples, je ne vois pas en quoi cela justifierait l'existence de couples homosexuels humains. De quels prédateurs en effet ceux-ci auraient-ils à défendre les enfants ? C'est leur présence auprès des enfants qui serait plutôt à craindre, si l'on

en croit les statistiques qui montrent la prévalence de très loin supérieure de pédocriminels chez les homosexuels ? En réalité, selon le docteur [Q] [A], professeur de psychologie à l'université de [Localité 1], jusqu'à 40 % des actes pédocriminels sont commis par des homosexuels, ce qui rapporté à la proportion d'homosexuels dans la société, établit une surreprésentation de facteur 10 ! Dans l'Eglise elle-même, 80 % des enfants abusés par des prêtres étaient des garçons pubères » ; que la cour d'appel a estimé que ces propos « imputent aux homosexuels d'être à l'origine de 40 % des actes pédocriminels » et que « en effet, il s'agit de l'imputation d'un fait précis susceptible de faire l'objet d'une offre de preuve et d'un débat contradictoire » ; qu'en statuant ainsi, quand ces propos ne comportaient l'imputation d'aucun fait précis dès lors que le terme de « prévalence » est imprécis quant à sa signification exacte et que le raisonnement chiffré, composé d'une suite de pourcentages dont les modalités de calcul ne sont pas connues, ne sert qu'à crédibiliser et renforcer le lien effectué entre « les homosexuels » et « les pédocriminels » sans lui conférer un caractère chiffré suffisamment précis pour faire, sans difficulté, l'objet d'un débat probatoire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

7°/ subsidiairement, que l'article 54-1 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit qu'en cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit au huitième alinéa de l'article 24, soit au troisième alinéa de l'article 32, soit au quatrième alinéa de l'article 33, la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l'infraction sur le fondement de l'une de ces dispositions ; qu'en outre, en application des articles 470 et 512 du code de procédure pénale, si une cour d'appel estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite ; qu'il en résulte que si une cour d'appel peut requalifier en diffamation à raison de l'orientation sexuelle l'infraction poursuivie sous la qualification d'injure à raison de l'orientation sexuelle, une fois cette requalification opérée, elle ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'elle a vérifié si les faits n'étaient pas constitutifs de l'infraction requalifiée ; qu'en l'espèce, pour relaxer M. [Z] des faits reprochés au titre de la publication suivante : « Si les couples d'animaux homosexuels défendent des prédateurs les petits des autres couples, je ne vois pas en quoi cela justifierait l'existence de couples homosexuels humains. De quels prédateurs en effet ceux-ci auraient-ils à défendre les enfants ? C'est leur présence auprès des enfants qui serait plutôt à craindre, si l'on en croit les statistiques qui montrent la prévalence de très loin supérieure de pédocriminels chez les homosexuels ? En réalité, selon le docteur [Q] [A], professeur de psychologie à l'université de [Localité 1], jusqu'à 40 % des actes pédocriminels sont commis par des homosexuels, ce qui rapporté à la proportion d'homosexuels dans la société, établit une surreprésentation de facteur 10 ! Dans l'Eglise elle-même, 80 % des enfants abusés par des prêtres étaient des garçons pubères », la cour d'appel a estimé que ces propos « imputent aux homosexuels d'être à l'origine de 40 % des actes pédocriminels » et que « en effet, il s'agit de l'imputation d'un fait précis susceptible de faire l'objet d'une offre de preuve et d'un débat contradictoire » ; qu'ayant ainsi retenu, que la publication susvisée poursuivie sous la qualification d'injure à raison de l'orientation sexuelle relevait de la qualification de diffamation à raison de l'orientation sexuelle, la cour d'appel, en relaxant le prévenu sans vérifier si les faits constituaient l'infraction de diffamation à raison de l'orientation sexuelle, a méconnu l'article 54-1, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 470 et 512 du code de procédure pénale ;

8°/ que l'exercice de la liberté d'expression comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ; qu'en l'espèce, dans un article publié sur le site internet lesalonbeige.fr dont M. [L] [K] est directeur de publication, ont été reproduits les propos suivants tenus par M. [Z] : d'une part, « quant à justifier l'homosexualité au motif qu'elle est présente chez les animaux, qu'est-ce faire d'autre que ravalier l'homme au rang de la bête ? Voilà donc la libération à laquelle l'idéologie LGBT convie l'humanité : à se conduire comme des bêtes ! [...] l'homosexualité déshumanise, abêtit, rend indigne de la vie éternelle » et, d'autre part, « Si les homosexuels n'ont pas le choix de n'être pas homosexuels parce que c'est inscrit dans leur nature, pourquoi les pédocriminels, les incestueux, et tous les autres pervers ne pourraient-ils pas en dire autant ? En niant cette caractéristique essentielle de l'humanité qu'est la liberté, la justification de l'homosexualité réduit l'humanité au rang des bêtes, d'animaux sans raison, esclaves de la nécessité » ; que ces propos qui insidieusement, sous couvert de débattre du caractère naturel ou non de l'homosexualité ou d'exposer la doctrine catholique, assimilent l'homosexualité à la déshumanisation, la bestialité et la pédocriminalité, ont dépassé les limites de la liberté d'expression ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, en ce qu'il concerne les premier et deuxième propos

Vu les articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :

8. Selon ces textes, constitue une injure à raison de l'orientation sexuelle toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait et qui est exprimée à raison de l'orientation sexuelle de la personne visée par les propos.

9. Pour relaxer les prévenus et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt attaqué énonce que les propos poursuivis s'inscrivent dans un débat d'intérêt général sur l'homosexualité et la position de l'Église catholique à son égard.

10. Les juges estiment que ces propos visent uniquement à réfuter l'argumentaire de la vidéo qui entend expliquer scientifiquement l'homosexualité en faisant un parallèle avec la vie animale, pour en démontrer l'absurdité et rappeler la doctrine de l'Église catholique sur l'homosexualité.

11. Ils ajoutent que l'article ne vise pas les homosexuels dans leur ensemble, mais l'homosexualité, et, à cet égard, relèvent qu'ont été produits divers documents faisant ressortir que l'Église catholique réprouve l'homosexualité et invite les prêtres à transmettre clairement sa doctrine en la matière à tous les fidèles et à la société dans son ensemble.

12. Ils en concluent que, compte tenu du contexte dans lequel ils ont été tenus, les propos en cause ne présentent pas de caractère injurieux.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé, pour les motifs qui suivent.

14. En premier lieu, les propos poursuivis ne se limitent pas à une critique de l'explication de l'homosexualité proposée par le vidéaste et à l'exposé de ce que serait, selon leur auteur, la doctrine de l'Église catholique, mais visent les personnes homosexuelles elles-mêmes.

15. En second lieu, de tels propos, qui revêtent un caractère outrageant et méprisant à l'égard de ces personnes en ce qu'ils les déshumanisent et les qualifient notamment de pervers, dépassent les limites admissibles de la liberté d'expression.

16. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.

Sur le moyen, en ce qu'il concerne le troisième propos

Vu les articles 54-1, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 388 du code de procédure pénale :

17. S'il se déduit des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que, saisie dans les termes de l'acte de poursuite, lequel est irrévocable, la juridiction de jugement ne peut procéder à la requalification des faits, il résulte du premier de ces textes que, par exception à ce principe, en cas de poursuites engagées sous la qualification prévue soit au huitième alinéa de l'article 24, soit au troisième alinéa de l'article 32, soit au quatrième alinéa de l'article 33, cette juridiction peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l'infraction sur le fondement de l'une de ces dispositions.

En adoptant ce texte, le législateur a souhaité faciliter les poursuites du chef des infractions visées.

18. Il se déduit du second de ces textes que les juges correctionnels, qui ne sont pas liés par la qualification donnée à la prévention, ne peuvent prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'ils ont vérifié que les faits dont ils sont saisis ne sont constitutifs d'aucune infraction.

19. Il s'ensuit que, saisie d'une des infractions visées à l'article 54-1 de la loi précitée, la juridiction de jugement ne peut prononcer une relaxe sans avoir recherché, dans le respect du principe du contradictoire, si les faits ne peuvent recevoir une des autres qualifications que ce texte mentionne.

20. Pour relaxer les prévenus et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt attaqué énonce que le propos en cause ne peut être isolé de l'ensemble du paragraphe dans lequel il s'insère et revient à imputer aux personnes homosexuelles d'être à l'origine de 40 % des actes pédocriminels, de sorte que, s'agissant de l'imputation d'un fait précis susceptible de faire l'objet d'une offre de preuve et d'un débat contradictoire, il ne pouvait être poursuivi sous le délit d'injure.

21. Les juges en déduisent qu'il convient de renvoyer les prévenus de ce chef.

22. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

23. En effet, dès lors qu'elle a estimé, à juste titre, que les propos poursuivis sous la qualification d'injure publique à raison de l'orientation sexuelle étaient absorbés par le

délit de diffamation publique à raison de l'orientation sexuelle résultant de l'ensemble du paragraphe dans lequel s'inséraient les seuls propos critiqués, il lui appartenait, dans le respect du principe du contradictoire, d'examiner l'ensemble des propos sous cette nouvelle qualification, ce qu'elle n'a pas fait.

24. La cassation est par conséquent encore encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

25. En l'absence de pourvoi du ministère public, les dispositions concernant l'action publique sont définitives. Il appartiendra à la cour d'appel de renvoi de rechercher si une faute civile est caractérisée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite s'agissant des seuls faits poursuivis sous la qualification d'injure à raison de l'orientation sexuelle.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 décembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant débouté les parties civiles de leurs demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : Mme Thomas - Avocat général : M. Cima-monti - Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie ; SCP Le Griel -

Textes visés :

Articles 24, 32, 33 et 54-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; article 388 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Crim., 25 février 2014, pourvoi n° 12-88.172, *Bull. crim.* 2014, n° 53 (rejet), et les arrêts cités.

Crim., 23 juin 2026, n° 25-82.192, (B), FRH

– Rejet –

- **Responsabilité pénale – Directeur de la publication – Communication audiovisuelle – Responsabilité de plein droit – Délégation de pouvoirs (non).**

En matière d'infraction de presse, le directeur de la publication ne peut s'exonérer de la responsabilité de plein droit instaurée par l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle par la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires.

M. [I] [F] [O] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 30 janvier 2025, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Par actes d'huissier délivrés les 20 et 25 novembre 2020, Mme [M] [A] a fait citer devant le tribunal correctionnel M. [I] [F] [O] [W], directeur de la publication de la chaîne de télévision [1] et de son site internet, et M. [N] [Q], auteur des propos, ainsi que la société [1], civilement responsable, des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit, en raison de propos tenus par M. [Q] lors de l'émission « Face à l'info », diffusée le 31 août 2020 sur la chaîne [1] et mise en ligne le même jour sur son site internet, visant Mme [A].

3. Par jugement du 7 février 2024, le tribunal correctionnel a relaxé MM. [F] [O] [W] et [Q] pour une partie des propos poursuivis, les a déclarés coupables pour le surplus, a prononcé sur les peines et sur les intérêts civils.

4. Les prévenus et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen***Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches***

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

*Sur le moyen, pris en sa troisième branche**Enoncé du moyen*

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] [O] [W] coupable de diffamation envers un particulier pour le passage n° 3 et a dit qu'il a commis une faute civile fondée sur la diffamation publique envers particulier pour les propos n° 1 et 2, alors :

« 3°/ que sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en matière de presse, la loi du 29 juillet 1881 attribue la qualité de directeur de la publication au chef d'entreprise, dirigeant de la personne morale éditrice ; qu'en considérant qu'il est interdit au chef d'entreprise désigné directeur de la publication de déléguer ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires afin de prévenir les infractions de presse, sans rechercher comme cela lui était expressément demandé si M. [S] [L], directeur de l'antenne, n'était pas doté de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour exercer le contrôle éditorial à la place de M. [F] [O] [W], la cour d'appel a violé les articles 42 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 tels qu'interprétés à l'aune de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, la Cour de cassation juge que, sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires (Crim., 11 mars 1993, pourvoi n° 91-80.598, *Bull. crim.* 1993 n° 112).

8. En matière d'infractions de presse, en application de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, est responsable de plein droit en sa qualité de directeur de la publication le directeur d'une chaîne de télévision qui diffuse une émission faisant l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public, lorsque celle-ci contient des commentaires diffamatoires. Une telle responsabilité repose sur le devoir de surveillance qui incombe au directeur de la publication.

9. La loi précitée du 29 juillet 1982 prévoit qu'il ne peut être dérogé à la responsabilité de plein droit du directeur de la communication que dans la seule hypothèse visée à l'article 93-2 de ce texte où le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire, ce dernier devant alors désigner un codirecteur de la publication dans les conditions prévues par ce texte.

10. Il s'ensuit que le directeur de la publication ne peut s'exonérer de cette responsabilité par une délégation de pouvoir.

11. En deuxième lieu, la responsabilité pénale de plein droit instaurée par l'article 93-3 précité, ainsi que par l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, permet à la personne qui entend engager les poursuites de déterminer la personne responsable et de l'attirer devant la juridiction de jugement dans le délai de la courte prescription instaurée par l'article 65 de cette même loi et sans devoir saisir un juge

d'instruction, et participe ainsi de l'équilibre des droits des parties, au regard des règles procédurales qui s'imposent par ailleurs à la partie poursuivante, dont la Cour de cassation juge qu'elles touchent à la protection de la liberté d'expression (Crim., 17 décembre 1991, pourvoi n° 90-84.768, *Bull. crim.* 1991, n° 484).

12. En troisième lieu, la présomption de responsabilité du directeur de la publication n'est pas contraire au principe de la présomption d'innocence dès lors que le directeur de la publication peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en démontrant la bonne foi de l'auteur des propos poursuivis du chef de diffamation ou, en matière de communication audiovisuelle, l'absence de fixation préalable du message litigieux.

13. En l'espèce, pour retenir la responsabilité du prévenu en sa qualité de directeur de la publication et le déclarer coupable du délit de diffamation publique, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort des mentions légales figurant sur le site internet de la chaîne que M. [F] [O] [W], gérant de la société [1] fournissant les services de communication au public que sont ladite chaîne et son site internet, en est le directeur de la publication.

14. Les juges ajoutent qu'il ne résulte nullement de cette responsabilité légale une atteinte aux dispositions de l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit à la présomption d'innocence et le procès équitable comme le prétend le prévenu, en l'absence de tout lien avec ces principes, ni aux dispositions de l'article 121-1 du code pénal, le directeur de la publication se voyant ici imputer une responsabilité pénale qui lui est propre en raison de la charge qu'il a accepté de supporter personnellement en occupant un tel poste de direction au sein d'une société audiovisuelle accessible à tous via la TNT.

15. En statuant ainsi, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si le directeur de l'antenne n'était pas doté de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour exercer le contrôle éditorial à la place du directeur de la publication, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

16. Il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

—

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

– Président : M. Bonnal – Rapporteur : Mme Merloz – Avocat général : M. Dureux – Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; SCP Lyon-Caen et Thiriez –

Textes visés :

Article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 42 de la loi du 29 juillet 1881 ; article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ; article 121-1 du code pénal ; articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

TRAVAIL

Crim., 9 juin 2026, n° 24-85.090, (B) (R), FS

– Cassation partielle –

- **Travail dissimulé – Travail dissimulé par dissimulation d'activité ou par dissimulation d'emploi salarié – Applications diverses – Certificat A1 – Appréciation du caractère frauduleux – Office du juge – Détermination.**

Il se déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (Ömer Altun, 6 février 2018, C-359/16, et Vueling Airlines SA, 2 avril 2020, C-370/17 et C-37/18) et notamment des objectifs poursuivis par la procédure de dialogue et de conciliation prévue au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale qui constitue un préalable obligatoire à un éventuel constat définitif de fraude dans la délivrance de certificats A1 par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, lorsque les poursuites pour travail dissimulé ont été engagées pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale (CJUE, 4 mai 2020, Bouygues travaux publics e.a., C-17/19), que le fait pour l'institution compétente de l'Etat membre d'émission de confirmer le bien-fondé desdits certificats sans se prononcer sur les éléments concrets soumis par l'institution compétente de l'Etat d'accueil qui donnent à penser que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse ne peut être assimilé à un réexamen effectif. Dans ce cas, et dès lors qu'elle constate le caractère frauduleux de ces certificats, la juridiction de l'Etat d'accueil saisie du contentieux peut les écarter.

Pour apprécier le bien-fondé de la décision des juges d'écarter les certificats A1 délivrés par l'institution compétente de l'Etat d'émission, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure de dialogue et de conciliation, doit vérifier si la réponse de cette institution, qui est tenue à une obligation de coopération loyale, démontre que cette dernière a procédé à un réexamen effectif du bien-fondé de la délivrance desdits certificats à la lumière des éléments soumis par l'institution compétente de l'Etat d'accueil.

En cas d'absence d'accord entre les institutions compétentes des Etats membres concernés sur l'appréciation des faits, la saisine de la commission administrative de conciliation est facultative et le choix de l'institution compétente de l'Etat d'accueil de ne pas la saisir ne prive pas le juge de cet Etat de sa compétence d'écarter les certificats A1 lorsque l'institution compétente de l'Etat d'émission s'est abstenue de procéder à un réexamen effectif du bien-fondé de la délivrance desdits certificats.

Justifient dès lors leur décision les juges qui, après avoir écarté les certificats A1 dans les conditions ci-dessus rappelées, caractérisent par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction la fraude à l'obtention des certificats A1 dont se sont rendus coupables les prévenus, caractérisée dans ses éléments objectif et subjectif tels qu'énoncés par l'arrêt Ömer Altun précité.

La société [1], MM. [O] [W] [F], [M] [G] [I], [N] [W], Mmes [E] [D] et [R] [B], M. [T] [Y] [U] et Mme [Z] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 12 juin 2024, qui, pour travail dissimulé et marchandage, en bande organisée, et complicité de ces délits, les a condamnés, la première, à 500 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle définitive et des confiscations, le deuxième et le troisième, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende et des confiscations, le quatrième, à quatre

ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende, la cinquième, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 40 000 euros d'amende, la sixième, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, le septième, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et, la dernière, à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et chacun des prévenus personnes physiques, à des interdiction professionnelles définitives, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. MM. [N] [W], [O] [W] [F] et [V] [G] [I] ont fondé en 2001 une société de prestation de main-d'oeuvre dénommée [4] devenue [1] (la société).

3. Cette société, d'abord implantée en Espagne, a développé une activité en France, en répondant en particulier aux demandes de main-d'oeuvre formées par des exploitants agricoles.

4. Dans ce cadre, la société a obtenu des autorités espagnoles compétentes des certificats A1 attestant de l'affiliation de ses salariés à la sécurité sociale espagnole.

5. A compter de 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ont exécuté différents contrôles dans les exploitations faisant appel à la société.

6. Après enquête préliminaire, ayant relevé des éléments concrets de nature à caractériser une fraude dans la délivrance des certificats A1 aux salariés de la société précitée, l'URSSAF a saisi l'institution compétente espagnole d'une demande de réexamen de ceux-ci.

7. La société a été citée devant le tribunal correctionnel pour des faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité et de salariés, ainsi que de marchandage, en bande organisée.

8. MM. [N] [W], [O] [W] [F] et [V] [G] [I] en qualité de gérants de droit ou de fait de la société ont été cités des mêmes chefs, et M. [T] [Y] [U], Mmes [E] [D], épouse [C], [Z] et [R] [B], des chefs de complicité des délits précités.

9. Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables et a prononcé sur les peines.

10. Prononçant sur l'action civile, le tribunal a notamment déclaré recevables les constitutions de partie civile de l'URSSAF et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), puis, après renvoi, a déclaré les prévenus entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par les parties civiles auxquelles il a octroyé des dommages et intérêts.

11. Les prévenus ont relevé appel de ces jugements.

Le ministère public a interjeté appel incident ainsi que les parties civiles.

Examen de la recevabilité du pourvoi n° 2024/131 formé par M. [G] [I] le 14 juin 2024

12. M. [G] [I] ayant épuisé son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué par la déclaration n° 2024/130, faite par son avocat, le 14 juin 2024, la déclaration de pourvoi n° 2024/131, formée en son nom, par un autre avocat, le même jour, n'est pas recevable.

13. Seul est recevable le pourvoi formé par la déclaration n° 2024/130.

Examen de la recevabilité du mémoire complémentaire proposé pour M. [W] [F], la société [1], Mmes [Z] et [R] [B] et M. [Y] [U] déposé le 6 octobre 2025

14. Ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, est irrecevable par application de l'article 590 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses septième à onzième branches, les deuxième et troisième moyens, et le cinquième moyen, pris en sa quatrième branche, proposés pour MM. [W] et [G] [I], le premier moyen, pris en ses deuxième à douzième branches, quatorzième et quinzième branches, les deuxième et troisième moyens, le cinquième moyen, pris en sa quatrième branche, le sixième moyen, pris en sa quatrième branche, et le septième moyen, proposés pour M. [W] [F], la société [1], Mmes [Z] et [R] [B] et M. [Y] [U], le premier moyen, pris en ses deuxième à septième branches, et la neuvième branche, les deuxième, troisième et quatrième moyens, et le cinquième moyen, pris en sa quatrième branche, ainsi que le sixième moyen, proposés pour Mme [C]

15. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Enoncé des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première à sixième branches, et le cinquième moyen, pris en sa première branche, proposés pour MM. [W] et [G] [I], le premier moyen, pris en ses première et treizième branches, le cinquième moyen, pris en sa première branche, et le sixième moyen, pris en ses première à troisième branches, proposés pour M. [W] [F], la société [1], Mmes [R] et [Z] [B] et M. [Y] [U], le premier moyen, pris en ses première et huitième branches, et le cinquième moyen, pris en sa première branche, proposés pour Mme [C]

16. Le premier moyen proposé pour MM. [W] et [G] [I] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions soulevées dans leur intégralité et dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l'Union européenne avant de les déclarer coupables d'avoir commis les infractions de travail dissimulé par dissimulation d'activité et par dissimulation de salariés en bande organisée, de marchandage et de marchandage en bande organisée, de les condamner à des peines principales et complémentaires et de statuer sur les intérêts civils alors :

« 1°/ que le juge national, saisi sur le territoire d'accueil des travailleurs détachés, ne peut écarter les certificats A1 délivrés par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de ces travailleurs, en raison d'un soupçon de fraude, lorsque ces autorités ont répondu de façon complète et dans un délai raisonnable aux autorités de l'État

membre d'accueil et que ces certificats ont été régulièrement délivrés ; qu'en retenant une fraude pour juger que les certificats A1 émis par la sécurité sociale espagnole devaient être écartés, après avoir pourtant relevé que, par courrier du 12 juillet 2017, le ministère de l'emploi et de la sécurité sociale espagnol avait rejeté la demande de retrait des certificats A1 émise par l'Urssaf, en soulignant que les travailleurs détachés exerçaient une activité en Espagne et que l'entreprise [4], devenue [1], y réalisait une partie substantielle de son activité, ce qui était attesté par les différents contrôles qui y avaient été effectués, la cour d'appel a violé l'article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, 76 al. 6 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et de confiance mutuelle entre les États membres, les articles L. 1262-3, L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la procédure de dialogue et de conciliation constitue un préalable obligatoire aux fins de déterminer si les conditions de l'existence d'une fraude sont réunies et, partant, de tirer toute conséquence utile en ce qui concerne la validité des certificats A1 en cause et la législation de sécurité sociale applicable aux travailleurs concernés ; qu'ainsi, une juridiction de l'État membre d'accueil saisie d'une procédure pénale ne saurait ignorer l'issue de la procédure de dialogue et de conciliation ; qu'en retenant une fraude pour juger que les certificats A1 émis par la sécurité sociale espagnole devaient être écartés, en ignorant ainsi que les autorités espagnoles avaient expressément confirmé la validité de ces certificats aux termes de la procédure de dialogue engagée avec les autorités françaises, la cour d'appel a encore violé l'article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l'article 76 al. 6 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et confiance mutuelle entre les États membres, les articles L. 1262-3, L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'il incombait aux autorités françaises, qui éprouvaient des doutes sur l'exactitude des faits mentionnés dans les certificats A1, d'en contester la validité auprès de l'institution espagnole qui les avait délivrés, et, en l'absence d'accord sur l'appréciation des faits litigieux, de saisir la commission administrative compétente ; qu'ayant constaté que les autorités françaises n'avaient pas saisi la commission administrative compétente, la cour d'appel ne pouvait se prévaloir d'une fraude pour écarter non seulement les certificats A1 mais aussi la confirmation de leur validité par les autorités espagnoles ; qu'en procédant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l'article 76 alinéa 6 du règlement 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et confiance mutuelle entre les États

membres, les articles L. 1262-3, L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail 2009 et l'article 593 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'en tout état de cause, une juridiction de l'Etat membre d'accueil ne saurait écarter des certificats A1 dans le cadre d'une procédure judiciaire que lorsque deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir, d'une part, que l'institution émettrice de ces certificats, ayant été saisie par l'institution compétente d'un autre Etat membre d'une demande de réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, s'est abstenue de procéder à un tel réexamen dans un délai raisonnable et, d'autre part, que lesdits éléments permettent à cette juridiction de constater, dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable, que les certificats en cause ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse ; que la constatation d'une fraude doit alors reposer sur un faisceau concordant d'indices établissant la réunion d'un élément objectif et d'un élément subjectif, consistant, d'une part, dans le fait que les conditions requises aux fins d'obtention et d'invocation d'un certificat A1 ne sont pas remplies et que, d'autre part, les personnes concernées aient entendu sciemment contourner ou éluder les conditions de délivrance dudit certificat, en vue d'obtenir l'avantage qui y est attaché ; qu'ayant relevé que les autorités françaises s'étaient adressées à leurs homologues espagnoles qui avaient confirmé la régularité des certificats A1 en expliquant précisément que l'entreprise en cause réalisait à une partie substantielle de son activité en Espagne, situation qui a été suffisamment attestée jusqu'à ce jour par les différents contrôles effectués par notre inspection du travail et de la sécurité sociale, la cour d'appel devait en déduire que les autorités espagnoles avaient répondu précisément aux demandes de leurs homologues dans un délai raisonnable ; qu'en ignorant néanmoins la régularité des certificats A1 et en condamnant en conséquences les exposants des fins de la poursuite, la cour d'appel a donc encore violé l'article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l'article 76 alinéa 6 du règlement n°883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et confiance mutuelle entre les Etats membres, les articles L. 1262-3, L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail 2009 et l'article 593 du code de procédure pénale ;

5°/ qu'aussi longtemps que les certificats A1 ne sont pas retirés ou déclarés invalides, l'institution compétente de l'Etat membre dans lequel le travailleur effectue un travail doit tenir compte du fait que ce dernier est déjà soumis à la législation de sécurité sociale de l'Etat membre dont l'institution compétente a émis les mêmes certificats et cette institution ne saurait, par conséquent, soumettre le travailleur en question à son propre régime de sécurité sociale ; qu'en condamnant les exposants des chefs de la poursuite après avoir relevé l'inscription des salariés de la société [4] (devenue [1]) au régime de la sécurité sociale espagnole, la cour d'appel a violé l'article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l'article 76 al. 6 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et confiance mutuelle entre les Etats

membres, les articles L. 1262-3, L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ainsi que l'article 593 du code de procédure pénale ;

6°/ que les principes d'unicité de la législation nationale et d'affiliation des travailleurs salariés à un seul régime de sécurité sociale interdisent de soumettre un salarié, y compris en situation de mobilité intracommunautaire, à plusieurs régimes de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que tous les salariés détachés de la société [4] (devenue [1]) disposaient d'un certificat A1 valable, établissant qu'ils étaient affiliés au régime de la sécurité sociale espagnole ; qu'en jugeant cependant que la société [4] aurait dû effectuer des déclarations relatives à ses salariés, à leurs salaires et à leurs cotisations sociales auprès des organismes de la sécurité sociale française, la cour d'appel a méconnu le principe de primauté du droit européen et d'unicité de législation ainsi que l'article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l'article 76 al. 6 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et confiance mutuelle entre les États membres ainsi que les articles L. 1262-3, L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. »

17. Le cinquième moyen proposé pour MM. [W] et [G] [I] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a déclarés entièrement et solidairement responsables, avec d'autres, des préjudices subis par les parties civiles et de les avoir condamnés à verser les sommes de 80 349 029 euros à l'URSSAF PACA, 10 000 euros à la [5], 15 000 euros à la [3], 15 000 euros à la [2], 1 euro au syndicat [6], 15 000 euros à l'URSSAF caisse nationale en réparation de son préjudice moral et 35 906,64 euros pour coût de gestion du dossier alors :

« 1°/ que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que la cour d'appel ayant relevé que, par courrier du 12 juillet 2017 le ministère de l'emploi et de la sécurité sociale espagnol avait rejeté la demande de retrait des certificats A1 émise par l'Urssaf, répondant que les travailleurs détachés exerçaient une activité en Espagne et que l'entreprise [1] y réalisait une partie substantielle de son activité, ce qui était attesté par les différents contrôles qui y avaient été effectués ; qu'il s'en déduisait que les salariés concernés, détenteurs de certificats A1, étaient régulièrement affiliés au régime de sécurité sociale espagnol ; qu'en jugeant recevable la constitution de partie civile de l'Urssaf et en condamnant les prévenus à lui verser la somme de 80.349.029 euros, cependant que les organismes de protection sociale nationaux ne pouvaient prétendre avoir subi un préjudice dans la mesure où la validité des certificats A1 avait été maintenue par le pays émetteur, la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code de procédure pénale. »

18. Le premier moyen proposé pour M. [W] [F] et la société [1], Mmes [R] et [Z] [B] et M. [Y] [U] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions soulevées dans leur intégralité et dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l'Union européenne, les a déclarés coupables, respectivement, d'une part, des infractions de travail dissimulé par dissimulation d'activité et par dissimulation de salariés en bande organisée, de marchandage et de marchandage en bande organisée, d'autre part, de complicité de ces faits, les a tous condamnés à des peines principales et complémentaires et a statué sur les intérêts civils alors :

« 1°/ que les certificats A1 (ex E 101) délivrés par l'autorité compétente d'un Etat membre au titre des règlements européens relatifs à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés, et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, s'imposent aux juridictions de l'Etat sur le territoire duquel les travailleurs exercent leurs activités en matière de sécurité sociale lorsque l'institution émettrice de ces certificats, saisie d'une demande de réexamen ou de retrait de ceux-ci, a refusé de les retirer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, par courrier du 12 juillet 2017, le ministère de l'emploi et de la sécurité sociale espagnol avait rejeté la demande de retrait des certificats A1 émise par l'URSSAF, en répondant que les travailleurs détachés exerçaient une activité en Espagne et que l'entreprise [1] y réalisait une partie substantielle de son activité, ce qui était attesté par les différents contrôles qui y avaient été effectués ; qu'en jugeant cependant, malgré le maintien des certificats A1 par la sécurité sociale espagnole, qu'elle pouvait retenir une fraude et les écarter, la cour d'appel a méconnu l'article 13 du règlement n°883/2004 du 30 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les articles 5 et 19 du règlement n°987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004, et par fausse application les articles L. 1262-3, L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

13°/ que le règlement n°883/2004 du 30 avril 2004, qui succède au règlement n°1408/71/CE du 14 juin 1971 énonce un principe d'unicité de législation, dont il résulte que chaque individu, y compris en situation de mobilité intracommunautaire, ne doit être soumis qu'à un seul régime de sécurité sociale, prime sur l'article L. 8221-5 du code du travail français qui énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que tous les salariés détachés de la société [1] disposaient d'un formulaire A 1 non retirés établissant qu'ils étaient affiliés au régime de sécurité sociale espagnole ; qu'en jugeant cependant qu'en application de l'article précité du code du travail français, la société [1] aurait dû réaliser des déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales auprès des organismes de la sécurité sociale française, la cour d'appel a méconnu le principe de primauté du droit européen et d'unicité de législation ainsi que les textes précités. »

19. Le cinquième moyen proposé pour M. [W] [F], la société [1], Mmes [Z] et [R] [B], et M. [Y] [U] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a déclarés entièrement et solidairement responsables, avec d'autres, des préjudices subis par les parties civiles et de les avoir condamnés à verser 80.349.029 euros à l'URSSAF PACA, 10 000 euros à la [5], 15 000 euros à la [3], 15 000 euros à la [2], 1 euro au syndicat [6], 15 000 euros à l'URSSAF caisse nationale en réparation de son préjudice moral et 35 906,64 euros pour coût de gestion du dossier alors :

« 1°/ que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que les organismes de protection sociale nationaux ne sauraient prétendre avoir subi un préjudice lorsque la validité d'un certificat A1 ne peut être contestée car celui-ci a été maintenu par le pays émetteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, par courrier du 12 juillet 2017 le ministère de l'emploi et de la sécurité sociale espagnol avait rejeté la demande de retrait des certificats A1 émise par l'URSSAF, répondant que les travailleurs détachés exerçaient

une activité en Espagne et que l'entreprise [1] y réalisait une partie substantielle de son activité, ce qui était attesté par les différents contrôles qui y avaient été effectués ; qu'il en résultait que les salariés concernés, détenteurs de certificats A1, étaient régulièrement affiliés au régime de sécurité sociale espagnol ; qu'en jugeant néanmoins recevable la constitution de partie civile de l'Urssaf et en condamnant les prévenus à lui verser 80.349.029 euros, la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code de procédure pénale. »

20. Le sixième moyen proposé pour M. [W] [F] et la société [1], Mmes [R] et [Z] [B] et M. [Y] [U] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions soulevées dans leur intégralité et dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l'Union européenne, de les avoir déclarés coupables, respectivement, d'une part, des infractions de travail dissimulé par dissimulation d'activité et par dissimulation de salariés en bande organisée, de marchandage et de marchandage en bande organisée, d'autre part, de complicité de ces faits, les a tous condamnés à des peines principales et complémentaires et a statué sur les intérêts civils alors :

« 1°/ que la procédure de dialogue et de conciliation constitue un préalable obligatoire aux fins de déterminer si les conditions de l'existence d'une fraude sont réunies et, partant, de tirer toute conséquence utile en ce qui concerne la validité des certificats A1 en cause et la législation de sécurité sociale applicable aux travailleurs concernés ; qu'ainsi, une juridiction de l'État membre d'accueil saisie d'une procédure pénale ne saurait ignorer l'issue de la procédure de dialogue et de conciliation ; qu'en retenant une fraude pour juger que les certificats A1 émis par la sécurité sociale espagnole devaient être écartés, en ignorant ainsi que les autorités espagnoles avaient expressément confirmé la validité de ces certificats aux termes de la procédure de dialogue engagée avec les autorités françaises, la cour d'appel a encore violé l'article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l'article 76 al. 6 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et confiance mutuelle entre les États membres, les articles L. 1262-3, L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'il incombait aux autorités françaises, qui éprouvaient des doutes sur l'exactitude des faits mentionnés dans les certificats A1, d'en contester la validité auprès de l'institution espagnole qui les avait délivrés, et, en l'absence d'accord sur l'appréciation des faits litigieux, de saisir la commission administrative compétente ; qu'ayant constaté que les autorités françaises n'avaient pas saisi la commission administrative compétente, la cour d'appel ne pouvait se prévaloir d'une fraude pour écarter non seulement les certificats A1 mais aussi la confirmation de leur validité par les autorités espagnoles ; qu'en procédant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l'article 76 alinéa 6 du règlement 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et confiance mutuelle entre les États

membres, les articles L. 1262-3, L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail 2009 et l'article 593 du code de procédure pénale ;

3°/ en tout état de cause, qu'une juridiction de l'Etat membre d'accueil ne saurait écarter des certificats A1 dans le cadre d'une procédure judiciaire que lorsque deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir, d'une part, que l'institution émettrice de ces certificats, ayant été saisie par l'institution compétente d'un autre Etat membre d'une demande de réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, s'est abstenue de procéder à un tel réexamen dans un délai raisonnable et, d'autre part, que lesdits éléments permettent à cette juridiction de constater, dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable, que les certificats en cause ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse ; que la constatation d'une fraude doit alors reposer sur un faisceau concordant d'indices établissant la réunion d'un élément objectif et d'un élément subjectif, consistant, d'une part, dans le fait que les conditions requises aux fins d'obtention et d'invocation d'un certificat A1 ne sont pas remplies et que, d'autre part, les personnes concernées aient entendu sciemment contourner ou éluder les conditions de délivrance dudit certificat, en vue d'obtenir l'avantage qui y est attaché ; qu'ayant relevé que les autorités françaises s'étaient adressées à leurs homologues espagnoles qui avaient confirmé la régularité des certificats A1 en expliquant précisément que l'entreprise en cause réalisait « une partie substantielle de son activité en Espagne, situation qui a été suffisamment attestée jusqu'à ce jour par les différents contrôles effectués par notre inspection du travail et de la sécurité sociale », la cour d'appel devait en déduire que les autorités espagnoles avaient répondu précisément aux demandes de leurs homologues dans un délai raisonnable ; qu'en ignorant néanmoins la régularité des certificats A1 et en condamnant en conséquence les exposants des fins de la poursuite, la cour d'appel a donc encore violé l'article 5 du règlement n°987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l'article 76 alinéa 6 du règlement n°883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et confiance mutuelle entre les Etats membres, les articles L. 1262-3, L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail 2009 et l'article 593 du code de procédure pénale. »

21. Le premier moyen proposé pour Mme [C] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclarée coupable d'avoir commis l'ensemble des faits reprochés de complicité d'exécution d'un travail dissimulé en bande organisée et de complicité de marchandage en bande organisée, et a prononcé sur les peines et sur l'action civile alors :

« 1°/ que les certificats A1 (anciennement E101) délivrés par l'autorité compétente d'un Etat membre au titre des règlements européens relatifs à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés, et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de l'Union, s'imposent aux juridictions de l'Etat sur le territoire duquel les travailleurs exercent leurs activités en matière de sécurité sociale lorsque l'institution émettrice de ces certificats saisie d'une demande de réexamen ou de retrait de ceux-ci a refusé de les retirer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, par courrier du 12 juillet 2017 le ministère de l'emploi et de la sécurité sociale espagnol avait rejeté la demande de retrait des certificats A1 émise par l'URSSAF, en répondant que les travailleurs détachés exerçaient une activité en Espagne et que l'entreprise [1] y réalisait une partie substantielle de son activité, ce

qui était attesté par les différents contrôle qui y avaient été effectués ; qu'en jugeant cependant, malgré le maintien des certificats A1 par la sécurité sociale espagnole, qu'elle pouvait retenir une fraude et les écarter, la cour d'appel a méconnu l'article 13 du règlement n° 883/2004 du 30 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les articles 5 et 19 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004, et par fausse application les articles L. 1262-3, L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

8°/ que le règlement n° 883/2004 du 30 avril 2004, qui succède au règlement n° 1408/71/CE du 14 juin 1971, énonce un principe d'unicité de législation, dont il résulte que chaque individu, y compris en situation de mobilité intracommunautaire, ne doit être soumis qu'à un seul régime de sécurité sociale, prime sur l'article L. 8221-5 du code du travail français qui énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que tous les salariés détachés de la société [1] disposaient d'un formulaire A1 non retirés établissant qu'ils étaient affiliés au régime de sécurité sociale espagnole ; qu'en jugeant cependant qu'en application de l'article précité du code du travail français, la société [1] aurait dû réaliser des déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales auprès des organismes de la sécurité sociale française, la cour d'appel a méconnu le principe de primauté du droit européen et d'unicité de législation, ainsi que les textes précités. »

22. Le cinquième moyen proposé pour Mme [C] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclarée entièrement et solidairement responsable, avec les autres prévenus, des préjudices subis par les parties civiles et l'a condamnée à verser à l'URSSAF PACA les sommes de 80 394 029 euros en réparation de son préjudice financier et de 35 906,64 euros en réparation de son préjudice matériel lié au surcoût de gestion alors :

« 1°/ que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que les organismes de protection sociale nationaux ne sauraient prétendre avoir subi un préjudice lorsque la validité d'un certificat A1 ne peut être contestée car celui-ci a été maintenu par le pays émetteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, par courrier du 12 juillet 2017 le ministère de l'emploi et de la sécurité sociale espagnol avait rejeté la demande de retrait des certificats A1 émise par l'URSSAF, répondant que les travailleurs détachés exerçaient une activité en Espagne et que l'entreprise [1] y réalisait une partie substantielle de son activité, ce qui était attesté par les différents contrôle qui y avaient été effectués ; qu'il en résultait que les salariés concernés détenteurs de certificats A1 étaient régulièrement affiliés au régime de sécurité sociale espagnol ; qu'en jugeant néanmoins recevable la constitution de partie civile de l'URSSAF et en condamnant les prévenus à lui verser la somme de 80 349 029 euros, la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

23. Les moyens sont réunis.

24. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qu'en application des principes de coopération loyale et de confiance mutuelle les

certificats A1 délivrés par l'institution compétente d'un Etat membre créent une présomption de régularité de l'affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de cet Etat et s'imposent à l'institution compétente et aux juridictions de l'Etat membre dans lequel ce travailleur effectue sa prestation, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans les cas prévus par le droit de l'Union autorisant leur délivrance, et ce aussi longtemps que ce certificat n'a été ni retiré ni déclaré invalide par l'Etat membre dans lequel il a été établi (CJUE, arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff GmbH, C-620/15 ; CJUE, arrêt du 6 septembre 2018, Salzburger Gebietskrankenkasse, C-527/16).

25. Néanmoins, se fondant sur le principe d'interdiction de la fraude et de l'abus de droit qui constitue un principe général du droit de l'Union, la CJUE a jugé que, lorsque l'institution de l'Etat membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a saisi l'institution émettrice de certificats E 101 (devenus A1) d'une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci à la lumière d'éléments recueillis dans le cadre d'une enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et que l'institution émettrice s'est abstenue de prendre en considération ces éléments aux fins du réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, le juge national peut, dans le cadre d'une procédure diligentée contre des personnes soupçonnées d'avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert de tels certificats, écarter ces derniers si, sur la base desdits éléments et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable qui doivent être accordées à ces personnes, il constate l'existence d'une telle fraude (CJUE, arrêt du 6 février 2018, Ömer Altun, C-259/16).

26. Cette jurisprudence a été réaffirmée par la CJUE qui a dit pour droit que les juridictions d'un Etat membre, saisies dans le cadre d'une procédure judiciaire diligentée contre un employeur pour des faits de nature à révéler une obtention ou une utilisation frauduleuses de certificats E 101 délivrés à l'égard de travailleurs détachés exerçant leurs activités dans cet Etat membre, ne peuvent constater l'existence d'une fraude et écarter en conséquence ces certificats qu'après s'être assurées, d'une part, que la procédure de dialogue et de conciliation a été promptement enclenchée et que l'institution compétente de l'Etat membre d'émission a ainsi été mise en mesure de réexaminer le bien-fondé de la délivrance desdits certificats à la lumière des éléments concrets soumis par l'institution compétente de l'Etat membre d'accueil qui donnent à penser que les mêmes certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, d'autre part, que l'institution compétente de l'Etat membre d'émission s'est abstenue de procéder à un tel réexamen et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur ces éléments, le cas échéant, en annulant ou en retirant les certificats en cause (CJUE, arrêt du 2 avril 2020, Vueling Airlines SA, C-370/17 et C-37/18, § 86).

27. La mise en oeuvre de la procédure de dialogue et de conciliation prévue au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui constitue un préalable obligatoire à un éventuel constat définitif de fraude par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, lorsque les poursuites pour travail dissimulé ont été engagées pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale (CJUE, arrêt du 4 mai 2020, Bouygues travaux publics e.a., C-17/19) a pour objet, d'une part, de permettre aux institutions compétentes des Etats membres d'accueil et d'émission de recueillir, en recourant aux pouvoirs d'enquête dont elles disposent respectivement, tout élément de fait ou de

droit pertinent susceptible de dissiper ou confirmer la réalité des doutes, d'autre part, pour l'Etat d'émission, de faire valoir, de manière contradictoire, son point de vue sur les éventuels indices concrets de l'existence d'une fraude présentés par l'institution compétente de l'Etat membre d'accueil (CJUE, *Vueling Airlines SA* précité, § 66 et 67).

28. Il se déduit de ce qui précède, et notamment des objectifs précités poursuivis par la procédure de dialogue et de conciliation, que le fait pour l'institution compétente de l'Etat membre d'émission de confirmer le bien-fondé de certificats A1 sans se prononcer sur les éléments concrets soumis par l'institution compétente de l'Etat membre d'accueil qui donnent à penser que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse ne peut être assimilé à un réexamen effectif. Dans ce cas, et dès lors qu'elle constate le caractère frauduleux de ces certificats, la juridiction de l'Etat membre d'accueil saisie du contentieux peut les écarter.

29. En l'espèce, pour écarter les certificats A1 délivrés par l'institution compétente espagnole et déclarer les prévenus coupables notamment de travail dissimulé pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale et complicité, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle dès lors qu'il est établi de manière évidente que les certificats A1 peuvent être remis en cause par le juge national saisi d'une suspicion de fraude, lorsque celui-ci s'est assuré au préalable de l'absence d'un dialogue effectif engagé entre les autorités des pays concernés, la saisine de la commission administrative restant une option purement facultative.

30. Les juges relèvent qu'en la circonstance, si l'institution compétente espagnole ne s'est pas abstenue de répondre aux demandes des autorités françaises, d'une part, le réexamen des certificats A1 n'a pas été réalisé à la lumière des éléments communiqués par les institutions françaises, la lettre de réponse espagnole à l'URSSAF demeurant superficielle ou purement déclaratoire, d'autre part, l'inspection du travail et de la sécurité sociale espagnole n'a pas diligenté d'enquête relative aux allégations de fraude.

31. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

32. En premier lieu, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure de dialogue et de conciliation, est en mesure de s'assurer que, si pour réfuter les conclusions de l'URSSAF selon lesquelles les certificats A1 des salariés de la société avaient été obtenus de manière frauduleuse, l'institution compétente espagnole a affirmé que l'entreprise réalisait une partie substantielle de son activité en Espagne et que les travailleurs détachés avaient leur résidence dans ce pays où ils exerçaient une activité professionnelle tant pour le compte de la société poursuivie que pour d'autres employeurs du même secteur, elle n'a néanmoins produit aucune pièce de nature à confirmer ses affirmations ou à infirmer les éléments concrets soumis par l'URSSAF, ni davantage diligenté ou fait diligenter une enquête sur ces éléments, celle qu'elle aurait confiée à l'inspection du travail et de la sécurité sociale n'ayant jamais été effectuée.

33. Il s'ensuit que cette réponse de l'institution compétente espagnole qui n'a pas satisfait à son obligation de coopération loyale ne peut être considérée comme un réexamen effectif du bien-fondé de la délivrance desdits certificats à la lumière des éléments soumis par l'URSSAF.

34. En deuxième lieu, c'est à bon droit que les juges ont retenu qu'en cas d'absence d'accord entre les institutions compétentes des Etats membres concernés sur l'appré-

ciation des faits, la saisine de la commission administrative de conciliation est facultative et que le choix de l'institution compétente de l'Etat membre d'accueil de ne pas la saisir ne prive pas le juge de cet Etat de sa compétence d'écarter les certificats A1 lorsque l'institution compétente de l'Etat membre d'émission s'est abstenue de procéder à un réexamen effectif du bien-fondé de la délivrance desdits certificats.

35. En outre, après avoir écarté les certificats A1 dans les conditions ci-dessus exposées, les juges ont caractérisé par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction la fraude à l'obtention des certificats A1 dont se sont rendus coupables les prévenus, caractérisée dans ses éléments objectif et subjectif tels qu'énoncés par l'arrêt Ömer Altun précité.

36. Enfin, en l'absence de tout doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne sur les questions soulevées par les moyens, les arrêts Altun et Vueling précités, ainsi qu'il résulte des paragraphes 24 à 28 ci-dessus énoncés, posant des règles claires sur les conditions dans lesquelles le juge pénal de l'Etat membre d'accueil peut écarter les certificats A1, il n'y a pas lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle.

37. Les moyens ne peuvent qu'être écartés.

Sur les cinquièmes moyens, pris en leur deuxième, troisième et cinquièmes branches, proposés pour, d'une part, MM. [W] et [G] [I], d'autre part, M. [W] [F], la société [1], Mmes [Z] et [R] [B] et M. [Y] [U], enfin Mme [C]

Énoncé des moyens

38. Le moyen proposé pour MM. [W] et [G] [I] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a déclarés entièrement et solidairement responsables, avec d'autres, des préjudices subis par les parties civiles et les a condamnés à verser les sommes de 80 349 029 euros à l'URSSAF PACA, 10 000 euros à la Confédération paysanne, 15 000 euros à la [3], 15 000 euros à la [2], 1 euro au syndicat [6], 15 000 euros à l'URSSAF caisse nationale en réparation de son préjudice moral et 35 906,64 euros pour coût de gestion du dossier alors :

« 2°/ que l'action civile pour être exercée appartient à toute personne ayant subi un préjudice certain, personnel et découlant directement de l'infraction, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que, pour condamner les prévenus, solidairement, à payer à l'Urssaf Paca la somme de 80 349 029 euros, la cour d'appel a appliqué l'article R 242-5 du code de sécurité sociale qui prévoit qu'en cas d'absence de comptabilité de l'employeur, et seulement dans ce cas, le montant des cotisations dues est fixé forfaitairement ; qu'en ne relevant pas l'absence de comptabilité de l'employeur, condition d'application de ce texte, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil et par fausse application l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que, subsidiairement, le préjudice d'une partie civile, soumis au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, ne peut être évalué de façon forfaitaire ; que, pour condamner les prévenus, solidairement et avec d'autres, à payer à l'Urssaf Paca la somme de 80.349.029 euros, la cour d'appel a appliqué l'article R 242-5 du code de sécurité sociale de nature réglementaire qui prévoit que le montant des cotisations dues est fixé forfaitairement ; qu'en évaluant le préjudice forfaitairement, la cour d'appel a méconnu le principe législatif de réparation intégrale du préjudice et violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil ;

5°/ que pour allouer à l'Urssaf Paca la somme de 35.906,64 euros, la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait d'indemniser les coûts de gestion du dossier ; qu'en statuant ainsi cependant que les coûts de gestion du dossier par l'Urssaf Paca ne découlaient pas directement des infractions retenues et correspondaient non à un préjudice, mais aux missions de lutte contre le travail dissimulé dont sont investies les Urssaf, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil. »

39. Le moyen proposé pour M. [W] [F], la société [1], Mmes [Z] et [R] [B] et M. [Y] [U] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a déclarés entièrement et solidairement responsables, avec d'autres, des préjudices subis par les parties civiles et de les avoir condamnés à verser 80 349 029 euros à l'Urssaf PACA, 10 000 euros à la [5], 15 000 euros à la [3], 15 000 euros à la [2], 1 euro au syndicat [6], 15 000 euros à l'Urssaf caisse nationale en réparation de son préjudice moral et 35 906,64 euros pour coût de gestion du dossier alors :

« 2°/ que, subsidiairement, l'action civile pour être exercée appartient à toute personne ayant subi un préjudice certain, personnel et découlant directement de l'infraction, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que, pour condamner les prévenus, solidairement, à payer à l'Urssaf Paca la somme de 80.349.029 euros, la cour d'appel a appliqué l'article R 242-5 du code de sécurité sociale qui prévoit qu'en cas d'absence de comptabilité de l'employeur, et seulement dans ce cas, le montant des cotisations dues est fixé forfaitairement ; qu'en ne relevant pas l'absence de comptabilité de l'employeur, condition d'application de ce texte, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil et par fausse application l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que, subsidiairement, le préjudice d'une partie civile, soumis au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, ne peut être évalué de façon forfaitaire ; que, pour condamner les prévenus, solidairement et avec d'autres, à payer à l'Urssaf Paca la somme de 80.349.029 euros, la cour d'appel a appliqué l'article R 242-5 du code de sécurité sociale de nature réglementaire qui prévoit que le montant des cotisations dues est fixé forfaitairement ; qu'en évaluant le préjudice forfaitairement, la cour d'appel a méconnu le principe législatif de réparation intégrale du préjudice et violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil ;

5°/ que pour allouer à l'Urssaf Paca la somme de 35.906,64 euros, la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait d'indemniser les coûts de gestion du dossier ; qu'en statuant ainsi cependant que les coûts de gestion du dossier par l'Urssaf Paca ne découlaient pas directement des infractions retenues et correspondaient non à un préjudice, mais aux missions de lutte contre le travail dissimulé dont sont investies les Urssaf, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil. »

40. Le moyen proposé pour Mme [C] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclarée entièrement et solidairement responsable, avec les autres prévenus, des préjudices subis par les parties civiles et l'a condamnée à verser à l'URSSAF PACA les sommes de 80 394 029 euros en réparation de son préjudice financier et de 35 906,64 euros en réparation de son préjudice matériel lié au surcoût de gestion alors :

« 2°/ que, subsidiairement, l'action civile appartient à toute personne ayant subi un préjudice certain, personnel et découlant directement de l'infraction, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que, pour condamner Mme [C], solidairement, à payer

à l'URSSAF PACA la somme de 80 349 029 euros, la cour d'appel a appliqué l'article R. 242-5 du code de sécurité sociale qui prévoit qu'en cas d'absence de comptabilité de l'employeur, et seulement dans ce cas, le montant des cotisations dues est fixé forfaitairement ; qu'en ne relevant pas l'absence de comptabilité de l'employeur, condition d'application de ce texte, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil et, par fausse application, l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que, subsidiairement, le préjudice d'une partie civile, soumis au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, ne peut être évalué de façon forfaitaire ; que, pour condamner Mme [C], solidairement avec d'autres, à payer à l'URSSAF la somme de 80 349 029 euros, la cour d'appel a appliqué l'article R. 242-5 du code de sécurité sociale de nature réglementaire qui prévoit que le montant des cotisations dues est fixé forfaitairement ; qu'en évaluant le préjudice forfaitairement, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil ;

5°/ que pour allouer à l'URSSAF PACA la somme de 35 906,64 euros, la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait d'indemniser les coûts de gestion du dossier ; qu'en statuant ainsi, cependant que les coûts de gestion du dossier par l'URSSAF PACA ne découlaient pas directement des infractions retenues et correspondaient non à un préjudice, mais aux missions de lutte contre le travail dissimulé dont sont investies les URSSAF, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

41. Les moyens sont réunis.

Sur les moyens, pris en leurs deuxièmes et troisièmes branches

42. Pour confirmer le jugement sur intérêts civils et déclarer l'URSSAF PACA recevable à se constituer partie civile et l'indemniser de son préjudice financier résultant du non-paiement des cotisations éludées, l'arrêt attaqué énonce que ce préjudice doit être indemnisé sans perte ni profit.

43. Les juges ajoutent que les prévenus n'ayant jamais fourni, malgré les demandes des autorités françaises, les documents permettant le calcul *in concreto* de ces sommes, le calcul ne peut dès lors s'effectuer que sur la base de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale.

44. Se fondant sur l'évaluation de la rémunération horaire médiane pratiquée par les employeurs agriculteurs ayant fait appel à la société, le nombre d'heures effectuées par les salariés, le chiffre d'affaires de la société prévenue année par année sur la période de prévention, ils en déduisent que les cotisations et contributions sociales dues à l'URSSAF PACA, comme proposé par celle-ci, s'élèvent à un total de 80 394 029 euros.

45. Ils retiennent qu'il ne saurait être déduit de cette somme le montant des cotisations versées aux autorités espagnoles, aucune compensation légale ne pouvant être ordonnée avec un tiers à la procédure de sorte qu'il appartiendra, le cas échéant, aux prévenus d'effectuer une demande de remboursement aux autorités espagnoles.

46. Ils en concluent que le préjudice financier de l'URSSAF sera fixé à la somme précitée.

47. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

48. En effet, le juge pénal, qui était saisi d'une demande d'indemnisation du préjudice financier de l'URSSAF résultant du non-paiement des cotisations dues aux organismes de sécurité sociale, en l'absence de toute pièce permettant le calcul du montant desdites cotisations, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, fixé le montant du préjudice de la partie civile.

49. Les griefs, inopérants en ce qu'ils visent l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, qui n'est plus en vigueur et n'était plus applicable à la date de l'arrêt attaqué, doivent être écartés.

Sur les moyens, pris en leur cinquièmes branches

50. La Cour de cassation juge (Crim., 20 mai 2025, pourvoi n° 24-81.879, publié au *Bulletin*) que, lorsque l'URSSAF sollicite l'indemnisation de son préjudice matériel résultant des surcoûts induits par la recherche des faits de travail dissimulé, il appartient à cet organisme, personne privée exerçant une mission de service public et dotée de prérogatives de puissance publique, de démontrer que les investigations rendues nécessaires par cette recherche ont engendré un surcoût de fonctionnement par rapport à la charge normale de la mission de vérification de l'exhaustivité des déclarations sociales et du contrôle des montants des cotisations qui lui incombe.

51. En l'espèce, pour infirmer le jugement et indemniser l'URSSAF de son préjudice matériel lié au coût de gestion du dossier, l'arrêt attaqué énonce que, pour mettre à jour les infractions de travail dissimulé commis par les prévenus, l'URSSAF a dû, en l'espèce, se détourner de sa mission habituelle de service public, à savoir le recouvrement des cotisations sur la base des déclarations effectuées par les employeurs, pour effectuer des investigations qui n'auraient pas été nécessaires si les prévenus avaient respecté leurs obligations sociales.

52. Les juges retiennent que l'URSSAF, qui a dû mobiliser une partie du personnel à des tâches de contrôle et de suivi des dossiers litigieux, ce qui a entraîné, au-delà du montant des droits éludés, des charges financières supplémentaires, a dès lors subi un préjudice résultant du coût de gestion engendré par la traque de la fraude sociale.

53. Ils observent que ces charges financières s'entendent des coûts des salaires et des charges correspondant au temps de travail consacré par l'inspecteur du recouvrement et le cadre mobilisé sur ce dossier pendant neuf cent soixante-seize heures.

54. Ils exposent que les coûts de gestion afférents devront intégralement être mis à la charge solidaire des prévenus et seront, sur la base du décompte versé aux débats par l'URSSAF, fixés à la somme de 35 906,64 euros.

55. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

56. En effet, elle a caractérisé, par des motifs exempts d'insuffisance, le surcoût induit par les investigations exceptionnelles rendues nécessaires pour identifier dans toute leur complexité l'étendue des faits reprochés dans un dossier de fraude à la sécurité sociale de grande ampleur s'étendant sur plusieurs années, par rapport à la charge normale de fonctionnement de l'organisme de recouvrement.

57. Les moyens doivent être écartés.

Sur les quatrièmes moyens proposés pour, d'une part, MM. [W] et [G] [I], d'autre part, M. [W] [F], la société [1], Mmes [Z] et [R] [B] et M. [Y] [U]

Enoncé des moyens

58. Le moyen proposé pour M. [W] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende et à des peines complémentaires, tandis que M. [G] [I] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende et à des peines complémentaires ainsi qu'à la confiscation des biens ayant faits l'objet de saisies pénales alors :

« 1°/ qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée, pour prononcer les peines d'emprisonnement, d'amende et les peines complémentaires d'interdiction de gestion, à retenir des éléments relatifs à la gravité des infractions commises mais sans relever aucun élément concret sur la personnalité des prévenus, leur situation matérielle, familiale et sociale, leur charges et leur revenus cependant qu'ils étaient tous représentés à la procédure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 130-1, 132-1 et 132-20 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le juge qui prononce des interdictions d'activités commerciales, de gestion ou de direction d'une entreprise ou d'une société commerciale doit s'assurer que de telles peines sont proportionnées et ne sont pas de nature à faire échec au droit d'obtenir un emploi ; qu'en prononçant à l'encontre des exposants des peines complémentaires d'interdiction définitive de gestion et d'exercice d'une activité de travail temporaire sans mieux s'expliquer sur leur personnalité et leur situation personnelle, ni rechercher si ces peines complémentaires ne portaient pas une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales d'entreprendre et de travailler, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 130-1, 132-1, et 131-27, 131-39 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 485-1 et 593 du code de procédure pénale. »

59. Le moyen proposé pour M. [W] [F], la société [1], Mmes [R] et [Z] [B] et M. [T] [Y] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a condamnés respectivement, le premier, à une peine de quatre ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende, à la confiscation des biens ayant faits l'objet de saisies pénales et à des peines complémentaires, la deuxième, à une amende de 500 000 euros, outre des confiscations et à des peines complémentaires, la troisième, à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et des peines complémentaires, la quatrième, à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et des peines complémentaires, le dernier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et des peines complémentaires, et a prononcé sur les intérêts civils alors :

« 1°/ qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, et le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée, pour prononcer les peines d'emprisonnement, d'amende et les peines complémentaires, à retenir des éléments relatifs à la gravité des infractions commises et à recopier l'énoncé

de l'article 132-1 du code pénal sans retenir aucun élément concret sur la personnalité des prévenus, leur situation matérielle, familiale et sociale, leur charges et leur revenus cependant qu'ils étaient tous représentés à la procédure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 130-1, 132-1 et 132-20 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'il appartient au juge qui prononce des interdictions d'activités commerciales, de gestion ou de direction d'une entreprise ou d'une société commerciale de s'assurer qu'elles sont proportionnées et ne sont pas de nature à faire échec au droit d'obtenir un emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé à l'encontre des prévenus des peines complémentaires d'interdiction définitive de gestion et d'exercice d'une activité de travail temporaire sans mieux s'expliquer sur leur personnalité et leur situation personnelle, ni rechercher si ces peines complémentaires très lourdes ne portaient pas une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales d'entreprendre et de travailler ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, en violation des articles 130-1, 132-1, et 131-27, 131-39 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 485-1 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que, en particulier, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les peines prononcées à l'encontre de Mme [Z] [B] étaient justifiées et proportionnées, compte-tenu du fait qu'elle n'était salariée de la société [1] que depuis le mois de décembre 2014 et n'avait commencé à exercer son emploi qu'en janvier 2015, soit à la fin de la période de prévention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, en violation des articles 130-1, 132-1, et 131-27, 131-39 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 485-1 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que l'article 131-27 du code pénal ne prévoit que l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale et l'article 131-39 du même code ne prévoit pas d'interdiction de gérer ; qu'en prononçant une interdiction définitive et générale pour les prévenus personne physique de « gérer », sans préciser que cette gestion prohibée s'appliquait à une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, la cour d'appel a méconnu le principe sus rappelé, et les articles 111-3 et 131-27 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

5°/ que lorsque la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement, elle porte sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, et ne peuvent être restitués ; qu'en l'espèce, pour ordonner la confiscation des scellés, l'arrêt attaqué énonce qu'ils seront confisqués à titre de peine complémentaire ; qu'en se prononçant ainsi, sans préciser la nature des objets confisqués, ni indiquer en quoi chacun d'eux avait servi, ou bien à commettre l'infraction, ou bien était destiné à la commettre, ou en constituait le produit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité au regard des articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

60. Les moyens sont réunis.

***Sur les moyens, pris en leur première branche, et le moyen
proposé pour Mme [Z] [B], pris en sa troisième branche***

61. Pour prononcer sur les peines à l'encontre de l'ensemble des prévenus, l'arrêt attaqué énonce, par motifs communs, que pour ce qui concerne les trois personnes poursuivies en qualité d'auteurs, elles n'ont communiqué que peu voire aucun élément pour renseigner précisément sur leur situation financière et/ou patrimoniale personnelle.

62. Les juges relèvent qu'il revient au prévenu, d'initiative ou à la demande des juges, d'exposer sa situation et de produire éventuellement des justificatifs de celle-ci, et que lorsqu'il ne comparaît pas devant la cour et ne fournit pas ni ne fait fournir d'éléments sur sa personnalité et sur sa situation personnelle, ainsi que sur ses ressources et ses charges, il ne leur incombe pas d'en rechercher d'autres que ceux dont ils disposent.

63. S'agissant de M. [W], ils retiennent qu'il n'a jamais été condamné, qu'il est marié et père de quatre enfants et n'a pas fourni de pièces sur la réalité de son patrimoine ou de ses revenus, qu'il a déclaré en 2011 un revenu mensuel de 4 500 euros et, devant le tribunal, a reconnu un patrimoine immobilier d'environ 800 000 euros, sans toutefois en justifier, et être propriétaire d'une société qu'il gère, évaluée à 300 000 euros.

64. S'agissant de M. [W] [F], ils exposent qu'il n'a jamais été condamné, est marié et père de deux enfants, que trois appartements lui appartenant en France ont été saisis dans le cadre de la présente procédure, et qu'il n'a fourni aucun élément sur sa situation financière devant le tribunal comme devant la cour d'appel.

65. S'agissant de M. [G] [I], ils soulignent qu'il n'a jamais été condamné, qu'il est marié et père d'une fille et n'a fourni aucune indication sur sa situation financière ou patrimoniale se bornant à produire des éléments en langue espagnole sur sa situation professionnelle.

66. S'agissant de la société, ils observent que l'un des prévenus a fourni le rapport d'audit rédigé par un cabinet d'expertise comptable espagnol pour les années 2012 à 2015.

67. S'agissant de Mme [C], ils indiquent qu'elle n'a jamais été condamnée, est mariée, mère de trois enfants, perçoit un salaire mensuel de 2 400 euros, est propriétaire avec son mari d'une maison servant de domicile et d'un appartement de rapport et, à titre personnel, d'un appartement acheté à crédit.

68. S'agissant de M. [Y] [U], ils constatent qu'il n'a jamais été condamné et perçoit un salaire mensuel de 1 500 euros.

69. S'agissant de Mme [R] [B], ils précisent qu'elle n'a jamais été condamnée, est divorcée, sans enfant et que les pièces fournies en langue espagnole au tribunal font apparaître une rémunération mensuelle de 4 413 euros avant impôts tandis que son avocat fournit à la cour d'appel des bulletins de salaire datant de juin et juillet 2015 faisant apparaître un salaire de 2 000 euros.

70. Enfin, s'agissant de Mme [Z] [B], ils relèvent qu'elle n'a jamais été condamnée, qu'elle vit en concubinage, est mère d'un enfant et que son avocat fournit à la cour d'appel des bulletins de salaire d'août à octobre 2023 faisant apparaître qu'elle perçoit un salaire mensuel de 1 500 euros, que, par ailleurs, celle-ci a pris part aux faits sur une période plus courte que celle imputée aux auteurs principaux des faits et à Mme [C], enfin, qu'elle a eu pendant cette période un rôle plus limité dans le fonctionnement de la société en France.

71. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision conformément aux exigences des articles 132-1, 132-20 du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale.

72. En effet, d'une part, les prévenus n'ont comparu ni devant les premiers juges ni devant la cour d'appel après avoir fait l'objet d'une première décision de condamnation et, bien que représentés à l'audience, n'ont fourni ni fait fournir à la juridiction, à aucun de ces stades, d'éléments précis et actualisés sur leur situation personnelle, matérielle et sociale, notamment quant au montant de leurs charges.

73. D'autre part, la cour d'appel n'avait pas à solliciter des avocats des prévenus non comparants la communication d'autres éléments que ceux figurant au dossier et ceux que ces avocats ont versés aux débats.

74. Les griefs ne peuvent qu'être écartés.

Sur les moyens, pris en leur deuxième branches

75. Les juges n'étaient pas tenus de se prononcer d'office sur la proportionnalité des peines d'interdiction de gérer et d'exercice d'une activité de travail temporaire au regard de la liberté d'entreprendre et d'exercer un emploi dès lors que ces peines avaient été prononcées en première instance.

76. Les griefs doivent être écartés.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche, proposé pour M. [W] [F], la société [1], Mmes [Z] et [R] [B] et M. [Y] [U]

Vu l'article 111-3 du code pénal :

77. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

78. En prononçant une peine d'interdiction définitive de gérer toute entreprise ou toute société, alors que les articles 131-27 du code pénal et L. 8224-3 du code du travail, applicables au délit de travail dissimulé, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

79. La cassation est encourue de ce chef.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche, proposé pour M. [W] [F], la société [1], Mmes [Z] et [R] [B] et M. [Y] [U]

Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

80. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement.

La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.

81. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision.

L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

82. Pour confirmer la confiscation des scellés, l'arrêt attaqué se borne, sans autres motifs, à retenir qu'il convient d'approuver la décision du tribunal ayant ordonné la confiscation de l'ensemble des biens restant placés sous main de justice.

83. En prononçant ainsi, sans préciser la nature des objets confisqués, ni indiquer en quoi chacun d'eux avait servi, ou bien à commettre l'infraction, ou bien était destiné à la commettre, ou en constituait le produit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité.

84. La cassation est, dès lors, à nouveau encourue.

Portée et conséquences de la cassation

85. La cassation sera limitée à la confiscation des biens mentionnés dans l'inventaire des pièces à conviction et à la peine d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [W] [F], Mmes [Z] et [R] [B] et M. [Y] [U], toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

86. Elle aura lieu avec renvoi concernant la confiscation des scellés et sans renvoi en ce qui concerne les peines d'interdiction de gérer prononcées à l'encontre des prévenus ci-dessus mentionnés, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

87. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation relative aux peines d'interdiction de gérer aura effet à l'égard de MM. [W] et [G] [I] qui n'ont pas contesté une telle peine prononcée à leur encontre par la cour d'appel.

88. Les dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel.

La déclaration de culpabilité des prévenus étant devenue définitive par suite du rejet des premier, deuxième et troisième moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 juin 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation des scellés et aux peines complémentaires d'interdiction de gérer prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que l'interdiction de gérer prononcée à titre de peine complémentaire contre MM. [O] [W] [F], [M] [G] [I], [N] [W], Mmes [E] [D] et [R] [B], M. [T] [Y] [U] et Mme [Z] [B] est limitée à la direction, à l'administration, au contrôle ou à la gestion, directes ou indirectes, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi concernant le prononcé des peines d'interdiction de gérer ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation relative à la confiscation des scellés prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1], [7], Mmes [Z] et [R] [B], MM. [W] [F] et [Y] [U] devront payer *in solidum* à l'URSSAF PACA et à 2500 euros la somme que lesdits prévenus devront payer *in solidum* à l'URSSAF Caisse nationale au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme que MM. [N] [W] et [G] [I] devront payer *in solidum* à l'URSSAF PACA et à 1500 euros la somme que lesdits prévenus devront payer *in solidum* à l'URSSAF Caisse nationale au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2500 euros la somme que Mme [C] devra payer à l'URSSAF PACA et à 700 euros la somme qu'elle devra payer à l'URSSAF Caisse nationale au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme que les prévenus devront payer *in solidum* au [2] ([2]) et à 2 500 euros la somme que les prévenus devront payer *in solidum* à la [3] ([3]), en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

—

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Maziau - Avocat général : M. Bigey - Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés ; SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ; SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet ; SARL Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles 5 et 19 du Règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 ; articles L. 1262-3, L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.

Rapprochement(s) :

CJUE, arrêt du 6 février 2018, Ömer Altun, C-359/16 ; CJUE, arrêt du 2 avril 2020, Vueling Airlines SA, C-370/17 et C-37/18 ; CJUE, arrêt du 4 mai 2020, Bouygues travaux publics e.a., C-17/19.

URBANISME

Crim., 30 juin 2026, n° 25-85.934, (B), FRH

— Cassation partielle —

- Notification de décision – Article R. 424-10 du code de l'urbanisme – Date – Détermination.

La notification, prévue à l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme, de la décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle la lettre recommandée avec demande d'avis de réception a été présentée pour la première fois à l'adresse du demandeur.

M. [M] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2025, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [M] [I] a été poursuivi pour avoir fait édifier deux immeubles d'habitation sur une parcelle classée en zone agricole du plan local d'urbanisme.
3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise en état des lieux, alors :

« 1°/ que lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d'un permis tacite fait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage ou de remise en état ; qu'est à cet égard indifférent que le permis tacitement obtenu soit illégal sur le fond ou qu'il ait été obtenu du fait de l'inertie de l'administration ; qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, que le permis tacite de régularisation obtenu par M. [I] « ne repose[rait] que sur une supposée erreur de délai ou d'adressage et sur aucun argument de fond, (...) et priverait la justice pénale de toute sanction adaptée et efficace contre un condamné » (arrêt p.6, § 5) pour ordonner les mesures de remise en état auxquelles ce permis faisait pourtant obstacle, la cour d'appel a méconnu les articles L. 4805, R. 424-1 et R. 424-10 du code de l'urbanisme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'auteur d'une demande de permis de construire est réputé être titulaire d'un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai réglementaire d'instruction de son dossier ; que la décision accordant ou refusant le permis doit être notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ; qu'il incombe à l'administration, lorsque sa décision est parvenue

au pétitionnaire après l'expiration de ce délai et qu'elle entend contester l'existence d'un permis tacite, d'établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l'objet d'une première présentation à l'adresse de l'intéressé ; qu'en jugeant que la décision de refus de permis du 21 juin 2021 avait bien fait l'objet d'une notification « puisque sur l'enveloppe le cachet de la poste est apposé à la date du 24/06/2021, de sorte que la commune a bien procédé aux formalités de notification dans les délais exigés par la loi » (arrêt p. 6, § 6), quand seule la production de l'accusé de réception du courrier recommandé ou d'une attestation de l'administration postale permettait d'établir la date de première présentation du pli à l'adresse du pétitionnaire, la cour d'appel a méconnu les articles R. 4241 et R. 424-10 du code de l'urbanisme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 480-13, R. 424-10 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale :

6. Il résulte du premier de ces textes que lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d'un permis tacite, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage tant que ce permis n'a pas été annulé pour excès de pouvoir ou que son illégalité n'a pas été constatée par la juridiction administrative.

7. Selon le deuxième, la décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

8. Cette notification doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle le pli a été présenté pour la première fois à l'adresse du demandeur.

9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties.

L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour écarter le moyen du prévenu qui, afin de contester la remise en état ordonnée par le premier juge, soutenait être bénéficiaire d'un permis tacite depuis le 18 juillet 2021, faute d'avoir reçu l'arrêté du maire refusant sa demande de permis de construire déposée le 18 mai 2021, l'arrêt attaqué énonce que la décision de refus de permis de construire a bien fait l'objet d'une notification puisque, sur l'enveloppe, le cachet de la poste est apposé à la date du 24 juin 2021, de sorte que la commune a bien procédé aux formalités de notification dans les délais exigés par la loi.

11. En se déterminant ainsi, alors qu'elle devait rechercher si la lettre recommandée portant notification de l'arrêté de refus de permis de construire avait fait l'objet d'une première présentation à l'adresse du destinataire avant l'expiration du délai d'instruction de la demande, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation sera limitée à la mesure de remise en état des lieux, dès lors que la déclaration de culpabilité, la peine et les dispositions civiles n'encourent pas la censure.

Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 5 juin 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la remise en état des lieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Rouvière - Avocat général : M. Aubert - Avocat(s) : SCP Melka-Prigent-Drusch -

Textes visés :

Article L. 480-13, R. 424-10 du code de l'urbanisme ; article 593 du code de procédure pénale.

Partie II

Avis de la Cour de cassation

Partie III

Décisions des commissions et juridictions instituées auprès de la Cour de cassation

Cour de cassation

5 Quai de l'horloge 75001 Paris

Directeur de la publication :

Présidente de chambre à la Cour de cassation,
Directrice du service de la documentation, des études et du rapport (SDER),
Madame Sandrine Zientara-Logeay

Responsable de la rédaction :

Cheffe du bureau de la diffusion et de la valorisation de la jurisprudence,
Madame Cristina Apetroaie

Date de dernière mise à jour :

25 septembre 2026

ISSN :

2271-2879



COUR DE CASSATION

